

חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בערבון מוגבל

דוחות כספיים

לשנה שנסתיימה ביום

31 בדצמבר 2018

עורכי הדו"ח

קוסט פורר גבאי את קסירר

שד' הפל"ם 2, בנין ברוש, חיפה 3309502

טל. +972-4-8654000

פקס +972-3-5633433

אתר אינטרנט https://www.ey.com/en_gl

תוכן עניינים

2.....	דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ
4.....	הצהרת מנהלים בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדיקטוריון), התשס"ו-2005
7.....	דוחות על המצב הכספי ליום 31 בדצמבר
10.....	דוחות על הרווח או הפסד לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
11.....	דוחות על הרווח הכולל לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
13.....	דוחות על השינויים בהון
15.....	דוחות על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
18.....	ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018
18.....	ביאור 1 - כללי
21.....	ביאור 2 - בסיס עריכת הדוחות הכספיים
29.....	ביאור 3 - עיקרי המדיניות החשבונאית
54.....	ביאור 4 - מזומנים ושווי מזומנים
54.....	ביאור 5 - נכסים שנועדו לתשלומים לסיום יחסי עובד – מעביד
58.....	ביאור 6 – הלוואות שניתנו ויתרות חובה לזמן ארוך
60.....	ביאור 7 - חברות הנמל
69.....	ביאור 8 - לקוחות, נטו
69.....	ביאור 9 - חייבים ויתרות חובה
70.....	ביאור 10 - רכוש קבוע, נטו
73.....	ביאור 11 – אשראי מתאגידים בנקאיים, מסגרות אשראי והלוואות
75.....	ביאור 13 - הטבות לעובדים
83.....	ביאור 14 - אגרות חוב
86.....	ביאור 15 - מסים על ההכנסה
94.....	ביאור 16 - הפרשות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
99.....	ביאור 17 - הון
100.....	ביאור 18 - הכנסות
103.....	ביאור 19 - הוצאות אחזקה והפעלה
103.....	ביאור 20 - הוצאות הנהלה וכלליות
104.....	ביאור 21 - הכנסות (הוצאות) מימון, נטו
105.....	ביאור 22 - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
126.....	ביאור 23 - מכשירים פיננסיים

144	ביאור 24 - התקשרויות והתחייבויות תלויות
151	ביאור 25 - חכירות תפעוליות
152	ביאור 26 - אירועים לאחר מועד הדיווח

דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ

בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוחות נוספים בדבר

אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי), התשס"ח-2007

ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ (להלן - החברה) ליום 31 בדצמבר 2018, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמו על ידי ה- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (להלן - COSO).

הדירקטוריון והנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית על דיווח כספי, הנכללת בדוח של הדירקטוריון והנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי כמצורף. אחריותנו היא לחוות דעה על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה-Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון אם קיימה מכלל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו כללה גם ביצוע נהלים אחרים אשר חשבנום לדרושים בהתאם לנסיבות. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה ממשלתית הינה תהליך המיועד לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי המהימנות של דיווח כספי וההכנה של דוחות כספיים למטרות חיצוניות, בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) החלים על החברה. בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה ממשלתית כוללת את המדיניות והנהלים אשר: (1) מתייחסים לניהול רשומות אשר, בפירוט סביר, משקפות במדויק ובאופן נאות, את העסקאות וההעברות של נכסי החברה (לרבות הוצאתם מרשותה); (2) מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS), ושקבלת כספים והוצאת כספים של החברה, נעשים רק בהתאם להרשאות הדירקטוריון והנהלה של החברה, ובכפוף לאישורים של רשויות המדינה הנדרשים על פי דין; ו-(3) מספקים מידה סבירה של בטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה, שימוש או העברה (לרבות הוצאה מרשות) בלתי מורשים של נכסי החברה, שיכולה להיות להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

בשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקורות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של מדיניות או נהלים תשתנה לרעה.

לדעתנו, החברה קיימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליום 31 בדצמבר 2018 בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי COSO.

כמו כן, ביקרנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל את הדוחות על המצב הכספי של החברה ליום 31 בדצמבר 2018, את הדוחות על רווח או הפסד, הדוחות על הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 והדוח שלנו מיום 28 במרץ, 2019 כלל חוות דעת בלתי מסוייגת והפניית תשומת לב לאמור בביאור 7 לדוחות הכספיים באשר לכך שטרם נחתם הסכם קבע בין החברה לבין חברת נמל אשדוד בע"מ וחברת נמל חיפה בע"מ המסדיר את השימוש במקרקעין המועברים.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

חיפה,

2019 _____

תוספת שניה

(תקנה 2)

**דוח של הדירקטוריון והנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי לפי תקנות החברות הממשלתיות
(דוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית של דיווח כספי), התשס"ח-2007**

הנהלה, בפיקוח ובאישור הדירקטוריון של חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ (להלן – החברה), אחראים לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי בחברה. בקרה פנימית על דיווח כספי היא תהליך המיועד לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים למטרות חיצוניות, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים והוראות חוק החברות הממשלתיות. בשל המגבלות המובנות שלה, מערכת בקרה פנימית על דיווח כספי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית בדוחות הכספיים תימנע או תתגלה.

הדירקטוריון והנהלה ביצעו, בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית בחברה על דיווח כספי והאפקטיביות שלה, בהתבסס על הקריטריונים שנקבעו במודל בקרה המכונה "מודל COSO מעודכן" (בהתאם לעדכון המודל משנת 2013). בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת החברה הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית בחברה על הדיווח הכספי של החברה לתקופה המסתיימת ביום 31 בדצמבר 2018 היא אפקטיבית.

טיקו גדות
סמנכ"ל כלכלה ונכסים

שלמה ברימן
מנהל כללי

עוזי יצחקי
יו"ר הדירקטוריון

תאריך: 28 במרץ 2019

דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של

חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ

ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ (להלן - החברה) לימים 31 בדצמבר 2018 ו-2017 ואת הדוחות על רווח או הפסד, הדוחות על הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולות של רואה חשבון), התשל"ג-1973. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה לימים 31 בדצמבר 2018 ו-2017 ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010. כמו כן, לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל ערוכים בהתאם להוראות סעיף 33 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 ולחוזרי רשות החברות הממשלתיות.

מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 7 לדוחות הכספיים באשר לכך שטרם נחתם הסכם קבע בין החברה לבין חברת נמל אשדוד בע"מ וחברת נמל חיפה בע"מ המסדיר את השימוש במקרקעין המועברים.

ביקרנו גם, בהתאם לתקני ה-PCAOB בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליום 31 בדצמבר 2018, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי COSO והדוח שלנו מיום 28 במרץ, 2019 כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.

תוספת

(תקנה 2)

דוח נוסף

הצהרת מנהלים בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון), התשס"ו-2005

אני, עוזי יצחקי, מצהיר כי –

1. בחנתי את הדוח התקופתי, כמשמעו בפרק ב' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 של חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ (להלן - החברה) לשנת 2018 (שניהם יחד להלן – הדוחות).
 2. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהם ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.
 3. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.
 4. אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקורות ונהלים לצורך גילוי הנדרש בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקורות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקורות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.
 5. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר .
- (1) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי העלולים, באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי;
- (2) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.
- אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

עוזי יצחקי
יו"ר הדירקטוריון

תאריך: 28 במרץ 2019

תוספת

(תקנה 2)

דוח נוסף

אני, שלמה ברימן, מצהיר כי -

1. בחנתי את הדוח התקופתי, כמשמעו בפרק ב' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 של חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ (להלן - החברה) לשנת 2018 (שניהם יחד להלן – הדוחות).
 2. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהם ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.
 3. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.
 4. אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקורות ונהלים לצורך גילוי הנדרש בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקורות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקורות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.
 5. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית .
- (1) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי העלולים, באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי;
- (2) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.
- אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

שלמה ברימן

מנהל כללי

תאריך: 28 במרץ 2019

תוספת

(תקנה 2)

דוח נוסף

אני, טיקו גדות, מצהיר כי –

1. בחנתי את הדוח התקופתי, כמשמעו בפרק ב' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 של חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ (להלן - החברה) לשנת 2018 (שניהם יחד להלן – הדוחות).
 2. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהם ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.
 3. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.
 4. אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקורות ונהלים לצורך גילוי הנדרש בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקורות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקורות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.
 5. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר .
 - (1) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי העלולים, באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי;
 - (2) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.
- אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

טיקו גדות

סמנכ"ל כלכלה ונכסים

תאריך: 28 במרץ 2019

דוחות על המצב הכספי ליום 31 בדצמבר

2017 באלפי ש"ח	2018 באלפי ש"ח	ביאור	
נכסים שוטפים			
108,826	8,857	4	מזומנים ושווי מזומנים
180,127	169,023	7	חברות הנמל
15,589	16,692	8	לקוחות
31,272	27,252	9	חייבים ויתרות חובה
-	12,538	(ה)23	נגזרים פיננסיים
69,499	43,020	(ה)23	נגזרים משובצים
405,313	277,382		סה"כ נכסים שוטפים
נכסים לא שוטפים			
נכסים המיועדים להפקדה בקופה מרכזית לקצבה ולסיום יחסי עובד - מעביד (להלן: "תשלומים בסיום יחסי עובד מעביד")			
4,280,492	4,055,139	5	
73,065	57,661	6	הלוואות שניתנו ויתרות חובה לזמן ארוך
10,036,767	11,516,612	10	רכוש קבוע
313,544	-	15	מסים נדחים
-	9,734	(ה) 23	נגזרים פיננסיים
50,349	16,323	(ה)23	נגזרים משובצים
10,473,725	11,600,330		סה"כ נכסים לא שוטפים ללא תשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד
15,159,530	15,932,851		סה"כ נכסים

טיקו גדות
סמנכ"ל כלכלה ונכסים

שלמה ברימן
מנהל כללי

עוזי יצחקי
יו"ר הדירקטוריון

תאריך אישור הדוחות הכספיים: 28 במרץ 2019
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

דוחות על המצב הכספי ליום 31 בדצמבר

2017 באלפי ש"ח	2018 באלפי ש"ח	ביאור	
התחייבויות שוטפות			
57,176	95,324		התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
562,918	494,225	12	זכאים אחרים
798,421	52,844	15	מס הכנסה
1,605,544	160,097	11	אשראי לזמן קצר מבנקים
10,018	31,233	16	הפרשות
16,695	6,389	23(ה)	נגזרים פיננסיים
3,050,772	840,112		סה"כ התחייבויות שוטפות
התחייבויות לא שוטפות			
3,705,434	3,472,837	13	הטבות לעובדים
21,288	3,984	23(ה)	נגזרים פיננסיים
321,620	325,468	11	התחייבויות לזמן ארוך מבנקים
-	2,505,266	14	אגרות חוב
537,091	557,504	16	הפרשות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
-	106,639	15	התחייבויות מיסים נדחים
4,585,433	6,971,698		סה"כ התחייבויות לא שוטפות
7,636,205	7,811,810		סך התחייבויות
הון			
1	1	17	הון מניות

2017 באלפי ש"ח	2018 באלפי ש"ח	ביאור
4,148,517	4,148,517	פרמיה
(*) 22,255	32,237	קרנות הון
(*) 3,352,552	3,940,286	עודפים
7,523,325	8,121,041	סך כל ההון
15,159,530	15,932,851	סה"כ התחייבויות והון

(*) סיווג מחדש

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

דוחות על הרווח או הפסד לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

2016 באלפי ש"ח	2017 באלפי ש"ח	2018 באלפי ש"ח	ביאור	
850,042	936,590	887,109	18 (א)	הכנסות משירותים
381,903	303,264	366,703	19	הוצאות אחזקה והפעלה
81,683	69,481	100,914	20	הוצאות הנהלה וכלליות
386,456	563,845	419,492		רווח תפעולי
-	54,159	-	18 (ב)	הכנסות אחרות
82,875	217,185	9,983		הכנסות מימון
(140,770)	(142,935)	(163,650)		הוצאות מימון
17,649	(4,201)	1,476		שינויים בשווי הוגן של נגזרים, נטו
(40,246)	70,049	(152,191)	21	(הוצאות) הכנסות מימון, נטו
346,210	688,053	267,301		רווח לפני מסים על ההכנסה
99,726	326,546	(173,321)	15	(הכנסות) הוצאות מסים על ההכנסה
246,484	361,507	440,622		רווח נקי

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

דוחות על הרווח הכולל לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

2016	2017	2018	
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	
246,484	361,507	440,622	רווח נקי
סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים			
-	-	(11,110)	שינויי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר (*)
(2,632)	9,899	-	שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה (*)
-	(8,453)	27,503	שערוך עסקאות גידור תזרימי מזומנים
-	2,029	(6,411)	מסים בגין פריטי רווח כולל אחר שיועברו לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים
(2,632)	3,475	9,982	סה"כ רכיבים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד, נטו ממס
סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:			
76,041	(130,481)	172,051	רווחים (הפסדים) אקטואריים
-	(1,889)	(3,822)	הפסדים אחרים
8,001	5,428	4,438	עודף נכסים המיועדים לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד שהועברו מחברות נמל (כריות ביטחון)
(3,749)	143,447	(25,555)	(הטבת מס) מסים בגין פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח או הפסד
80,293	16,505	147,112	סה"כ רכיבים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח או הפסד, נטו ממס
77,661	19,980	157,094	סה"כ רווח כולל אחר לשנה, נטו ממס

2016	2017	2018	
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	
<u>324,145</u>	<u>381,487</u>	<u>597,716</u>	סה"כ רווח כולל לשנה

(*) למידע נוסף ראה ביאור 2 (ו) בדבר יישום לראשונה של IFRS 9

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

דוחות על השינויים בהון

הון מניות	פרמיה	קרן הון בגין נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר	קרן הון מעסקאות גידור	עודפים	סה"כ הון
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
1	4,148,517	28,679	(6,424) (*)	3,352,552 (*)	7,523,325
יתרה ליום 1 בינואר 2018 (מבוקר)					
-	-	-	-	440,622	440,622
רווח נקי					
-	-	(11,110)	21,092	147,112	157,094
רווח (הפסד) כולל אחר					
-	-	(11,110)	21,092	587,734	597,716
סה"כ רווח (הפסד) כולל					
1	4,148,517	17,569	14,668	3,940,286	8,121,041
יתרה ליום 31 בדצמבר 2018 (מבוקר)					

הון מניות	פרמיה	קרן הון בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה	קרן הון מעסקאות גידור	עודפים	סה"כ הון
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
1	4,148,517	18,780	-	2,974,540	7,141,838
יתרה ליום 1 בינואר 2017 (מבוקר)					
-	-	-	-	361,507	361,507
רווח נקי					
-	-	9,899	(6,424) (*)	16,505 (*)	19,980
רווח (הפסד) כולל אחר					
-	-	9,899	(6,424) (*)	378,012 (*)	381,487
סה"כ רווח (הפסד) כולל					

קרן הון בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה					
הון מניות	פרמיה	אלפי ש"ח	למכירה	אלפי ש"ח	גידור
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	עודפים
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
1	4,148,517	28,679	(*) (6,424)	3,352,552	7,523,325
יתרה ליום 31 בדצמבר 2017 (מבוקר)					

קרן הון בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה					
הון מניות	פרמיה	אלפי ש"ח	למכירה	אלפי ש"ח	עודפים
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
1	4,148,517	21,412	2,647,763	6,817,693	
יתרה ליום 1 בינואר 2016 (מבוקר)					
-	-	-	246,484	246,484	
רווח נקי					
-	-	(2,632)	80,293	77,661	
רווח (הפסד) כולל אחר					
-	-	(2,632)	326,777	324,145	
סה"כ רווח (הפסד) כולל					
1	4,148,517	18,780	2,974,540	7,141,838	
יתרה ליום 31 בדצמבר 2016 (מבוקר)					

(*) סווג מחדש

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

דוחות על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

2016 אלפי ש"ח	2017 אלפי ש"ח	2018 אלפי ש"ח	
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת			
246,484	361,507	440,622	רווח נקי
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:			
התאמות לסעיפי רווח והפסד:			
201,026	198,154	209,632	פחת והפחתות
(17,614)	4,201	(1,475)	שערור (שחיקה) נגזרים פיננסיים ומשובצים, נטו
1,122	12,888	(7,839)	הכנסות (הוצאות) מימון, נטו
682	-	-	הפסד הון
99,726	326,546	(173,321)	מסים על ההכנסה
-	(54,159)	-	רווח הון משינוי יעוד מקרקעין
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:			
4,035	1,548	(1,103)	ירידה (עלייה) בלקוחות
(24,896)	244	11,104	ירידה (עלייה) בחברות נמל
(11,783)	27,905	6,310	ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה (כולל יתרות חובה לזמן ארוך)
8,244	2,477	(144,054)	עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות
(3,557)	(50,746)	38,148	עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים
(44,552)	(41,991)	(16,253)	ירידה בהפרשות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
32,382	(38,633)	218,680	ירידה (עלייה) בנכסים המיועדים לתשלום בעת סיום יחסי עובד מעביד (מזומנים, השקעות לזמן קצר ולזמן ארוך)

2016 אלפי ש"ח	2017 אלפי ש"ח	2018 אלפי ש"ח	
21,903	(34,401)	(60,546)	עלייה (ירידה) בהתחייבות בשל הטבות לעובדים, נטו
(18,224)	(133,597)	52,286	
(75,130)	(96,526)	(176,199)	מסים על ההכנסה ששולמו
438,072	619,014	343,706	מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
			תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
(1,705,579)	(1,964,379)	(1,461,312)	רכישת רכוש קבוע
13,329	10,000	11,709	פירעון הלוואות שניתנו
5,239	2,246	1,405	ריבית שהתקבלה
(272)	(14,707)	(19,380)	עלויות אשראי ששולמו והונוו לנכס
35	(28,525)	2,494	תמורה (תקבול) מסילוק נגזרים, נטו
-	54,159	-	תמורה בגין שינוי יעוד מקרקעין
(1,687,248)	(1,941,206)	(1,465,084)	מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
			תזרימי מזומנים מפעילות מימון
-	-	2,499,342	תמורת הנפקת אגרות חוב
-	-	(19,150)	עלויות הנפקת אגרות חוב
-	-	(18,782)	ריבית ששולמה
680,000	6,910,836	3,510,000	קבלת אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
(100,000)	(5,890,836)	(4,950,001)	פרעון אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
-	320,000	-	קבלת הלוואות מבנקים לזמן ארוך
580,000	1,340,000	1,021,409	מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
(669,176)	17,808	(99,969)	עליה (ירידה) נטו במזומנים ושווי מזומנים
760,194	91,018	108,826	מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

2016 אלפי ש"ח	2017 אלפי ש"ח	2018 אלפי ש"ח	
91,018	108,826	8,857	מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
נספח - פעילויות מהותיות שלא במזומן			
400,310	551,683	607,174	רכישת רכוש קבוע באשראי
			עודף נכסים שהתקבלו מחברות הנמל בגין תשלום פנסיה
8,001	5,428	4,437	(כרית ביטחון)

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 1 - כללי

א. הישות המדווחת

חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ (להלן: "החברה" או "חנ"י") הוקמה בחודש יולי כחברה בבעלות ממשלתית מלאה כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 והחלה לפעול ביום 17 בפברואר 2005 (להלן: "יום התחילה"). הקמת החברה הינה תוצאת שינוי מבני אשר נערך בהתאם לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004 (להלן: "חוק הספנות" או "החוק") במסגרתו בוטל חוק רשות הנמלים המסמך את פעולתה של רשות הנמלים (להלן: "רשות הנמלים") ותחתיה הוקמו ארבע חברות ממשלתיות: החברה, חברת נמל אשדוד בע"מ, חברת נמל חיפה בע"מ וחברת נמל אילת בע"מ (חברות הנמל האמורות להלן: "חברות הנמל").

בחודש ינואר 2013 הופרטה חברת נמל אילת בע"מ בדרך של מכירה פרטית של אחזקות המדינה בה למפעיל פרטי (ראה ביאור 7 (ג)).

על פי חוק הספנות והצווים מכוחו, בשלב ראשון של השינוי המבני שתואר הועברו כל הנכסים, החובות וההתחייבויות לרבות הסכמים, תביעות ועילות לתביעות, למעט התחייבויות בגין עובדים שהיו של רשות הנמלים, למדינת ישראל ובשלב השני נותבו עיקר הנכסים, החובות וההתחייבויות לחברה ולחברות הנמל. ההתחייבויות בגין עובדים וגמלאים הועברו ישירות מרשות הנמלים לחברה ולחברות הנמל.

בהתאם לחוק, העברת הנכסים, החובות וההתחייבויות למדינה, לחנ"י או לחברת נמל או רישום הזכויות בנכסים לא חויבו במס, באגרות, בתשלומי חובה או בתשלום אחר החל על פי דין או הסכם ובלבד ששר האוצר יקבע הוראות התאמה לעניין דיני המס, האגרות והתשלומים כאמור. בשנת 2009 הותקנו תקנות לעניין דיני המס (ראה ביאור 15).

החברה הוסמכה כחברת הפיתוח והנכסים, בהתאם לחוק, לתקופה של 49 שנה מיום התחילה. על פי החוק חברת הפיתוח והנכסים תהיה במהלך כל תקופת הסמכתה חברה בבעלות ממשלתית מלאה.

בהתאם לכתב ההסמכה, השרים רשאים לאחר שנתנו לחנ"י הזדמנות להשמיע טענותיה, להורות לחברה להעמיד אי אילו מהנכסים המועברים, לשימוש חברות הנמל, תאגידים מורשים וגורמים אחרים הפועלים כדין בתחום הנמלים. כמו כן, רשאים השרים לקבוע את התנאים בהם תינתנה הזכויות ועל החברה לפעול בהתאם להוראותיהם.

תפקידיה של חברת הפיתוח והנכסים הוגדרו בסעיף 9 לחוק כלהלן:

- (1) להחזיק את המקרקעין אשר הועברו אל החברה (להלן: "המקרקעין/הנכסים המועברים") ונכסים אחרים שהועברו אליה לפי סעיף 53(א)(3) לחוק, לרכוש נכסים בנמלים וכן לרכוש נכסים המיועדים להיכלל בתחום נמל, לפי תכנית פיתוח;
 - (2) להעמיד נכסים מהנכסים האמורים בפסקה (1) לעיל, שהם בתחום נמל, לשימוש חברות הנמל ותאגידים שהוסמכו ע"י שר האוצר, לתת שירותי נמל בחלק מהנמלים (להלן: "התאגידים המורשים"), בהתאם לתקופת הסמכתם ולתנאיה, והכל בכפוף לצורכי הנמל ולצורך מתן שירותי נמל או לשימושים אחרים שהותרו להם לפי סעיף 10(ג) לחוק; העמדת נכסים כאמור תעשה כנגד תשלום כקבוע בחוק;
 - (3) להעמיד נכסים מהנכסים האמורים בפסקה (1) לעיל, שהם בתחום נמל, לצורך שימוש נמלי, למי שפועל כדין בתחום הנמל, והכל בכפוף לצורכי הנמל, וכנגד דמי שימוש שייקבעו בהסכם בין חנ"י לבין מי שפועל כדין בתחום הנמל;
 - (4) לפקח על השימוש בנכסים שהועמדו כאמור בפסקאות (2) ו-(3) לעיל, וכן על הקצאת הנכסים האמורים לשימושים נמליים שונים;
 - (5) לתכנן ולפתח את נמלי אשדוד, חיפה ואילת במטרה לתת מענה לצורכי המשק, ובכפוף למדיניות הממשלה ולהוראות השרים לעניין זה;
 - (6) להבטיח את תחזוקתם של הנכסים האמורים בפסקה (1) ואם הועמדו לשימוש צדדים שלישיים, כאמור בפסקאות (2) ו-(3) לעיל, להבטיח את תחזוקתם בידי הגורם שלשימוש הועמדו;
 - (7) לייעץ לרשות הספנות והנמלים אשר במשרד התחבורה בדבר רמת השירות הנאותה שחברות הנמל והתאגידים המורשים יפעלו לפיה, במטרה להבטיח את תפעולם היעיל של הנמלים, וכן לרכז נתונים ומידע ביחס לרמת השירות כאמור;
 - (8) לייעץ לרשות ולשרים בכל עניין שהוא בגדר אחריותה ותפקידיה;
 - (9) לפעול לקידום התחרות בין הגורמים הפועלים בנמלי חיפה, אשדוד ואילת.
- תחום פעילותה של החברה ושל חברות הנמל נתון לפיקוח רגולטורי נרחב הכולל הוראות החוקים, התקנות, הצווים, כתבי ההסמכה והוראות רגולטוריות שונות.

ביאור 1 - כללי (המשך)

ב. הגדרות

בדוחות כספיים אלה -

- (1) החברה - חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ.
- (2) צד קשור - כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי 24 בדבר צדדים קשורים.
- (3) חברות מוחזקות - חברות שהשקעת החברה בהן כלולה בדוחות הכספיים על בסיס שיטת השווי המאזני.
- (4) בעלי עניין - כמשמעותם בפסקה (1) להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

ג. מקורות מימון

נכון ליום חתימת הדוחות הכספיים לחברה מקורות מימון שכוללים אגרות חוב שהנפיקה החברה, ניירות ערך מסחריים שהנפיקה, הלוואות לזמן קצר מבנקים, הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי ומסגרות אשראי מאושרות אשר ישמשו לפירעון התחייבויותיה של החברה בהגיע מועד פירעון (ראה ביאור 24). כמו כן החברה צופה כי תוכל לגייס מקורות אשראי נוספים מתאגידים בנקאיים ו/או מגופים פיננסיים אחרים שישמשו את פעילותה בטווח הבינוני והארוך.

ד. הון חוזר

נכון ליום 31 בדצמבר 2018, לחברה גירעון בהון החוזר בסך של 562,730 אלפי ש"ח. ביחס לשנה המקבילה אשתקד חלה ירידה בגירעון בהון החוזר שנובעת בעיקרה מקיטון באשראי לזמן קצר מבנקים בהיקף של כ- 1,445 מיליון ש"ח, שנלקח למימון פעילות השקעה בקשר עם הקמת הנמלים החדשים ונפרע בשנת הדוח בעקבות גיוס חוב לזמן ארוך.

הנהלת החברה צופה כי ביכולת החברה לפרוע את התחייבויותיה במועדן בהתבסס על תזרים המזומנים העתידי של החברה מפעילות שוטפת, מסגרות אשראי לא מנוצלות, על אפשרותה של החברה לגייס הלוואות על בסיס תשקיף מדף שפורסם (אפשרות שמומשה לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ראה ביאור 26 לדוחות הכספיים), וכן על אפשרותה של החברה לקבלת אשראי נוסף מתאגידים בנקאיים בהתאם לאינדיקציות ממספר תאגידים בנקאיים בישראל אשר מהן ניתן להסיק כי היא תוכל להמשיך ולקבל אשראי בנקאי לטווח קצר להמשך פעילותה ופעילות ההשקעה שלה.

ביאור 2 - בסיס עריכת הדוחות הכספיים

א. הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים

הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן: "IFRS").

הדוחות הכספיים מקיימים את הוראות רשות החברות הממשלתיות וזאת בהתאם לחוזר חשבונאות וכספים - דוחות כספיים 2013-5-1.

דוחות כספיים אלו נערכו גם בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים ושנתיים), התש"ע – 2010.

הדוחות אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום 28 במרץ 2019.

ב. מטבע פעילות ומטבע הצגה

הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח, שהינו מטבע הפעילות של החברה, ומעוגלים לאלף הקרוב. הש"ח הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה.

ג. בסיס המדידה

הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הנכסים וההתחייבויות הבאים:

- מכשירים פיננסיים, נגזרים (לרבות נגזרים משובצים) ואחרים אשר נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד (למעט נגזרים המשמשים בגידור תזרים מזומנים, בגין החלק האפקטיבי בגידור אשר מוכרים ברווח כולל אחר);
- מכשירים פיננסיים אשר נמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר;
- נכסים והתחייבויות בגין מסים נדחים;
- נכסים והתחייבויות בגין הטבות לעובדים;
- רכוש קבוע שנמדד לפי עלות נחשבת במועד המעבר ל- IFRS;
- הפרשות.

למידע נוסף בדבר אופן המדידה של נכסים והתחייבויות אלה ראה ביאור 3, בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית.

ד. תקופת המחזור התפעולי

תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה הינו עד שנה. הרכוש השוטף וההתחייבויות השוטפות הינם פריטים המיועדים והצפויים להתממש בתוך תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה.

ה. שימוש באומדנים ושיקול דעת

שימוש באומדנים

בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל-IFRS, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת ובהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שההנחות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.

בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה, נדרשה הנהלת החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, מתבססת הנהלת החברה על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן. האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.

להלן מידע בדבר הנחות שהניחה החברה לגבי העתיד וגורמים עיקריים אחרים לחוסר ודאות בקשר לאומדנים שקיים סיכון משמעותי שתוצאתם תהיה תיאום מהותי לערכים בספרים של נכסים והתחייבויות, במהלך השנה הכספית הבאה:

אומדן	הנחות עיקריות	השלכות אפשריות	הפנייה
הטבות עובד לאחר סיום העסקה	הנחות אקטואריות כגון שיעור היוון ושיעור תמותה	גידול או קיטון במחויבות בגין תכנית הטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה	למידע בדבר השפעת השינוי בהנחות האקטואריות, ראה ביאור 13, בדבר הטבות לעובדים
הערכת סיכויי התחייבויות תלויות ואומדן הפרשות	האם יותר סביר מאשר לא כי יצאו משאבים כלכליים בגין תביעות משפטיות שהוגשו כנגד החברה וחברות מוחזקות שלה	ביטול או יצירת הפרשה בגין תביעה, גידול או קיטון בהפרשה להיטלי השבחה	למידע בדבר חשיפת החברה לתביעות וכן בדבר היטלי השבחה, ראה ביאור 24, בדבר התקשרויות והתחייבויות תלויות
עמדות מס לא וודאיות	מידת אי הוודאות לעניין קבלת עמדות המס של החברה (uncertain tax positions) והסיכון כי תישא בהוצאות מס וריבית נוספות. זאת, בהתבסס על ניתוח של מספר גורמים, לרבות פרשנויות של חוקי המס וניסיון העבר של החברה	הכרה בהוצאות מסים על הכנסה נוספות	למידע בדבר עמדות מס ושומות מס, ראה ביאור 15, בדבר מסים על ההכנסה

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

אומדן	הנחות עיקריות	השלכות אפשריות	הפנייה
נכסי מיסים נדחים	האם צפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצל הפרשים זמניים ניתנים לניכוי, שטרם נוצלו	יצירה או ביטול של נכס מס נדחה	למידע בדבר מיסים נדחים, ראה ביאור 15, בדבר מיסים על ההכנסה
שווי הוגן של נגזרים שאינם סחירים	הנחות עיקריות ששימשו בקביעת השווי ההוגן של נגזרים משובצים ונגזרים פיננסיים אשר נמדדו בשווי הוגן הם שיעורי ריבית.	רווח או הפסד ורווח כולל אחר בגין שינוי בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים	ראה ביאור 23, בדבר מכשירים פיננסיים
אורך חיים שימושיים של רכוש קבוע	פרק הזמן שלאורכו הנכס חזוי להיות זמין לשימוש על-ידי החברה	גידול או קיטון בהוצאות פחת	למידע בדבר אורך החיים של הרכוש הקבוע ראה ביאור 3, מדיניות חשבונאית. למידע בדבר הוצאות פחת שהוכרו בגין רכוש קבוע, ראה ביאור 10 בדבר רכוש קבוע.
סכום בר השבה של רכוש קבוע	אומדן תזרימי מזומנים, שיעור היוון ושיעור צמיחה	בתקופת הדוח לא הוכרה ירידת ערך, אולם שינוי בהנחות (לדוגמא, עלייה בשיעור ההיוון) עשוי להוביל לירידת ערך בתקופות עוקבות	ראה ביאור 3 ה (2) בדבר מדיניות חשבונאית בקשר לירידת ערך נכסים שאינם פיננסיים

לצורך הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת החברה לקבוע את השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות מסוימים.

מידע נוסף אודות ההנחות ששימשו בקביעת שווי הוגן נכלל בביאור 23, בדבר מכשירים פיננסיים.

ביאור 2 - בסיס עריכת הדוחות הכספיים (המשך)

ה. שימוש באומדנים ושיקול דעת (המשך)

בקביעת השווי ההוגן של נכס או התחייבות, משתמשת החברה בנתונים נצפים מהשוק ככל שניתן. מדידות שווי הוגן מחולקות לשלוש רמות במדרג השווי ההוגן בהתבסס על הנתונים ששימשו בהערכה, כדלקמן:

- רמה 1: מחירים מצוטטים (לא מתואמים) בשוק פעיל למכשירים זהים.
- רמה 2: נתונים נצפים, במישרין או בעקיפין, שאינם כלולים ברמה 1 לעיל.
- רמה 3: נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.

שימוש בשיקול דעת

מידע בדבר שיקולי דעת משמעותיים (מלבד אלו שכרוכים באומדנים) שהופעלו על ידי ההנהלה בתהליך יישום המדיניות החשבונאית של החברה, אשר להם ההשפעה המשמעותית ביותר על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים, נכלל בביאורים הבאים:

- ביאור 13, בדבר הטבות לעובדים, לעניין הטיפול בתכניות הפנסיה התקציבית.
- ביאור 25, בדבר חכירות תפעוליות, לגבי בחינה האם החכירה מעבירה במהותה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות בנכס לעניין סיווג החכירה.

ו. שינויים במדיניות החשבונאית - יישום לראשונה של תקנים חדשים, תיקונים

לתקנים ופרשנויות

(1) תקן דיווח כספי בינלאומי (IFRS 9 (2014), מכשירים פיננסיים

בחודש יולי 2014 פרסם ה- IASB את הנוסח המלא והסופי של IFRS 9 – מכשירים פיננסיים, המחליף את IAS 39 – מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה. IFRS 9 (להלן: "התקן החדש") מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים שבתחולת IAS 39.

החברה מיישמת את התקן החל מיום 1 בינואר 2018. התקן החדש יושם למפרע ללא הצגה מחדש של מספרי השוואה כמתאפשר על פי הוראות התקן החדש. החברה מכירה בכל הפרש בין הערך הקודם בספרים לבין הערך בספרים במועד היישום לראשונה ביתרת הפתיחה של העודפים.

ביאור 2 - בסיס עריכת הדוחות הכספיים (המשך)

ו. שינויים במדיניות החשבונאית - יישום לראשונה של תקנים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות (המשך)

(1) תקן דיווח כספי בינלאומי (IFRS 9 (2014), מכשירים פיננסיים (המשך)

השפעת יישום IFRS 9 על יתרות הפתיחה	
7,523,325	הון קרנות ועודפים ליום 31 בדצמבר 2017 כפי שדווח תחת IAS 39
(28,679)	בניכוי - קרן הון בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה
28,679	נוסף - קרן הון בגין נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר
<u>7,523,325</u>	סה"כ הון קרנות ועודפים ליום 31 בדצמבר 2017 תחת IFRS 9

א. סיווג ומדידה של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות

התקן כולל שלוש קבוצות סיווג עבור נכסים פיננסיים: עלות מופחתת, שווי הוגן דרך רווח והפסד ושווי הוגן דרך רווח כולל אחר. ככלל, סיווג הנכסים הפיננסיים בהתאם ל- IFRS 9 מתבסס על המודל העסקי של הישות לניהול הנכסים הפיננסיים, וכן על מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכסים הפיננסיים. התקן מבטל את קבוצות הסיווג הקודמות שנכללו ב- IAS 39: השקעות מוחזקות לפדיון, הלוואות וחייבים ונכסים פיננסיים זמינים למכירה. תחת IFRS 9, נגזרים משובצים בחוזים שבהם החוזה המארח הינו נכס פיננסי שבתחולת התקן, אינם מופרדים. לחילופין, סיווג המכשיר המעורב בכללותו נבחן בהתאם להוראות התקן.

התקן אינו משנה באופן משמעותי את הוראות IAS 39 לעניין סיווג ומדידת התחייבויות פיננסיות.

הטבלה להלן מציגה את קבוצות המדידה המקוריות בהתאם להוראות IAS 39 ואת קבוצות המדידה החדשות בהתאם להוראות IFRS 9, עבור כל קבוצת נכסים פיננסיים והתחייבויות הפיננסיות של החברה ליום 1 בינואר 2018:

נכסים פיננסיים	סיווג מקורי תחת IAS 39	סיווג חדש תחת IFRS 9	ערך בספרים תחת IAS 39	ערך בספרים תחת IFRS 9
לקוחות וחייבים אחרים (3)	הלוואות וחייבים	עלות מופחתת	550,538	550,538
השקעה במכשירי חוב (1)	שווי הוגן דרך רווח והפסד	שווי הוגן דרך רווח והפסד	2,608,782	2,608,782
השקעה באגרות חוב (1)	זמינים למכירה	שווי הוגן דרך רווח כולל אחר	173,825	173,825
השקעה במניות (2)	שווי הוגן דרך רווח והפסד	שווי הוגן דרך רווח והפסד	932,295	932,295

ביאור 2 - בסיס עריכת הדוחות הכספיים (המשך)

ו. שינויים במדיניות החשבונאית - יישום לראשונה של תקנים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות (המשך)

(1) תקן דיווח כספי בינלאומי (IFRS 9 (2014), מכשירים פיננסיים (המשך)

(1) כאמור, בהתאם לתקן סיווג של נכסים פיננסיים המהווים מכשירי חוב מתבצע על בסיס המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסיים וכן, על בסיס מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי. כתוצאה מכך:

(א) נכסי חוב אשר מוחזקים במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק נכסים פיננסיים על מנת לגבות תזרימי מזומנים חוזיים וכוללים תשלומי קרן וריבית בלבד, נמדדים לפי התקן בעלות מופחתת.

(ב) נכסי חוב שמאפייני תזרים המזומנים החוזי שלהם אינם כוללים תשלומי קרן וריבית בלבד נמדדים לפי התקן בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

(ג) נכסי חוב שמאפייני תזרים המזומנים החוזי שלהם כוללים תשלומי קרן וריבית בלבד, אך הם מוחזקים במסגרת מודל עסקי שמטרתו גם מכירה, וגם גביית תזרימי מזומנים חוזיים, נמדדים לפי התקן בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.

(ד) נכסי חוב שמאפייני תזרים המזומנים החוזי שלהם כוללים תשלומי קרן וריבית בלבד, אך הם מוחזקים במסגרת מודל עסקי שמטרתו רק מכירה, נמדדים לפי התקן בשווי הוגן דרך רווח והפסד.

בעקבות יישום התקן, השקעות במכשירי חוב אשר סווגו כנכסים פיננסיים מוחזקים למסחר, המשיכו להימדד בשווי הוגן דרך רווח והפסד, כיוון שמטרת המודל העסקי של החברה הינה מכירה בלבד.

כמו כן, בוצע שינוי סיווג של השקעות במכשירי חוב אשר סווגו כנכסים פיננסיים זמינים למכירה לנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר, כיוון שמטרת המודל העסקי של החברה הינה גם מכירה וגם גביית תזרימי מזומנים.

(2) בהתאם לתקן, השקעות במכשירים הוניים נמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, למעט השקעות שאינן מוחזקות למסחר שהחברה בחרה לייעד לשווי הוגן דרך רווח כולל אחר לגביהן הסכומים שזיקפו להון לא יסווגו לרווח והפסד, גם במקרה של מכירת ההשקעה (למעט במקרה של חלוקת דיבידנדים שלא מהווים החזר של ההשקעה).

כתוצאה מכך, השקעות במכשירים הוניים שעונים על ההגדרה של "מוחזקים למסחר" ימשיכו להימדד בשווי הוגן דרך רווח והפסד.

(3) התקן כולל מודל חדש להכרה בהפסדי אשראי חזויים. לאור ניסיון העבר של החברה, ולאור הביטחונות שבידיה, הנהלת החברה מעריכה את הפסדי האשראי בסכום שאינו מהותי.

ב. ירידת ערך נכסים פיננסיים

התקן מחליף את מודל ירידת הערך של IAS 39 במודל הפסדי האשראי החזויים ('expected credit loss' model). המודל חל על נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת, השקעות במכשירי חוב הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר והוא אינו חל על השקעות במכשירים הוניים.

החברה בחנה את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסיים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. לאחר שבחנה החברה את השפעת המודל החדש להכרה בהפסדי אשראי על נכסיה הפיננסיים, הגיעה החברה למסקנה כי ליישום התקן אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

ג. חשבונאות גידור

החברה בחרה ליישם את מודל חשבונאות הגידור החדש של IFRS 9. בהתאם לכך, החברה בחנה האם יחסי הגידור החשבונאי שלה הינם עקביים עם מטרות ואסטרטגיית ניהול הסיכונים שלה, וכן התאימה את האופן שבו היא בוחנת את אפקטיביות הגידור בהתאם לתקן החדש.

נכון ליום 31 בדצמבר 2018 יחסי גידור שיועדו לחשבונאות גידור תחת IAS 39 הינם כשירים לחשבונאות גידור תחת IFRS 9, ולכן נחשבים כיחסי גידור ממשיכים.

החברה עושה שימוש, בין היתר, בחוזי אקדמה על שערי החליפין של מטבע חוץ על מנת לגדר את השינויים בתזרימי המזומנים הנובעים משינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ, בהתייחס להתקשרויות להקמת הנמלים החדשים. החברה מייצגת כמכשיר מגדר ביחסי גידור תזרימים מזומנים רק את השינוי בשווי ההוגן בגין אלמנט המחיר המיידי של חוזי אקדמה ('רכיב הספוט'). החלק האפקטיבי של השינוי בשווי ההוגן האמור נזקף לרווח כולל אחר ונצבר כרכיב נפרד בהון, במסגרת קרן גידור.

(2) תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS 15, הכנסות מחוזים עם לקוחות

בחודש מאי 2014 פרסם ה-IASB את IFRS 15 – הכנסות מחוזים עם לקוחות (להלן: "התקן החדש"), המחליף את IAS 18 הכנסות, IAS 11 חוזי הקמה ואת IFRIC 13 תכניות נאמנות לקוחות, IFRIC 15 הסכמים להקמת מבנים,

IFRIC 18 העברות של נכסים מלקוחות ו-SIC 31 הכנסות - עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום.

התקן החדש מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:

שלב 1 - זיהוי החוזה עם הלקוח, לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים (modifications) בחוזים.

שלב 2 - זיהוי מספר מחויבויות ביצוע נפרדות (distinct) בחוזה.

שלב 3 - קביעת מחיר העסקה, לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון משמעותי, תמורות שאינן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

שלב 4 - הקצאת מחיר העסקה לכל מחויבות ביצוע נפרדת על בסיס מחיר המכירה היחסי הנפרד תוך שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים, או באומדנים והערכות.

שלב 5 - הכרה בהכנסה בעת עמידה במחויבות ביצוע, תוך הבחנה בין קיום מחויבות במועד מסוים לבין קיום מחויבות לאורך זמן.

החברה מיישמת את התקן החל מיום 1 בינואר, 2018. החברה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע עם הקלות מסוימות וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה.

ליישום התקן לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

ביאור 3 - עיקרי המדיניות החשבונאית

כללי המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות אלה על ידי החברה למעט, כמתואר בביאור 2(ו') שינויים במדיניות החשבונאית.

בביאור זה, בכל אותם מקומות שהחברה בחרה בחלופות חשבונאיות, שהותרו בתקני חשבונאות ו/או בבחירה במדיניות חשבונאית בנושא שבו אין הוראה מפורשת בתקני חשבונאות, הגילוי האמור ניתן **בהדגש** (אין בסימן ההדגשה האמור כדי לייחס חשיבות יתר בהשוואה ליתר המדיניות החשבונאית שלא הודגשה).

א. השקעות בחברות מוחזקות

השקעות בחברות מוחזקות של החברה, נכללות בדוחות הכספיים על בסיס השווי המאזני. החברה אינה מאחדת את דוחותיה הכספיים עם אלו של החברות הבנות שלה בשל חוסר מהותיות.

ב. עסקאות במטבע חוץ

עסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבע הפעילות של החברה לפי שער החליפין שבתוקף בתאריכי העסקאות.

נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ במועד הדיווח, מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף לאותו יום. הפרשי שער בגין הפריטים הכספיים הינם ההפרש שבין העלות המופחתת במטבע הפעילות לתחילת השנה, כשהיא מתואמת לריבית האפקטיבית ולתשלומים במשך השנה, לבין העלות המופחתת במטבע חוץ מתורגמת לפי שער החליפין לסוף השנה.

נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבעות חוץ והנמדדים לפי שווי הוגן, מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף ביום בו נקבע השווי ההוגן. פריטים לא כספיים הנקובים במטבע חוץ והנמדדים לפי עלות היסטורית, מתורגמים לפי שער החליפין שבתוקף למועד העסקה.

הפרשי שער הנובעים מתרגום למטבע הפעילות מוכרים בדרך כלל ברווח והפסד פרט להפרשים אשר מוכרים ברווח כולל אחר ופרט לאלה המהוונים לנכסים כשירים, הנובעים מתרגום של נגזרים המשמשים בגידור תזרים מזומנים, בגין החלק האפקטיבי בגידור.

ג. מכשירים פיננסיים

(1) נכסים פיננסיים שאינם נגזרים - מדיניות חשבונאית המיושמת החל מיום 1 בינואר 2018

הכרה ומדידה לראשונה בנכסים פיננסיים

החברה מכירה לראשונה בלקוחות ומכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם. יתר הנכסים הפיננסיים מוכרים לראשונה במועד בו החברה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.

ביאור 3 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ד רכוש קבוע (המשך)

נכס פיננסי נמדד לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה או להנפקה של הנכס הפיננסי למעט נכס פיננסי שנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. לקוח שאינו כולל רכיב מימון משמעותי נמדד לראשונה לפי מחיר העסקה שלו. חייבים שמקורם בנכסי חוזה, נמדדים לראשונה לפי ערכם בספרים של נכסי החוזה במועד שינוי הסיווג מנכס חוזה לחייבים.

גריעת נכסים פיננסיים

נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של החברה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי פוקעות, או כאשר החברה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה בה כל הסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי עוברים למעשה.

אם בידי החברה נותרו באופן מהותי כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות על הנכס הפיננסי, החברה ממשיכה להכיר בנכס הפיננסי.

סיווג נכסים פיננסיים לקבוצות והטיפול החשבונאי בכל קבוצה

במועד ההכרה לראשונה, נכסים פיננסיים מסווגים לאחת מקטגוריות המדידה הבאות: עלות מופחתת; שווי הוגן דרך רווח כולל אחר - השקעות במכשירי חוב; שווי הוגן דרך רווח כולל אחר - השקעות במכשירים הוניים; או שווי הוגן דרך רווח והפסד.

נכסים פיננסיים לא מסווגים מחדש בתקופות עוקבות אלא אם, ורק כאשר, החברה משנה את המודל העסקי שלה לניהול נכסי חוב פיננסיים, ובמקרה כאמור נכסי החוב הפיננסיים המושפעים מסווגים מחדש בתחילת תקופת הדיווח העוקבת לשינוי במודל העסקי.

נכס פיננסי נמדד בעלות מופחתת אם הוא מקיים את שני התנאים המצטברים להלן וכן אינו מיועד למדידה בשווי הוגן דרך רווח והפסד:

- מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו להחזיק בנכסים כדי לגבות את תזרימי המזומנים החוזיים; וכן
- התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
- מכשיר חוב נמדד בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר אם הוא מקיים את שני התנאים המצטברים להלן וכן אינו מיועד למדידה בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
- מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו מושגת הן על ידי גביית תזרימי מזומנים חוזיים והן על ידי מכירת נכסים פיננסיים; וכן

ביאור 3	עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ד	רכוש קבוע (המשך)
- התנאים החוזיים של מכשיר החוב מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.	
במקרים מסוימים, במועד ההכרה לראשונה של השקעה במכשיר הוני שאינו מוחזק למסחר, החברה בוחרת באופן שאינו ניתן לשינוי, להציג שינויים עוקבים בשווי ההוגן של המכשיר ברווח כולל אחר. בחירה זו מתבצעת על בסיס כל השקעה בנפרד.	
לחברה יתרות לקוחות, חייבים אחרים המוחזקים במסגרת מודל עסקי שמטרתו גביית תזרימי המזומנים החוזיים. תזרימי המזומנים החוזיים בגין נכסים פיננסיים אלו כוללים אך ורק תשלומי קרן וריבית אשר משקפת תמורה עבור ערך הזמן של הכסף וסיכון האשראי. בהתאם לכך, נכסים פיננסיים אלו נמדדים בעלות מופחתת.	

הערכת המודל העסקי עבור נכסי חוב

החברה מעריכה את מטרת המודל העסקי שבו מוחזק הנכס הפיננסי ברמת התיק, שכן הדבר משקף בצורה הטובה ביותר את האופן שבו מנוהל העסק ומסופק המידע להנהלה. בקביעת המודל העסקי של החברה, נלקחו בחשבון שיקולים הכוללים את:

- המדיניות והמטרות המוצהרות לגבי התיק ויישום המדיניות בפועל, ובכלל זה, האם האסטרטגיה של ההנהלה מתמקדת בקבלת ריבית חוזית, בשמירה על פרופיל ריבית מסוים, בהתאמת משך חיי הנכסים הפיננסיים למשך חיי התחייבויות קשורות כלשהן או תזרימי מזומנים צפויים, או מימוש תזרימי מזומנים באמצעות מכירת הנכסים;
- האופן שבו מוערכים ומדווחים לאנשי מפתח בהנהלה של הישות הביצועים של המודל העסקי ושל הנכסים הפיננסיים המוחזקים במודל זה;
- תדירות, הערך והעיתוי של מכירות של נכסים פיננסיים בתקופות קודמות, הסיבות למכירות וציפיות לגבי פעילות מכירה עתידית.

נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר או מנוהלים ואשר ביצועיהם מוערכים על בסיס השווי ההוגן, נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.

הערכה האם תזרימי מזומנים כוללים קרן וריבית בלבד

בבחינה האם תזרימי מזומנים חוזיים הם תזרימים של קרן וריבית בלבד, החברה בוחנת את התנאים החוזיים של המכשיר, ובמסגרת זו מעריכה האם הנכס הפיננסי כולל תנאי חוזי שעשוי לשנות את העיתוי או הסכום של תזרימי המזומנים החוזיים כך שהוא לא יקיים את התנאי האמור.

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 3 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ד רכוש קבוע (המשך)

מדידה עוקבת ורווחים והפסדים

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

בתקופות עוקבות נכסים אלו נמדדים בשווי הוגן. רווחים והפסדים נטו, לרבות הכנסות ריבית או דיבידנדים, מוכרים ברווח והפסד (למעט מכשירים נגזרים מסוימים, אשר מיועדים כמכשירים מגדרים).

נכסים פיננסיים בעלות מופחתת

נכסים אלו נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפסדים מירידת ערך. הכנסות ריבית, רווחים או הפסדים מהפרשי שער וירידת ערך מוכרים ברווח והפסד. רווח או הפסד כלשהו הנובע מגריעה, מוכר אף הוא ברווח והפסד.

השקעות במכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר

נכסים אלה נמדדים בתקופות עוקבות בשווי הוגן. הכנסות ריבית המחושבות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, רווחים או הפסדים מהפרשי שער וירידת ערך מוכרים ברווח והפסד. רווחים והפסדים אחרים נטו מוכרים ברווח כולל אחר. במועד הגריעה, רווחים והפסדים שנצברו ברווח כולל אחר מסווגים מחדש לרווח והפסד.

(2) נכסים פיננסיים שאינם נגזרים- מדיניות חשבונאית שיושמה בתקופות שקדמו ליום 1 בינואר 2018

הכרה לראשונה בנכסים פיננסיים

החברה מכירה לראשונה בהלוואות וחייבים במועד היווצרותם. יתר הנכסים הפיננסיים הנרכשים בדרך הרגילה (regular way purchase), מוכרים לראשונה במועד קשירת העסקה (trade date) בו החברה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר, משמע המועד בו התחייבה החברה לקנות או למכור את הנכס.

נכסים פיננסיים שאינם נגזרים כוללים, לקוחות, הלוואות וחייבים אחרים, מזומנים ושווי מזומנים והשקעות בנכסים פיננסיים זמינים למכירה.

גרירת נכסים פיננסיים

נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של החברה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי פוקעות, או כאשר החברה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה בה כל הסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי עוברים למעשה.

ביאור 3 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ד רכוש קבוע (המשך)

כל זכות בנכסים פיננסיים שהועברו אשר נוצרה או נשמרה על ידי החברה מוכרת בנפרד כנכס או התחייבות.

מכירות נכסים פיננסיים הנעשות בדרך הרגילה (regular way sale), מוכרות במועד קשירת העסקה (trade date), משמע, במועד בו התחייבה החברה למכור את הנכס.

לעניין קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות, ראה סעיף (3) להלן.

סיווג נכסים פיננסיים לקבוצות והטיפול החשבונאי בכל קבוצה

החברה מסווגת נכסים פיננסיים בקבוצות כלהלן:

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

נכס פיננסי מסווג כנמדד לפי שווי הוגן דרך רווח או הפסד, כאשר הוא מסווג כמוחזק למסחר. עלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח או הפסד עם התהוותן. נכסים פיננסיים אלה נמדדים בשווי הוגן והשינויים בהם נזקפים לרווח או הפסד. נכסים פיננסיים המסווגים כמוחזקים למסחר כוללים השקעות המיועדות לתשלומי פנסיה לעובדים.

הלוואות וחייבים

הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים, בעלי תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל. נכסים אלו מוכרים לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה הניתנות לייחוס. לאחר ההכרה לראשונה, הלוואות וחייבים נמדדים בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית, בניכוי הפסדים מירידת ערך.

הלוואות וחייבים כוללים מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות וחייבים אחרים.

מזומנים ושווי מזומנים כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיידי ופיקדונות לפי דרישה. שווי מזומנים כוללים השקעות לזמן קצר אשר משך הזמן ממועד ההפקדה המקורי ועד למועד הפדיון הינו עד 3 חודשים, ברמת נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי.

נכסים פיננסיים זמינים למכירה

נכסים פיננסיים זמינים למכירה הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים אשר לא סווגו לאף אחת מהקטגוריות האחרות. השקעות במכשירי חוב מסוימים, מסווגות כנכסים פיננסיים זמינים למכירה. במועד ההכרה לראשונה נכסים פיננסיים זמינים למכירה מוכרים בשווי הוגן בתוספת כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס. בתקופות עוקבות נמדדות השקעות אלה בשווי הוגן, כאשר השינויים בהן, פרט להפסדים מירידת ערך, לרווחים או הפסדים משינויים בשער החליפין ולצבירת הריבית האפקטיבית של

ביאור 3 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ד רכוש קבוע (המשך)

מכשירי חוב המסווגים כזמינים למכירה, נזקפים ישירות לרווח כולל אחר ומוצגים בקרן הון בגין נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה. כאשר ההשקעה נגרעת, הרווחים או ההפסדים שנצברו בקרן הון בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה מועברים לרווח או הפסד.

(3) התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים

התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים כוללות ספקים וזכאים אחרים והלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים.

הכרה לראשונה ומדידה עוקבת של התחייבויות פיננסיות

החברה מכירה לראשונה במכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם. יתר ההתחייבויות הפיננסיות מוכרות לראשונה במועד קשירת העסקה (trade date) בו החברה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.

התחייבויות פיננסיות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בניכוי כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס. לאחר ההכרה לראשונה, התחייבויות פיננסיות נמדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.

גרעת התחייבויות פיננסיות

התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר מחויבות החברה, כמפורט בהסכם, פוקעת או כאשר היא סולקה או בוטלה.

קיצוז מכשירים פיננסיים

נכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי כאשר לחברה קיימת באופן מיידי (currently) זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו-זמנית.

(4) מכשירים פיננסיים נגזרים, לרבות חשבונאות גידור

החברה מחזיקה מכשירים פיננסיים נגזרים לצרכי גידור סיכונים מטבע חוץ וכן נגזרים שאינם משמשים לגידור, לרבות נגזרים משובצים שהופרדו.

חשבונאות גידור - מדיניות חשבונאית המיושמת החל מיום 1 בינואר 2018

החברה מייצגת נגזרים מסוימים כמכשירים מגדרים, על מנת לגדר את השינויים בתזרימי מזומנים המתרחשים לעסקאות צפויות ברמה גבוהה ואשר נובעים משינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ ושינויים ברכיב הממד ובתזרים בגין הלוואות צמודות למדד ושינויים בתזרים ובריבית בגין הלוואות בריבית משתנה.

ביאור 3 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ד רכוש קבוע (המשך)

במועד יצירת יחסי הגידור החברה מתעדת את מטרת ניהול הסיכונים והאסטרטגיה שלה לביצוע הגידור. החברה גם מתעדת את הקשר הכלכלי בין הפריט המגודר לבין המכשיר המגדר, ובכלל זה האם השינויים בתזרימי המזומנים של הפריט המגודר ושל המכשיר המגדר צפויים לקזז אחד את השני.

חשבונאות גידור - מדיניות חשבונאית שיושמה בתקופות שקדמו ליום 1 בינואר 2018

במועד תחילת הגידור החשבונאי החברה מתעדת באופן פורמאלי את יחסי הגידור בין המכשיר המגדר והפריט המגודר, לרבות מטרת ניהול הסיכונים והאסטרטגיה של החברה לביצוע הגידור וכן האופן בו החברה תעריך את אפקטיביות יחסי הגידור.

מדידה של מכשירים פיננסיים נגזרים

נגזרים מוכרים לראשונה בשווי הוגן. עלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן. לאחר ההכרה לראשונה, נמדדים הנגזרים בשווי הוגן, כשהשינויים בשווי ההוגן מטופלים כמתואר להלן:

א. גידור כלכלי

רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של נגזרים שאינם משמשים למטרות גידור נזקפים מיידית לרווח או הפסד.

ב. גידור חשבונאי

עסקאות גידור כשירות לחשבונאות גידור בין היתר כאשר במועד יצירת הגידור קיים ייעוד ותיעוד פורמלי של יחסי הגידור ושל מטרת ניהול הסיכונים והאסטרטגיה של החברה לבצע גידור. הגידור נבחן על בסיס מתמשך ונקבע בפועל שהוא בעל אפקטיביות גבוהה במהלך תקופת הדיווח הכספי שאליו יועד הגידור. עסקאות גידור (הגנה) מטופלות כדלקמן:

בגידור תזרימי מזומנים, החלק האפקטיבי של השינויים בשווי ההוגן של המכשיר המגדר מוכר ברווח (הפסד) כולל אחר בעוד שהחלק הלא אפקטיבי מוכר מיידית לרווח או הפסד.

רווח (הפסד) כולל אחר מועבר לרווח או הפסד כאשר תוצאות עסקת הגידור נזקפות לרווח או הפסד, לדוגמה, כאשר ההכנסה או ההוצאה שגודרה מוכרת ברווח או הפסד או כאשר עסקה חזויה מתרחשת. כאשר הפריט המגודר הוא נכס או התחייבות לא פיננסיים, עלותם כוללת גם את סכום הרווח (הפסד) מהמכשיר המגדר.

במקרים בהם עסקה חזויה (FORECAST TRANSACTION) או התחייבות איתנה (FIRM COMMITMENT) כבר לא צפויות להתרחש, הסכומים שהוכרו בעבר ברווח (הפסד) כולל אחר מועברים לרווח או הפסד. כאשר מכשיר הגידור פקע או נמכר, סולק או מומש, או אם הייעוד כמכשיר גידור בוטל.

ביאור 3 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ד רכוש קבוע (המשך)

הסכומים שהוכרו בעבר ברווח (הפסד) כולל אחר נשאר ברווח (הפסד) כולל אחר עד למועד שבו העסקה החזויה או ההתקשרות האיתנה מתרחשות.

ג. נגזרים משובצים שהופרדו ושאינם משמשים לגידור

נגזרים משובצים מופרדים מהחוצה המארח ומטופלים בנפרד אם: (א) אין קשר הדוק בין המאפיינים הכלכליים והסיכונים של החוצה המארח ושל הנגזר המשובץ, (ב) מכשיר נפרד בעל אותם תנאים כשל הנגזר המשובץ היה עומד בהגדרת נגזר ו- (ג) המכשיר המשולב אינו נמדד לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד.

שינויים בשווי ההוגן של נגזרים משובצים שהופרדו נזקפים לרווח והפסד, כהכנסות או הוצאות מימון

(5) הון מניות רגילות

מניות רגילות מסווגות כהון.

ד. רכוש קבוע

(1) הכרה ומדידה

פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מצטברים מירידת ערך.

העלות של פריטי הרכוש הקבוע נקבעה לפי שווים ההוגן ליום 1 בינואר 2013, מועד המעבר ל- IFRS (עלות נחשבת).

העלות כוללת יציאות הניתנות לייחוס במישרין לרכישת הנכס. עלות נכסים שהוקמו באופן עצמי כוללת את עלות החומרים ושכר עבודה ישיר, עלויות אשראי שהונו וכן כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה. כמו כן, ככל שקיימת מחויבות לפירוק ופינוי או שיקום אתר, יש לייחס אומדן עלויות פירוק, פינוי הפריטים ושיקום האתר בו ממוקם הפריט.

כאשר לחלקי רכוש קבוע משמעותיים ביחס לסך העלות של הפריט יש אורך חיים שונה, הם מטופלים כפריטים נפרדים (רכיבים משמעותיים) של הרכוש הקבוע ומופחתים בנפרד לפי שיטת הרכיבים.

רווח או הפסד מגריעת פריט רכוש קבוע נקבעים לפי השוואת התמורה נטו מגריעת הנכס לערכו בספרים, ומוכרים נטו בסעיף הכנסות אחרות או הוצאות אחרות, לפי העניין, בדוח רווח והפסד.

רכוש קבוע כולל גם נכסי נדל"ן המושכרים לצדדים שלישיים לתקופות ארוכות. בשל כך שנכסים אלו הם חלק מנכסי התשתית הנמלית שמחזיקה החברה, נכסים אלו הינם בלתי נפרדים מתשתית זו.

ביאור 3 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ד רכוש קבוע (המשך)

(2) עלויות עוקבות

עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע ועלויות עוקבות אחרות מוכרות כחלק מהערך בספרים של רכוש קבוע אם צפוי כי ההטבה הכלכלית העתידית הגלומה בהן תזרום אל החברה ואם עלותן ניתנת למדידה באופן מהימן. הערך בספרים של חלק מפריט רכוש קבוע שהוחלף, נגרע.

עלויות תחזוקה שוטפות של פריטי רכוש קבוע נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.

(3) פחת

פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים. סכום בר פחת הוא העלות של הנכס או סכום אחר המחליף את העלות, בניכוי ערך השייר של הנכס.

נכס מופחת כאשר הוא זמין לשימוש, דהיינו כאשר הוא הגיע למיקום ולמצב הדרושים על מנת שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה.

פחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל חלק מפריטי הרכוש הקבוע, מאחר ושיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של ההטבות הכלכליות העתידיות הגלומות בנכס בצורה הטובה ביותר. נכסים חכורים בחכירה מימונית מופחתים על פני התקופה הקצרה מבין תקופת החכירה ואורך החיים השימושיים של הנכסים.

אומדן אורך החיים השימושיים לתקופה השוטפת ולתקופות ההשוואה הינו כדלקמן:

• שוברי גלים	50 שנים	(נכלל בקבוצת "תשתיות ומבנים ימיים")
• רציפים	30 שנים	(נכלל בקבוצת "תשתיות ומבנים ימיים")
• כבישים ושטחים תפעוליים	20 שנים	(נכלל בקבוצת "תשתיות ומבנים ימיים")
• מבנים יבשתיים	15-25 שנים	
• ציוד מחשב	5 שנים	(נכלל בקבוצת "מערכות מידע וציוד")
• ציוד אחר וריהוט	15-20 שנים	(נכלל בקבוצת "מערכות מידע וציוד")
• קרקעות	40-42 שנים	עד תום תקופת ההסמכה

האומדנים בדבר שיטת הפחת ואורך החיים השימושי נבחנו על ידי מערכי שווי חיצוניים בלתי תלויים ובעלי ניסיון בתחום. שינויים מטופלים כשינוי אומדן בדרך של "מכאן ואילך".

ה. ירידת ערך

(1) נכסים פיננסיים שאינם נגזרים - מדיניות חשבונאית המיושמת החל מיום 1 בינואר 2018

החברה מכירה בהפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות המופחתת והשקעות במכשירי חוב הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.

החברה בחרה למדוד את ההפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין לקוחות בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר.

לגבי נכסי חוב אחרים, החברה מודדת את ההפרשה להפסדי אשראי חזויים בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר, פרט להפרשות להלן, אשר נמדדות בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים בגין אירוע כשל בתקופה של 12 חודשים:

- מכשירי חוב אשר נקבע כי הינם בעלי סיכון אשראי נמוך במועד הדיווח; וכן
 - מכשירי חוב אחרים ופיקדונות, עבורם סיכון האשראי לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה.
- בעת ההערכה האם סיכון האשראי של נכס פיננסי עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה וההערכה של הפסדי אשראי חזויים, החברה מביאה בחשבון מידע סביר וניתן לביסוס, שהינו רלוונטי וניתן להשגה ללא עלות או מאמץ מופרזים. מידע כאמור כולל מידע כמותי ואיכותי, וכן ניתוח, בהתבסס על ניסיון העבר של החברה ועל הערכת האשראי המדווחת, והוא כולל מידע צופה פני עתיד.
- החברה מחשיבה נכס פיננסי כנמצא בכשל, כאשר:
- אין זה סביר שהלווה יעמוד במלוא מחויבויותיו לתשלום כלפי החברה; או
 - התשלומים החזויים בגין הנכס הפיננסי נמצאים בפיגור של יותר מ-90 יום.
- החברה מחשיבה מכשיר חוב כבעל סיכון אשראי נמוך, כאשר דירוג סיכון האשראי שלו שקול להגדרה הגלובלית והמובנת של 'דרגת השקעה'.

הפסדי אשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר הינם הפסדי אשראי חזויים הנובעים מכל אירועי הכשל האפשריים לאורך כל חיי המכשיר הפיננסי. הפסדי אשראי חזויים בתקופה של 12 חודשים הינם החלק של הפסדי האשראי החזויים הנובעים מאירועי כשל אפשריים במהלך תקופה של 12 חודשים ממועד הדיווח. התקופה המרבית שנלקחת בחשבון בהערכת הפסדי האשראי החזויים היא התקופה החוזית המרבית שלאורכה החברה חשופה לסיכון אשראי.

ביאור 3 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ה ירידת ערך (המשך)

מדידת הפסדי אשראי חזויים

הפסדי אשראי חזויים מהווים אומדן משוקלל-הסתברויות של הפסדי אשראי. הפסדי אשראי נמדדים לפי הערך הנוכחי של הפער בין תזרימי המזומנים שהחברה זכאית להם לפי החוזה לבין תזרימי המזומנים שהחברה צופה לקבל. הפסדי האשראי החזויים מהווים לפי שיעור הריבית האפקטיבית של הנכס הפיננסי.

נכסים פיננסיים פגומים עקב סיכון אשראי

בכל מועד דיווח, החברה מעריכה האם נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת ומכשירי חוב הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר, הפכו לפגומים עקב סיכון אשראי. נכס פיננסי הינו פגום עקב סיכון אשראי כאשר התרחש אחד, או יותר, מהאירועים שיש להם השפעה שלילית על תזרימי המזומנים העתידיים שנאמדו בגין נכס פיננסי זה.

ראיה שנכס פיננסי הינו פגום כוללת את האירועים הבאים:

- קושי פיננסי משמעותי של המנפיק או הלווה;
- הפרה של חוזה, כגון אירוע כשל או אירוע פיגור בתשלומים;
- ארגון מחדש של הלוואה או תשלום המגיע לחברה בתנאים אשר החברה לא הייתה שוקלת במקרים אחרים;

(2) נכסים פיננסיים שאינם נגזרים- מדיניות חשבונאית שיושמה בתקופות שקדמו ליום 1 בינואר 2018

- צפוי שהלווה יגיע לפשיטת רגל או לשינוי מבני פיננסי אחר; או
 - היעלמות שוק פעיל לנכס פיננסי עקב קשיים פיננסיים;
- ירידת ערך של נכס פיננסי שאינו מוצג בשווי הוגן דרך רווח או הפסד נבחנת כאשר קיימת ראייה אובייקטיבית לכך שאירוע הפסד התרחש לאחר מועד ההכרה לראשונה בנכס ואירוע הפסד זה השפיע באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים של הנכס הניתן לאמידה מהימנה.

ראייה אובייקטיבית לכך שחלה ירידת ערך של נכסים פיננסיים עשויה לכלול:

- הפרת חוזה על ידי חייב;
- ארגון מחדש של סכום המגיע לחברה בתנאים אשר החברה לא הייתה שוקלת במקרים אחרים;

ביאור 3 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ה ירידת ערך (המשך)

- קיום סממנים לכך שחייב או מנפיק חוב יפשוט רגל;
- שינויים בסביבה הכלכלית שמעידים על חדלות פירעון של מנפיקי חוב או היעלמות שוק פעיל עבור נייר ערך;
- מידע נצפה שמצביע על כך שקיימת ירידה הניתנת למדידה בתזרים מזומנים צפוי מקבוצה של נכסים פיננסיים.

ראיות לירידת ערך של מכשירי חוב ומכשירים פיננסיים זמינים למכירה

החברה בוחנת ראיות לירידת ערך לגבי הלוואות, יתרות לקוחות, חייבים אחרים ונכסים פיננסיים זמינים למכירה ברמת הנכס הבודד. יתרות הלקוחות, ההלוואות, חייבים אחרים ונכסים פיננסיים זמינים למכירה שהינן משמעותיות באופן פרטני נבחנות ספציפית לירידת ערך. לגבי יתרות ההלוואות, הלקוחות, החייבים והנכסים הפיננסיים הזמינים למכירה, אלה אשר בגינן לא זוהתה ירידת ערך ספציפית וכן, לגבי יתרות שאינן משמעותיות באופן פרטני, לא מבוצעת בחינת ירידת ערך קולקטיבית היות שלדעת החברה לבחינה נוספת של ירידת ערך ברמה הקולקטיבית אין השפעה על הדוחות הכספיים והיא איננה מהותית.

(3) נכסים שאינם פיננסיים

עיתוי בחינת ירידת ערך

הערך בספרים של הנכסים הלא פיננסיים של החברה, שאינם נכסי מס נדחים, נבדק בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך. באם קיימים סימנים, כאמור, מחושב אומדן סכום בר ההשבה של הנכס. החברה בחנה במועד הדיווח סימנים כאמור ולא זיהתה.

קביעת יחידות מניבות מזומנים

למטרת בחינת ירידת ערך, הנכסים אשר אינם ניתנים לבחינה פרטנית מקובצים יחד לקבוצת הנכסים הקטנה ביותר אשר מניבה תזרימי מזומנים משימוש מתמשך, אשר הינם בלתי תלויים בעיקרם בנכסים אחרים ובקבוצות נכסים אחרות ("יחידה מניבת מזומנים").

החברה קבעה כי כל נכסי החברה, לרבות הנמלים החדשים, נכללים ביחידה מניבת מזומנים אחת וזאת בהתבסס על:

א. החובה להעמיד נכסים לשימוש חברות הנמל. אין ביכולת החברה לסגור נמל שאינו רווחי או מפסיד לפי שיקול דעתה. באופן דומה, חנ"י מתכננת ומפתחת נמלים בכפוף למדיניות הממשלה ולהוראות

ביאור 3 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ה ירידת ערך (המשך)

השרים. כמו כן החברה מבצעת עבודות להקמת נמל חדש רק בהתאם לתקציב פיתוח מאושר על ידי השרים. הפעלת נמל אינה אפשרית בלא קבלת כתב הסמכה כדין מהשרים הממונים.

ב. הכנסות חנ"י נקבעות בעיקר בהתאם למטענים המשוענים בנמלים. התעריפים המשולמים לחברה נקבעו בצווים ולפיכך תקבול בגין המטען יגיע לחברה ללא קשר לנמל בו הוא נטען או נפרק, לרבות בנמלים החדשים לכשיוקמו.

ג. קיימת תלות בין תזרימי המזומנים בחברה כמכלול, הן בשל המחויבות של חנ"י להעמיד נכסים בתחום נמל לשימוש נמלי והן לאור מנגנון ההתחשבנות בין חנ"י לבין חברות הנמל אשר כורך בין תזרימי המזומנים הנובעים מכל פעילות.

מדידת סכום בר השבה

הסכום בר ההשבה של נכס או של יחידה מניבת מזומנים הינו הגבוה מבין שווי שימוש לבין שווי הוגן, בניכוי עלויות מימוש.

הכרה בהפסד מירידת ערך

הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של נכס או של יחידה מניבת מזומנים עולה על הסכום בר ההשבה, ונזקפים לרווח והפסד.

ו. הטבות לעובדים

(1) הטבות לאחר סיום העסקה

(א) תכנית להפקדה מוגדרת

תכנית להפקדה מוגדרת הינה תכנית שלפיה החברה משלמת תשלומים קבועים לישות נפרדת מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים לאחר סיום העסקה. מחויבויות החברה להפקיד בתכנית הפקדה מוגדרת, נזקפות כהוצאה לרווח או הפסד בתקופות שבמהלכן סיפקו העובדים שירותים קשורים. התחייבויות להפקיד בתכנית הפקדה מוגדרת אשר עומדות לתשלום תוך יותר מ-12 חודשים מתום התקופה בה העובדים סיפקו את השירות, מוכרות לפי ערכן הנוכחי.

(ב) תכנית להטבה מוגדרת

תכנית להטבה מוגדרת הינה תכנית הטבה לאחר סיום העסקה שאינה תכנית להפקדה מוגדרת. מחויבות החברה, המתייחסת לתכנית הטבה מוגדרת בגין הטבות לאחר סיום העסקה, מחושבת לגבי כל תכנית בנפרד על ידי אומדן הסכום העתידי של ההטבה שתגיע לעובד בתמורה לשירותיו בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות. הטבה זו מוצגת לפי ערכה הנוכחי. החברה קובעת את הריבית על ההתחייבות בגין הטבה מוגדרת על ידי הכפלת ההתחייבות האמורה בשיעור ההיוון ששימש למדידת המחויבות בגין הטבה מוגדרת, כפי ששניהם נקבעו בתחילת תקופת הדיווח השנתית.

שיעור ההיוון בו נעשה שימוש לחישוב הערך הנוכחי של ההתחייבות בגין תכנית הטבה מוגדרת נקבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב קונצרניות צמודות באיכות גבוהה שהמטבע שלהן הינו שקל, ושמועד פירעון דומה לתנאי המחויבות של החברה (להלן – "וקטור שוק עמוק"). החישובים נערכים מידי שנה על ידי אקטואר מוסמך לפי שיטת יחידת הזכאות החזויה הרואה בכל תקופת שירות כיצירת יחידה נוספת של זכאות להטבה ומודדת כל יחידה בנפרד על מנת לבנות את המחויבות הסופית (להלן – "שיטת הזכאות החזויה").

רוב התחייבויות החברה לתשלומי פנסיה אינן מופקדות לתוכניות להפקדה מוגדרת. סכומים המיועדים לתשלומים בקשר להתחייבויות אלו, מופקדים בחשבונות בנק ייעודיים על פי הסכמי הפנסיה עליהם חתומה החברה (להלן: "השקעות החברה המיועדות").

ביאור 3 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ז הפרשות (המשך)

השקעות החברה המיועדות, אינן עומדות בהגדרת נכסי תוכנית, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 19 הטבות עובד. לעניין הטיפול בהשקעות אלו, התחייבויות החברה בהסכמי הפנסיה, נקבעה בהתאם לכללים אותם מפרסם אגף שוק ההון ובכללם חישוב ההתחייבות מתבסס על ריבית בשיעור הוקטור חסר סיכון (להלן – "וקטור חסר סיכון").

מדידה מחדש של המחויבות להטבה מוגדרת כוללת רווחים והפסדים אקטואריים, **מדידות מחדש מזקפות מידית, דרך רווח כולל אחר ישירות לעודפים.**

עלויות ריבית בגין מחויבות להטבה מוגדרת, מוצגות בסעיפי הכנסות והוצאות מימון בהתאמה.

(2) הטבות אחרות לעובדים לטווח ארוך

המחויבות נטו של החברה בגין הטבות לעובדים לטווח ארוך, שאינן מתייחסות לתכניות הטבה לאחר סיום העסקה, היא בגין סכום ההטבה העתידית המגיעה לעובדים בגין שירותים שהוענקו בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות. סכום הטבות אלו מהווה לערכו הנוכחי, כאשר שיעור ההיוון של המחויבות נקבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח על וקטור שוק עמוק.

החישוב נעשה לפי שיטת יחידת הזכאות החזויה. רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים ישירות לרווח או הפסד בתקופה בה הם נוצרו.

(3) הטבות עובד לטווח קצר

מחויבויות בגין הטבות לעובדים לזמן קצר נמדדות על בסיס לא מהוון, וההוצאה נזקפת בעת שניתן השירות המתייחס או במקרה של היעדרויות שאינן נצברות (כמו חופשת לידה) – בעת ההיעדרות בפועל.

הפרשה בגין הטבות לעובדים לזמן קצר בגין בונוס במזומן מוכרת בסכום הצפוי להיות משולם, כאשר לחברה יש מחויבות נוכחית משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את המחויבות.

סיווג הטבות לעובדים, לצרכי מדידה, כהטבות לטווח קצר או כהטבות אחרות לטווח ארוך נקבע בהתאם לתחזית החברה לסילוק המלא של ההטבות.

ז. הפרשות

הפרשה מוכרת כאשר לחברה יש מחויבות נוכחית, משפטית או משתמעת, כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, הניתנת לאמידה באופן מהימן, וכאשר צפוי כי ידרש תזרים שלילי של הטבות כלכליות לסילוק המחויבות. **הערך**

ביאור 3 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ז הפרשות (המשך)

בספרים של ההפרשה מותאם בכל תקופה על מנת לשקף את חלוף הזמן. סכום התיאום מוכר כהוצאות מימון.

(1) הפרשה לאיכות הסביבה

בהתאם למדיניות המוצהרת של החברה לשימור הסביבה ובהתאם לדרישות החוק, החברה מבקשת מהגורמים המחזיקים בקרקע, במועד בו נודע לחברה על קרקע מזוהמת, את תיקונה. ככל שהקרקע מוחזקת ע"י החברה, מוכרת הפרשה לאיכות הסביבה בגין האתר בו נמצאת הקרקע המזוהמת.

(2) תביעות משפטיות

הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לחברה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, יותר סביר מאשר לא (more likely than not) כי החברה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר השפעת ערך הזמן מהותית, נמדדת ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי.

(3) היטלים

היטלים המוטלים על החברה על ידי מוסדות ממשלה באמצעות חקיקה, מטופלים בהתאם לפרשנות 21 IFRIC, לפיה ההתחייבות לתשלום ההיטל תוכר רק בעת קרות האירוע היוצר את המחויבות לתשלום.

ח. הכנסות

מדיניות חשבונאית המיושמת החל מיום 1 בינואר 2018

החברה מכירה בהכנסות כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה או השירות שהובטחו. ההכנסה נמדדת לפי סכום התמורה לו החברה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח, מלבד סכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים

מדיניות חשבונאית שיושמה בתקופות שקדמו ליום 1 בינואר 2018

הכנסות מוכרות בדוח רווח או הפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן. ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה.

ביאור 3 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ח ההכנסות (המשך)

זיהוי חוזה

החברה מטפלת בחוזה עם לקוח רק כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:

- (א) הצדדים לחוזה אישרו את החוזה (בכתב, בעל פה או בהתאם לפרקטיקות עסקיות נהוגות אחרות) והם מחויבים לקיים את המחויבויות המיוחסות להם;
- (ב) החברה יכולה לזהות את הזכויות של כל צד לגבי המוצרים או השירותים אשר יועברו;
- (ג) החברה יכולה לזהות את תנאי התשלום עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו;
- (ד) לחוזה יש מהות מסחרית (כלומר הסיכון, העיתוי והסכום של תזרימי המזומנים העתידיים של הישות חזויים להשתנות כתוצאה מהחוזה); וכן
- (ה) צפוי שהחברה תגבה את התמורה לה היא זכאית עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו ללקוח.

זיהוי מחויבויות ביצוע

החברה מעריכה במועד ההתקשרות בחוזה את הסחורות או השירותים שהובטחו במסגרת חוזה עם לקוח ומזהה כמחויבות ביצוע כל הבטחה להעביר ללקוח אחד מהשניים הבאים:

- (א) סחורה או שירות (או חבילה של סחורות או שירותים) שהם נפרדים; או
- (ב) סדרה של סחורות או שירותים נפרדים שהם למעשה זהים ויש להם אותו דפוס העברה ללקוח.

החברה מזהה סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח כנפרדים כאשר הלקוח יכול להפיק תועלת מהסחורה או השירות בעצמו או ביחד עם משאבים אחרים הניתנים להשגה בנקל ללקוח וכן ההבטחה של החברה להעביר את הסחורה או השירות ללקוח ניתנת לזיהוי בנפרד מהבטחות אחרות בחוזה.

קביעת מחיר העסקה

מחיר העסקה הוא סכום התמורה לו החברה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח, מלבד סכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים. בעת קביעת מחיר העסקה החברה מביאה בחשבון את ההשפעות של כל הבאים: תמורה משתנה, קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה, תמורה שלא במזומן ותמורה שיש לשלם ללקוח.

קיום מחויבויות ביצוע

ביאור 3 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ח ההכנסות (המשך)

הכנסות מוכרות כאשר החברה מקיימת מחויבות ביצוע על ידי העברת שליטה על סחורה או שירות שהובטחו ללקוח.

להלן מדיניות ההכרה בהכנסה בקשר לכל סוג הכנסה:

(1) דמי תשתית

הכנסות מדמי תשתית שגבתה חברת נמל בעבור חנ"י מוכרות על בסיס עיתוי פריקה, טעינה ושחרור מטענים מהנמל במהלך התקופה.

(2) דמי שימוש

הכנסה מדמי שימוש לפי הרכיב הקבוע מוכרת באופן יחסי על פני התקופה.

הכנסה מדמי שימוש לפי הרכיב המשתנה מוכרת על בסיס עיתוי פריקה, טעינה ושחרור מטענים מהנמל במהלך התקופה.

(3) תשלומים בגין שירותים נמליים

הכנסות בגין תשלומים שגבתה חברת נמל בעבור חנ"י בעד שירות שנתן מי שאינו חברת נמל, מוכרות על בסיס עיתוי פריקה, טעינה ושחרור המטענים במהלך התקופה. החברה מכירה במלוא ההכנסות המתקבלות בגין השירותים האמורים, ומתחשבת עם חברות הנמל בשל סכומים על ידי ביצוע הפחתות כאמור בסעיף (5) להלן.

(4) מתן זכויות שימוש אחרות במקרקעין

הכנסות ממתן זכויות במקרקעין נזקפות באופן יחסי על פני תקופת ההסכם. החברה מכירה במלוא ההכנסות המתקבלות מבעלי הרשאה, אולם מתחשבת עם חברות הנמל בשל סכומים אלו על ידי ביצוע הפחתות כמתואר בסעיף (5) להלן.

(5) תשלום לחברות נמל

בהתאם לצו, חנ"י מעבירה לחברת הנמל הרלבנטית 75% מהכנסותיה נטו (הכנסות בניכוי הוצאות) מזכויות במקרקעין המצויים בנמל אשדוד ובנמל חיפה ואשר הוענקו ערב יום התחילה למי שאינו חברת הנמל, אך למעט הכנסות בגין זכויות במקרקעין שהוענקו למספנות ישראל ובכפוף להתאמות מסוימות וכן מעבירה לחברות הנמל, סכום המהווה 75% מההכנסות נטו מתשלומים בגין שירותים נמליים (הכנסות בניכוי הוצאות).

העברות אלו נזקפות לרווח והפסד במקביל לקצב ההכרה בהכנסה.

ביאור 3 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ח ההכנסות (המשך)

הטפול החשבונאי הנהוג ככלל על פי IFRS 15 הוא שסכומים שמשולמים ללקוח יוצגו כקיצוז מהכנסות אלא אם ניתן להראות שהלקוח מספק שירות או סחורה מובחנים שאז סכומים אלו יוצגו כהוצאה. במקרה דנן, לאור העובדה כי חברות הנמל לא מספקות שירות ספציפי ומזוהה בגינו הן זכאיות לקבלת סכומים כאמור, הוצגו הסכומים המשולמים בגין הכנסות נטו משטחים לבנים כהקטנת מחזור ההכנסות (מאחר וסכום זה מתייחס לכלל מקורות ההכנסה הוא הוצג בשורה נפרדת במסגרת ביאור ההכנסות).

ט. חכירות

(1) נכסים חכורים

לצורך סיווג חכירות כמימוניות או תפעוליות החברה בוחנת במועד ההתקשרות, על פי הכללים שנקבעו ב-17IAS האם הועברו באופן מהותי כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות על הנכס נשוא החכירה. במסגרת בחינה זו החברה מביאה בחשבון את אופי התשלומים שנקבע בהסכם, לרבות משקל הרכיב המשתנה בתשלומים, לצד גורמים נוספים.

חכירות מקרקעי החברה מרשות מקרקעי ישראל בהן נושאת החברה באופן מהותי בכל הסיכונים והתשלומים מהנכס, מסווגות כחכירות מימוניות.

בחכירה של קרקע ומבנים, מרכיבי הקרקע והמבנים נבחנים בנפרד לצרכי סיווג החכירות, כאשר שיקול משמעותי בסיווג מרכיב הקרקע הינו העובדה כי קרקע בדרך כלל בעלת אורך חיים בלתי מוגדר.

ראה גם ביאור 10 (ב') בדבר הרכוש הקבוע.

(2) נכסים מוכרים ותקבולים בגין חכירה

הזכויות שניתנו לחברות הנמל, תאגידים מורשים ואחרים, מסווגות כחכירות תפעוליות.

תקבולים במסגרת חכירה תפעולית, למעט דמי חכירה מותנים, נזקפים לרווח או הפסד לפי שיטת הקו הישר, לאורך תקופת החכירה. תמריצי חכירה ששולמו לחוכרים וכן תמריצי חכירה שהתקבלו מהחוכרים מוכרים לפי שיטת הקו הישר, לאורך תקופת החכירה.

ראה גם ביאור 25 בדבר חכירות תפעוליות.

י. הכנסות והוצאות מימון

הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית והצמדה בגין סכומים שהושקעו, שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ורווחים ממכשירים מגדרים המוכרים ברווח או הפסד. הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן, באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית.

הוצאות מימון כוללות שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, הוצאות ריבית בגין תוכנית הטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה, הוצאות ריבית לרשויות המס ואחרות.

שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללים גם הכנסות מדיבידנדים וריביות.

ביאור 3 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

הוצאות מימון כוללות הפסדים ממימוש נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר, שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד והפסדים ממכשירים מגדרים המוכרים ברווח והפסד.

בדוחות על תזרימי מזומנים, ריבית שהתקבלה ודיבידנדים שהתקבלו מוצגים במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות השקעה.

רווחים והפסדים מהפרשי שער בגין נכסים והתחייבויות פיננסיים, מדווחים בנטו כהכנסות מימון או הוצאות מימון, כתלות בתנודות שער החליפין, וכתלות בפוזיציה שלהן (רווח או הפסד בנטו).

יא. מסים על ההכנסה

מסים על הכנסה כוללים מסים שוטפים ומסים נדחים. מסים שוטפים ומסים נדחים נזקפים לדוח רווח או הפסד או נזקפים ישירות להון או לרווח כולל אחר במידה ונובעים מפריטים אשר מוכרים ישירות בהון או ברווח כולל אחר.

מסים שוטפים

המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם (או להתקבל) על ההכנסה החייבת במס לשנה, כשהוא מחושב לפי שיעורי המס החלים לפי החוקים הקיימים למועד הדיווח. מסים שוטפים כוללים גם מסים בגין שנים קודמות.

קיצוז נכסי והתחייבויות מסים שוטפים

החברה מקצזת נכסי והתחייבויות מסים שוטפים במידה וקיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיצוז נכסי והתחייבויות מסים שוטפים, וכן קיימת כוונה לסלק נכסי והתחייבויות מסים שוטפים על בסיס נטו או שנכסי והתחייבויות המסים השוטפים מיושבים בו זמנית.

עמדות מס לא וודאיות

הפרשה בגין עמדות מס לא וודאיות, לרבות הוצאות מס וריבית נוספות, מוכרת כאשר יותר צפוי מאשר לא כי החברה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות או כאשר חקיקה ייחודית אשר חלה על החברה באופן ספציפי, פקעה או עמדת לפקוע וטרם הוארכה על ידי המחוקק.

מסים נדחים

ההכרה במסים נדחים הינה בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח כספי לבין ערכם לצרכי מסים. החברה לא מכירה במסים נדחים לגבי הפרשים זמניים הבאים:

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 3 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

- ההכרה לראשונה בנכסים ובהתחייבויות בעסקה שאינה מהווה צירוף עסקים ושאין משפיעה על הרווח החשבונאי ועל הרווח לצרכי מס; וכן
 - הפרשים הנובעים מהשקעה בחברות בנות, בהסדרים משותפים ובחברות כלולות, במידה והחברה שולטת במועד היפוך הפרש וכן, צפוי שהם לא יתהפכו בעתיד הנראה לעין, בין אם בדרך של מימוש השקעה ובין אם בדרך של חלוקת דיבידנדים בגין השקעה.
- המדידה של מסים נדחים משקפת את השלכות המס שינבעו מהאופן בו החברה צופה, בתום תקופת הדיווח, להשיב או לסלק את הערך בספרים של נכסים והתחייבויות.

המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על הפרשים הזמניים במועד בו ימומשו, בהתבסס על החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה למועד הדיווח.

נכס מס נדחה מוכר בספרים בגין הפסדים מועברים, הטבות מס והפרשים זמניים הניתנים לניכוי כאשר צפוי שבעתיד תהיה הכנסה חייבת, שכנגדה ניתן יהיה לנצל אותם. נכסי המסים הנדחים נבדקים בכל מועד דיווח, ובמידה ולא צפוי כי הטבות המס המתחייבות יתממשו, הם מופחתים. החברה הכירה בנכסי מיסים נדחים עד לגובה ההתחייבויות מס נדחה שהוכרו בדוחות הכספיים.

נכסי מיסים נדחים שלא הוכרו מוערכים מחדש בכל מועד דיווח ומוכרים במידה והשתנה הצפי כך שצפוי שבעתיד תהיה הכנסה חייבת, שכנגדה ניתן יהיה לנצל אותם.

קיצוז נכסי והתחייבויות מסים נדחים

החברה מקזזת נכסי והתחייבויות מסים נדחים במידה וקיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיצוז נכסי והתחייבויות מסים נדחים, והם מיוחסים לאותה הכנסה חייבת במס הממוסה על ידי אותה רשות מס באותה חברה נישומה.

יב. עלויות אשראי

החברה מהוונת עלויות אשראי הקשורות להקמה של נכסים כשירים אשר נדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתם לשימוש המיועד.

היוון עלויות האשראי מתחיל במועד שבו הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו, התחילו הפעולות להכנת הנכס ונגרמו עלויות אשראי, ומסתיים כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת הנכס הכשיר לשימוש המיועד. הסכום של עלויות האשראי המהוון בתקופת הדיווח כולל עלויות אשראי ישירות.

יג. הכנסות מראש בגין מיצוע הכנסות

1. כאמור בביאור 3 ט' להלן, עד לשנת 2010, החכרת הנכסים על ידי החברה לחברות הנמל טופלה כחכירה מימונית מאחר ובהתאם לתנאי החכירה הועברו מרבית הסיכונים וההטבות לחברות הנמל.

ביאור 3 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

בעקבות הרפורמה בתעריפים בחודש אוקטובר 2010 (להלן- "הרפורמה בתעריפים"), נבחן ונמצא שלאור שינוי התנאים של החכרת הנכסים, מרבית הסיכונים וההטבות הנובעים מהנכסים נותרו בידי החברה ולפיכך שונה סיווג החכירה לחברות הנמל, מחכירה מימונית לחכירה תפעולית, בדרך של מכאן ולהבא.

לעומת זאת, חברות הנמל הציגו את חכירת הנכסים מהחברה כחכירה תפעולית החל מהדוחות הכספיים לשנת 2009 בדרך של תיקון למפרע של דוחותיהן הכספיים לשנים 2005-2008.

החברה פנתה לסגל רשות ניירות ערך בנושא בפניה מקדמית. סגל הרשות הביע את דעתו בנושא ולפיה החברה נדרשת לטפל בהסכם החכירה מול חברות הנמל כחכירה תפעולית מאז ומעולם.

החברה קיבלה את עמדת הרשות, ובחנה את השפעת התיקון כאמור על דוחותיה הכספיים לתקופות קודמות. לאור בדיקה זו, וזאת בין היתר בהתחשב בכך שהחברה בחרה את הקלת העלות הנחשבת (DEEMED COST) במועד המעבר ל-IFRS, היא הגיעה למסקנה שמדובר בטעות שאינה מהותית.

2. לעמדת החברה אשר מבוססת על חוות דעת מקצועיות של יועציה, אורך החיים של רציפים הינו 30 שנה. עמדה זו עולה בקנה אחד עם עמדת רשות החברות הממשלתיות ומקובלת על-ידה.

3. בעקבות דיונים שקיימה החברה עם רשות חברות ממשלתיות בנושא, נמסר לה כי לעמדת רשות החברות הממשלתיות, במידה ויש בידי החברה מידע מהימן משנת 2005 לגבי ההשקעות החזויות עד לתום תקופת הזיכיון, על החברה לקחת זאת בחשבון בעת חישוב המיצוע בקו ישר לאורך תקופת החכירה. בהיעדר מידע מהימן כאמור, מקבלת רשות החברות הממשלתיות את עמדת החברה לפיה יש לפרוס את המיצוע על פני אומדן תקופת החיים הכלכליים של הנכסים ללא שיפורים והתאמות, דהיינו על בסיס 30 שנה.

4. עמדת החברה היא שלא נדרש להביא בחשבון השקעות אלו אבל מאחר ולא ניתן לבצע אומדן מהימן של השקעות אלו הרי שבכל מקרה אין הבדל בין עמדת החברה לבין עמדת רשות החברות הממשלתיות בנושא.

5. בהתאם לכך, רשמה חנ"י הכנסה מראש בקשר עם מיצוע ההכנסות שהתקבלו מחברות הנמל בשנים 2005-2010. חנ"י בדעה כי מיצוע ההכנסות בספריה ופריסת הסעיף "הכנסות מראש בגין חכירה תפעולית" צריכים להתבסס על אורך חיי הנכסים, שהינו כ-30 שנים. יתרת ההכנסות מראש נכון ליום 31 בדצמבר, 2017 הינה כ-128 מיליוני ש"ח. לאור הקלת העלות הנחשבת (Deemed cost) הוכרה יתרת ההכנסה הנדחית במועד המעבר ל-IFRS כנגד עלות הרכוש הקבוע. בהקשר הזה יצוין כי יתרת ההוצאות מראש שנכללת בספרי חברות הנמל בקשר עם המיצוע האמור הינה גבוהה משמעותית מהיתרה שנכללת בספרי החברה והיא מסתכמת ליום 31 בדצמבר 2017 בכ-552 מיליוני ש"ח.

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 3 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

יד. תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו

תקן/פרשנות/תיקון	נושא	תחילת הוראות מעבר	השפעות צפויות
פרשנות של דיווח כספי בינלאומי IFRIC 23, עמדות מס לא וודאיות	הפרשנות מבהירה כיצד ליישם את דרישות ההכרה והמדידה של IAS 12 כאשר קיימת אי וודאות לגבי עמדות מס. בהתאם לפרשנות, במסגרת קביעת הכנסה חייבת (הפסד) לצורך מס, בסיסי המס, הפסדים מועברים לצורך מס, זיכויי מס שלא נוצלו ושיעורי המס במקרה של אי וודאות, על הישות להעריך האם צפוי (probable) שרשות המס תקבל את עמדת המס שנגקטה על ידה. ככל שצפוי שרשות המס תקבל את עמדת המס שנגקטה הישות, הישות תכיר בהשלכות המס על הדוחות הכספיים בהתאם לאותה עמדת מס. מאידך, כאשר לא צפוי שרשות המס תקבל את עמדת המס שנגקטה, על ישות לשקף את אי הוודאות בספרים באמצעות שימוש באחת מהשיטות הבאות: הסכום הסביר ביותר (most likely outcome) או תוחלת הסכום הצפוי (the expected value). הפרשנות מבהירה כי כאשר בוחנים האם צפוי או לא צפוי שרשות המס תקבל את עמדת המס שנגקטה על ידי הישות, יש להניח שרשות המס תבחן את הסכומים שיש לה זכות לכך וכן שהיא מודעת לכל המידע הרלוונטי בבחינה זו. כמו כן, בהתאם לפרשנות יש להתחשב בשינויים בנסיבות או במידע חדש אשר עשויים לשנות הערכה זו. בנוסף, הפרשנות מדגישה את הצורך במתן גילויים בדבר שיקול הדעת של הישות והנחות שהונחו לגבי עמדות מס לא וודאיות.	הפרשנות תיושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2019. הפרשנות כוללת שתי חלופות עבור יישום הוראות המעבר, כך שניתן לבחור בחלופת מעבר של יישום למפרע או יישום פרוספקטיבי החל מתקופת הדיווח הראשונה שבה הישות יישמה לראשונה את הפרשנות.	החברה בחנה את השלכות הפרשנות ולהערכת החברה ליישום הפרשנות לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS 16, חכירות	התקן מחליף את תקן בינלאומי מספר 17 חכירות (IAS 17) ואת הפרשנויות הקשורות. הוראות התקן מבטלות את הדרישה הקיימת מחוכרים לסיווג החכירה כתפעולית או כמימונית. חלף זאת, לעניין חוכרים, מציג התקן החדש מודל אחד לטיפול החשבונאי בכל החכירות, לפיו על החוכר להכיר בנכס	התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2019, או לאחריו לפי גישת יישום למפרע חלקי: לפי גישה זו, יתרת ההתחייבות למועד	לחברה חוזי שכירות בעיקר של נדל"ן ושל רכבים. להערכת הנהלת החברה, המבוססת על הבחינה שערכה עד כה, השפעת

תקן/פרשנות/תיקון	נושא	תחילת הוראות מעבר	השפעות צפויות
	ובהתחייבות בגין החכירה בדוחותיו הכספיים. כמו כן, התקן קובע דרישות גילוי חדשות ונרחבות יותר מאלו הקיימות כיום. להלן עיקר השפעות התקן החדש: - התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בנכס מול התחייבות בדוח על המצב הכספי (פרט למקרים מסוימים) באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן הקיים- IAS 17 חכירות. -חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות-שימוש. כמו כן, החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד. -תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית אשר מבוססים על ביצוע או שימוש יוכרו כהוצאה מצד החוכרים או כהכנסה מצד המחכירים במועד היווצרותם. -במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך מחדש את ההתחייבות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות-הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים, קרי, סיווג כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית.	יישום התקן החדש לראשונה, תחושב תוך שימוש בריבית התוספתית של החוכר הקיימת במועד יישום התקן החדש לראשונה. לגבי יתרת נכס זכות-השימוש, החברה תכיר בנכס בגובה ההתחייבות שהוכרה, עם התאמות מסוימות. הפרש כלשהו הנוצר במועד יישום התקן החדש לראשונה בעקבות יישום למפרע חלקי, אם קיים, ייזקף להון.	היישום לראשונה של התקן החדש ליום 1 בינואר 2019 אינה מהותית לחברה וצפויה להוביל לגידול בסך הנכסים וההתחייבויות של החברה בסכום שבין 25 ל-30 מיליוני ש"ח, וללא השפעה מהותית על הונה של החברה. הגילוי הכמותי לעיל מתייחס להשפעות הידועות לחברה למועד זה וזאת תחת הנתונים והפרמטרים הקיימים למועד זה. יצוין כי אימוץ התקן החדש אינו צפוי להשפיע לרעה על עמידת החברה באמות מידה פיננסיות.

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 4 - מזומנים ושווי מזומנים

2017	2018	
6,752	1,415	מזומנים
102,074	7,442	שווי מזומנים - פיקדונות לזמן קצר (א)
108,826	8,857	

הפיקדונות לזמן קצר נושאים ריבית שנתית משתנה אשר ליום 31 בדצמבר 2018 הייתה 0.12%-0.23% (ליום 31 בדצמבר 2017 - 0.01%-0.08%).

ביאור 5 - נכסים שנועדו לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד

הרכב הנכסים שנועדו לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד

2017	2018	
315,806	214,896	מזומנים ושווי מזומנים (א)
3,523,496	3,541,779	השקעות בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד (ב)
441,190	298,464	השקעות בפיקדונות ונכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר (ג)
4,280,492	4,055,139	

א. מזומנים ושווי מזומנים שנועדו לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד

2017	2018	
62,046	59,190	מזומנים
253,760	155,706	שווי מזומנים - פיקדונות לזמן קצר (א)
315,806	214,896	

1. הפיקדונות נושאים ריבית שנתית משתנה אשר ליום 31 בדצמבר 2018 הייתה בטווח של 0.01%-0.55% (ליום 31 בדצמבר 2017 - 0.01%-0.40%).

2. למידע בדבר מזומנים המוחזקים לטובת חברות הנמל, ראה ביאור 13 בדבר הטבות לעובדים.

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 5 נכסים שנועדו לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד (המשך)

ב. השקעות בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד שנועדו לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד

2017	2018	
2,603,021	2,693,859	אגרות חוב ממשלתיות
5,761	12,722	אגרות חוב קונצרניות
932,295	852,102	השקעה במניות
(17,581)	(16,904)	בניכוי השקעות המוחזקות בנאמנות לטובת חברות הנמל (א)
<u>3,523,496</u>	<u>3,541,779</u>	

למידע בדבר השקעות המוחזקות לטובת חברות הנמל, ראה ביאור 13 בדבר הטבות לעובדים.
למידע בדבר הצמדות, ראה ביאור 23 בדבר מכשירים פיננסיים.

ג. השקעות בפיקדונות ונכסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר שנועדו לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד
הרכב ההשקעות:

2017	2018	
2,894	-	פיקדונות בבנקים
320,656	177,661	פיקדונות בחשב הכללי
173,825	158,248	נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר
(56,185)	(37,445)	בניכוי השקעות המוחזקות בנאמנות לטובת חברות הנמל
<u>441,190</u>	<u>298,464</u>	

למידע בדבר הצמדות, ראה ביאור 23 בדבר מכשירים פיננסיים.
הפיקדונות בבנקים היו צמודים למדד המחירים לצרכן ונשאו ריבית בשיעור של 5.2%.
הפיקדונות בחשב הכללי צמודים למדד המחירים לצרכן ונושאים ריבית בשיעור של בין 4.16% - לבין 4.86%.

ביאור 5 נכסים שנועדו לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד (המשך)

ד. קופה מרכזית לקצבה

1. על פי סעיף 51(ג) לחוק הספנות כל הכספים המיועדים לתשלומים לאחר סיום עבודה למי שפרש מרשות הנמלים לפני יום תחילתו של חוק הספנות או לעובד עובר שיפדיון בעתיד מחברת הפיתוח והנכסים או מחברת נמל, הועברו לחנ"י, עד לחלוקתם בין חנ"י לבין הנמל בצו מכוח סעיף 53(ג) לחוק. ביום 15 במאי 2005, התפרסם צו רשות הספנות והנמלים (העברת זכויות בכספים מחברת הפיתוח והנכסים) התשס"ה-2005, הקובע בתוספת את חלוקת הסכומים והיעודים בין חנ"י לבין חברות הנמל. לבקשת חברות הנמל, חלק מן הסכומים של חברות הנמל מוחזקים בנאמנות על ידי חנ"י, הסכומים המוצגים בדו"ח הכספי אינם כוללים את הסכומים המנוהלים על ידי חנ"י לטובת חברות הנמל.
 2. חוק הספנות קובע כי על חנ"י ועל חברות הנמל להקים קופה מרכזית לקצבה: כל אחת לעובדיה, עד ליום 31 במרס 2018 (המועד להקמת הקופה הוארך מעת לעת בחקיקה). ביום 7 במרס 2018 התפרסמה הצעת חוק רשות הספנות והנמלים (תיקון מס' 6), התשע"ח-2018 לפיה המועד להפקדה יהיה עד ליום 31 במרס 2019.
 3. ביום 11 בנובמבר 2018 נבחרה חברה מנהלת לניהול קופת הגמל המרכזית לקצבה של החברה (להלן – "החברה המנהלת"). גובשה טיוטת הסכם עם החברה המנהלת לפיה, החברה המנהלת, בין היתר, תבצע את הפעולות הנדרשות לצורך הקמת הקופה ותנהל את הקופה לאחר הקמתה במשך התקופה הנקובה בהסכם. התמורה לחברה המנהלת בגין שירותיה, אינה בסכום מהותי לחברה. הקמת הקופה מחייבת, בין היתר, קבלת אישורים, רישיונות והיתרים נדרשים, ובכלל כך אישור הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון ואי קבלתם בתוך 60 יום (בכפוף לאפשרות הארכה על ידי החברה) מקנה לחברה את הזכות להודיע לחברה המנהלת על סיום ההתקשרות עמה. הסכם כאמור טרם נחתם.
- עם הקמת הקופה, הכספים אשר מוחזקים כיום בחשבונות ייעודיים המתנהלים על שם החברה בנאמנות לטובת עובדים וגמלאים שחל עליהם הסדר פנסיה תקציבית (להלן – "חשבונות ייעודיים לפנסיה תקציבית"), יועברו לקופה. כתוצאה מכך, בדוח הכספי שיפורסם לאחר העברת הכספים כאמור לקופה יחול שינוי בהצגה החשבונאית של הנכסים המיועדים להפקדה בקופה המרכזית לקצבה (אשר נכון ליום 31 בדצמבר 2018 מסתכמים לסך של כ- 3,625 מיליוני ש"ח מתוך ה"נכסים המיועדים להפקדה בקופה מרכזית לקצבה ולסיום יחסי עובד-מעביד") ושל ההתחייבות בשל הטבות לעובדים וגמלאים בפנסיה תקציבית (אשר נכון ליום 31 בדצמבר 2018 מסתכמות לסך של כ- 3,281 מיליוני ש"ח מתוך ה"התחייבויות בשל הטבות לעובדים") ואלו יוצגו בדוחות הכספיים של החברה בנטו וזאת מאחר וסכומים המופקדים בקופה יעמדו בהגדרת נכסי תוכנית בתקן IAS19. כתוצאה מכך, יקטן סך הדוח על המצב הכספי בסכום ההתחייבות האמורה ביום ההפקדה. לאור האמור לעיל, החברה מעריכה כי הקמת הקופה המרכזית לקצבה והעברת הכספים אליה לא צפויה לפגוע בהון העצמי של החברה.
- ראה גם ביאור 15 ה'.

- ביאור 5 נכסים שנועדו לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד (המשך)**
4. במועד חלוקת הכספים המיועדים לתשלומים לאחר סיום עבודה למי שעבד או פרש מרשות הנמלים, בין חברות הנמל לבין חנ"י, הוענקו לכל אחת מן החברות סכומים בגובה ההתחייבות האקטוארית בשל כלל עובדיה. חנ"י קיבלה כספים גם בגין גמלאיה המבוטחים בפנסיה תקציבית וסכומים נוספים העולים על סכום ההתחייבות האקטוארית (להלן: "כריות ביטחון").
5. על פי הסכמי הפנסיה, על החברה להפקיד באופן שוטף סכומים ליעודה לפנסיה תקציבית בקשר לעובדים זכאים.
6. בנוסף, מאחר והחברה אחראית לתשלום גמלאות לפורשים מחברות הנמל (ראה ביאור 12 להלן) בעת פרישת עובד לגמלאות מחברת נמל, מקבלת החברה מאת חברת הנמל סכומים בגובה מלוא ההתחייבות האקטוארית בגין אותו עובד וכן סכומים נוספים מכרית הביטחון של חברת הנמל בתנאים המפורטים בהסכם הפנסיה.
7. עד להקמת הקופה המרכזית ובהתאם להסכמי הפנסיה, על החברה להחזיק בחשבונות ייעודיים לפנסיה תקציבית, סכומים לפחות בגובה ההתחייבות האקטוארית המחושבת על פי הוראות אגף שוק ההון באוצר (להלן-"אגף שוק ההון"). האיזון בין ההתחייבות האקטוארית ליעודה לפנסיה תקציבית מתבצע על בסיס שנתי. החל מיום 31 בדצמבר 2014, לאור ההבדלים בווקטור הרבית בין הנחיות האגף לשוק ההון באוצר (וקטור רבית חסרת סיכון) לבין וקטור הרבית שעל פי התקינה החשבונאית (וקטור רבית מבוסס על אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה), קיים פער בין מדידת ההתחייבות לפנסיה כפי שהיא מוצגת בספרים לבין ההתחייבות החוזית של החברה להפקיד סכומים ביעודה המחושבת כאמור, על פי הוראות אגף שוק ההון.
8. ליום 31 בדצמבר 2018, ההתחייבות האקטוארית בקשר לפנסיה התקציבית על פי התקינה החשבונאית הסתכמה בסך של 3,281 מיליון ש"ח ואילו ההתחייבות על פי הוראות אגף שוק ההון הסתכמה בסך של 3,625 מיליון ש"ח. היעודה לפנסיה תקציבית הסתכמה בסך של 3,892 מיליון ש"ח. על אף שהיעודה לפנסיה גבוהה מן ההתחייבות האקטוארית המחושבת לפי כללי אגף שוק ההון על פי הסכם הפנסיה החברה איננה זכאית למשוך את הסכומים העודפים כיום מן היעודה.

ה. יעודות נוספות לכיסוי תשלומים בעת סיום יחסי עובד מעביד

- על פי הסכמי הפנסיה על החברה להחזיק חשבונות ייעודיים בהם יוחזקו סכומים בנאמנות לטובת עובדי חנ"י ולגמלאי רשות הנמלים לצרכים הבאים (לנתונים כספיים לגבי ההתחייבויות, ראה ביאור 13):
- א. פנסיה צוברת - על החברה להחזיק יעודה לצורך ביצוע תשלומים לעובדים אשר מבוטחים בפנסיה צוברת לצורך: (1) ביצוע תשלומי פנסיה עד לגיבוש זכאותם של עובדים פורשים לקבל גמלה מקרן הפנסיה בה הם מבוטחים; (2) לכיסוי סכומים אשר אינם מכוסים על ידי קרן הפנסיה של העובדים הנ"ל; (3) לתשלומים חד פעמיים שיאפשרו פרישות מוקדמות.
- ב. סכומים למימון פדיון ימי מחלה וחופשה לעובדים שעברו מרשות הנמלים לחברה.

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 5 נכסים שנועדו לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד (המשך)

ג. יעודה בה יופקדו סכומים למימון שי לחג לגמלאי רשות הנמלים ולעובדים שעברו לחנ"י.

ד. בנוסף, החברה מחזיקה יעודה למימון התחייבותה לקבוצה של גמלאי רכבת ישראל.

ביאור 6 – הלוואות שניתנו ויתרות חובה לזמן ארוך

הרכב ההשקעות:

2017	2018	
29,448	21,532	הלוואה להקמת תשתיות נמליות (1)
36,436	34,964	הלוואה להשקעות בציוד (1)
4,494	3,596	תמריצי חכירה שניתנו (2)
-	1,400	חברות נמל
2,747	2,809	קופה לחיסכון ועזרה הדדית של עובדי החברה
4,765	4,793	חברות מוחזקות (3)
77,890	69,094	
-	(6,000)	בניכוי-הפרשה לירידת ערך
(4,825)	(5,433)	בניכוי - חלויות שוטפות
73,065	57,661	

(1) להלן פרטים אודות הלוואה להקמת תשתיות נמליות והלוואות להשקעות בציוד:

הלוואה להקמת תשתיות נמליות - מספנות ישראל	הלוואה להשקעה בציוד - מספנות ישראל	הלוואה להשקעה בציוד - חברת נמל אילת	
9.5.2012	15.8.2013	18.8.2013	מועד חתימת ההסכם
90,000 אלפי ש"ח	4,400 אלפי אירו	7,300 אלפי אירו	היקף הלוואה

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 6 הלוואות שניתנו ויתרות חובה לזמן ארוך (המשך)

הלוואה להקמת תשתיות נמליות - מספנות ישראל	הלוואה להשקעה בציוד - מספנות ישראל	הלוואה להשקעה בציוד - חברת נמל אילת	
סכום שנוצל מההלוואה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	47,730 אלפי ש"ח
יתרה לניצול	לא רלוונטי	לא רלוונטי	42,270 אלפי ש"ח
תקופת העמדת המימון (מועד אחרון לבקשת ההלוואה)	לא רלוונטי	לא רלוונטי	7 שנים (עד 9.5.2019)
שיעור הריבית	ההלוואה נושאת ריבית בשיעור של LIBOR+ 1.25%	ההלוואה נושאת ריבית בשיעור של LIBOR+1.25%	צמודה בשיעור של 5.68%
מועד פירעון	במשך 6 השנים הראשונות ממועד מתן ההלוואה, פירעון מדי רבעון כפונקציה של כמות המכולות שנפרקו במספנות באותה תקופה וכפונקציה של כמות המטען הכללי שנפרק באמצעות המנוף (5 אירו עבור כל מכולה ו 1 אירו עבור כל מטען). יתרת ההלוואה לאחר 6 שנים תיפרע ב-60 תשלומים חודשיים	במשך 6 השנים הראשונות ממועד מתן ההלוואה, פירעון מדי רבעון כפונקציה של כמות המכולות שנפרקו במספנות באותה תקופה וכפונקציה של כמות המטען הכללי שנפרק באמצעות המנוף (5 אירו עבור כל מכולה ו 1 אירו עבור כל מטען). יתרת ההלוואה לאחר 6 שנים תיפרע ב-60 תשלומים חודשיים	תשלומים חצי שנתיים לתקופה של 30 שנים
יתרת קרן 31.12.2018	1,692 אלפי אירו	6,102 אלפי אירו	21,261 אש"ח

(2) יתרת השתתפות החברה בעבודות התאמה במקרקעין שהועמדו לבעלי הרשאה.

(3) מייצג את יתרות ההשקעה בחברות: שינוע חברה להצלה ושירותי ים בע"מ, אמריליס בע"מ והמכון לחקר הנדסה ימית בע"מ. החברה אינה מאחדת את דוחותיה עם אלו של החברות הבנות שלה בשל חוסר מהותיות.

ביאור 7 חברות הנמל (המשך)
ד. חברת נמל אשדוד (המשך)

ביאור 7 - חברות הנמל

לתיאור עסקאות עם צדדים קשורים ראה גם ביאור 22 - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים.

א. הרכב:

2017	2018	
183,608	177,187	חברות נמל
(3,481)	(8,164)	בניכוי - הפרשה לירידת ערך
<u>180,127</u>	<u>169,023</u>	חברות נמל, נטו

ב. פעילות מול חברות נמל

הסדר השימוש בנכסים המועברים לחברות הנמל

בהתאם לחוק, חנ"י מעמידה את הנכסים המועברים המסומנים במפת ההסמכה של כל אחת מחברות הנמל, לשימושן של חברות הנמל למשך תקופת הסמכתן. תקופת ההסמכה של חברות הנמל הינן כדלקמן: חברת נמל חיפה וחברת נמל אשדוד הוסמכו ל-49 שנה מיום התחילה. חברת נמל אילת בע"מ הוסמכה עד ליום 31 בדצמבר 2012. ביום 31 בינואר 2013 הוארך כתב ההסמכה של חברת נמל אילת בע"מ לתקופה של 15 שנה עם אופציה להארכה בתשע שנים ואחד עשר חודשים נוספים, בהתקיים התנאים הקבועים בכתב הסמכתה (ראה סעיף ג. להלן).

ביום 23 בפברואר 2005 התקשרה חנ"י עם חברת נמל חיפה ועם חברת נמל אשדוד, בהסכמי ביניים המקנים לחברות הנמל האמורות הרשאה להשתמש בשטח התפעולי של הנמל הרלוונטי שהועמד להן כחברות נמל על פי חוק רספ"ן, בהתאם להוראות כתב ההסמכה שניתן לכל אחת מהן, לצורך מתן שירותי נמל וביצוע פעולות נלוות לפעולות כאמור כפי שנקבע בכתבי ההסמכה ובחוק רספ"ן וכפי שיתירו להן השרים לפי סעיף 10(ג) לחוק רספ"ן. בהסכמי הביניים נקבע כי הם יעמדו בתוקפם לתקופה של 180 ימים מיום התחילה או עד למועד שבו יחתם הסכם מפורט בין חנ"י לבין חברות הנמל, על-פי המוקדם. כמו כן, נקבע כי במידה ולא עלה בידי הצדדים לחתום על ההסכם המפורט, יוכרעו המחלוקות בין הצדדים על ידי ועדה (הכוללת את הממונה על התקציבים, מנכ"ל משרד התחבורה, מנהל רשות החברות ויו"ר הדירקטוריון של שתי החברות) שהכרעותיה יחייבו את הצדדים בכל הקשור להסכם המפורט, ויכול שהחלטותיה והכרעותיה תהווה הוראות השלמה חוזיות לתנאים של ההסכם בין הצדדים. למועד הדוח, טרם נחתמו הסכמי קבע כאמור עם חברת נמל חיפה ועם חברת נמל אשדוד כאשר לעמדת החברה ההסכמים בתוקף עד לחתימת הסכם קבע, ועל הצדדים לפעול בהתאם לעקרונות הסכמי הביניים. למיטב ידיעת החברה, חברות נמל חיפה ואשדוד חולקות על עמדתה.

ביאור 7	חברות הנמל (המשך)
ד.	חברת נמל אשדוד (המשך)

להערכת החברה, להיעדר קיומם של הסכמי קבע כאמור אין השפעה מהותית על פעילות החברה, וזאת לנוכח כך שעניינים מהותיים במסגרת היחסים בין החברה לחברת נמל אשדוד וחברת נמל חיפה מוסדרים בחוק רספ"ן, בכתבי ההסמכה של חברות הנמל או בכתב ההסמכה של החברה או בהכרעות רגולטוריות.

תשלומים שתשלם חברת נמל לחנ"י בגין מתן זכות השימוש במקרקעין המועברים:

עד שחנ"י וחברות הנמל יגיעו להסכם קבע, בין היתר, באשר לתמורה שישלמו חברות הנמל בגין השימוש במקרקעין, שהועמדו להן, ישלמו חברות נמל את התמורה בעד השימוש, לפי צו רשות הספנות והנמלים (קביעת דמי שימוש משתנים ראויים שתשלם חברת נמל לחברת הפיתוח והנכסים), התשס"ה-2005 (להלן: "צו דמי שימוש משתנים" או "הצו"). חברת נמל אילת שילמה דמי שימוש בהתאם לצו עד ליום 31 בינואר 2013, מועד חתימת הסכם הפרטת חברת הנמל (ראה סעיף ג. להלן) ומאז משלמת בהתאם לקבוע בהסכם.

הצו קובע כי בגין מקרקעין מועברים לשימוש חברת הנמל (חיפה או אשדוד), ישולם:

1. סכום קבוע (דמי שימוש ראויים שנתיים – רכיב קבוע): לגבי חברת נמל חיפה וחברת נמל אשדוד - סכום של 40 מיליון ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן החל משנת 2010 לכל חברת נמל לשנה, ולגבי חברת נמל אילת - סכום של 7 מיליון ש"ח לכל שנה; סכומים אלה יעודכנו ב- 1 בינואר של כל שנה לפי שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן.
2. סכום משתנה (דמי שימוש ראויים שנתיים – רכיב משתנה): הסכום נקבע כשיעור מהכנסות חברת הנמל ממתן שירותי נמל. לכל חברת נמל נקבע שיעור אחר מהכנסותיה. השיעור מהכנסות חברת הנמל ממתן שירותי נמל מתעדכן מדי שנה עד שנת 2019. החל משנת 2020 השיעור של הרכיב המשתנה לכל חברת נמל הינו קבוע.
3. מנגד, על חנ"י להעביר לחברות הנמל: בגין התחשבנות בין חנ"י לחברות הנמל שמקורה בהסכמות אשר גובשו במהלך הרפורמה, חנ"י משלמת לחברות הנמל 75% מהכנסותיה נטו (הכנסות בניכוי הוצאות) המתקבלות בידיה משטחים לבנים (תשלומים בגין שירותים נמליים ודמי הרשאה) המצויים בנמל אשדוד ובנמל חיפה (ואשר הועמדו ערב יום התחילה לשימוש מי שאינו חברת הנמל (אך למעט הכנסות מסוימות בגין זכויות במקרקעין).

גביית התשלומים בגין השירותים הנמליים בגין השטחים הלבנים מבוצעת באמצעות חברות הנמל.

תמלוגים למדינת ישראל שתשלם חברת נמל

חברות הנמל משלמות למדינת ישראל באמצעות חנ"י דמי שימוש קבועים בשיעור 4% מהכנסותיהן ממתן שירותי נמל. תקבולים ותשלומים אלו אינם באים לידי ביטוי בדוחות הכספיים של החברה. בין החברה לבין המדינה

ביאור 7 חברות הנמל (המשך)
ד. חברת נמל אשדוד (המשך)

וחברות הנמל קיימת מחלוקת לגבי היקף ההכנסות בגין חייבות חברות הנמל בתשלום תמלוגים לעניין זה ראה הרחבה בביאור 16ג'.

הגנה על עובדים מפיטורי צמצום

במסגרת הליך המתנהל בבית הדין הארצי לעבודה, הודיעה המדינה, כי היא נכונה למתן הגנה מפיטורי צמצום לעובדי הנמלים שנקלטו עד ליום 12 ביוני 2017 ולמשך 10 שנים מיום תחילת התחרות. ההגנה האמורה הותנתה בחתימה על הסכם סופי. הצדדים יפעלו להגעה להסכם בתוך 3 חודשים, או פרק זמן אחר עליו יסכימו. עוד נקבע, כי ההסכמות הללו לא יהא בהן כדי לפגוע בטענות ועמדות הצדדים עובר לגיבוש הודעתם לבית הדין ואף לא להוות בסיס לטענות כלשהן.

באותו מעמד הודיע מנכ"ל חברת נמל אשדוד, כי ההסכם הסופי יצטרך לבוא לדיון בדירקטוריון החברה וב"כ חברת נמל חיפה הודיע כי ההסכם הסופי יהיה כפוף לאישור דירקטוריון החברה.

חנ"י איננה צד להסכמות הללו או במו"מ בין הצדדים. אין היא יודעת איך ומתי יגובשו, ומה יהיה תוכן, ועל כן אין לה אפשרות להעריך איזו השפעה תהיה להן עליה, אם בכלל.

ראה גם סעיף ה'1 להלן, לעניין הסכם העקרונות בין המדינה, הסתדרות העובדים וחברת נמל חיפה.

ג. חברת נמל אילת

ביום 31 בינואר 2013 העבירה מדינת ישראל את אחזקתיה בחברת נמל אילת לידי חברת פפו ספנות בע"מ אשר תפעיל את נמל אילת במשך 15 שנה עם אופציה להארכה בתשע שנים ואחד עשר חודשים נוספים, בהתקיים התנאים הקבועים בכתב הסמכתה. באותו מועד נחתמו, בין יתר, גם ההסכמים הבאים:

(א) הסכם בין חנ"י לבין המדינה ביחד עם רשות מקרקעי ישראל, בקשר למקרקעין המועברים בתחום נמל אילת בע"מ. בהסכם הוסדרה זכות החכירה של חנ"י במקרקעין המועברים (לא כולל מקרקעין תת ימיים), מיום חתימת ההסכם ועד ליום 16 בפברואר 2054 וכן זכות השימוש במקרקעין הימיים לאותה התקופה. בהתאם להסכם שנחתם, חנ"י תשלם למדינה מידי שנה סכום השווה ל-0.5% מהכנסותיה שאינן נובעות מהעמדת נכסים לשימוש חברות נמל ותאגידים מורשים. תשלום זה נכלל במסגרת כלל התמלוגים בשיעור 4% שחנ"י משלמת למדינה.

(ב) הסכם בין חנ"י ובין חברת נמל אילת המסדיר את התנאים להעמדת המקרקעין ע"י חנ"י לחברת הנמל. בהתאם להסכם, חנ"י מעניקה לחברת נמל אילת זכות שימוש בשטח התפעולי ובשטח הנוסף (כהגדרתם בהסכם) לתקופה של עד 15 שנה או במקרה שכתב ההסמכה של חברת הנמל יוארך, לתקופה של 24 שנים ואחד עשר חודשים.

ביאור 7 חברות הנמל (המשך)

ד. חברת נמל אשדוד (המשך)

ד. חברת נמל אשדוד

ד.1. סיכום עקרונות בין המדינה לבין ההסתדרות ונציגות עובדי חברת נמל אשדוד

למיטב ידיעת החברה, ביום 31 בינואר 2016 סוכמו העקרונות שלהלן בין המדינה לבין ההסתדרות ונציגות עובדי חברת נמל אשדוד. החברה אינה צד להסכם האמור ולמועד הדוחות הכספיים, אין כל וודאות כי הסכם כאמור יחתם. ככל שייחתם הסכם כאמור, החברה אינה יכולה לצפות את השלכותיו והשלכות מימון רשת הביטחון על החברה. למיטב ידיעת החברה, עקב דרישות שעלו הן מצד הממשלה והן מצד ההסתדרות העובדים ונציגות העובדים, נוצרו במהלך המו"מ בין הצדדים פערים המגדילים את אי הוודאות לחתימת הסכם. למיטב ידיעת החברה, בין הצדדים מתנהל משא ומתן, שהחברה אינה צד לו, ליצירת הסדרים נוספים או אחרים מאלו שסוכמו בנייר העקרונות מחודש ינואר 2016.

תשתיות נמליות

- א. בכוונת השרים לאשר את שדרוג רציף 21 באורך וחוזק רציף שיאפשרו קליטת ופריקת אוניות מכולה של עד TEU 18,000.
- ב. עם תום שדרוג רציף 21 כאמור, בכוונת השרים לאשר הסבה של רציפים 7 ו-9 לרציפי מטען כללי.
- ג. רכש ציוד והשקעות נלוות נוספות הנדרשות להפעלת הרציף המשודרג מיד עם תום שדרוגו באופן שיאפשר קליטת אוניות של עד TEU 18,000.
- ד. מסוע הגרעינים יוקם ברציף 21 בהתאם למתווה שסוכם בעבר.

ד.1. רשת ביטחון לתשלומי פרמיה

- א. יצירת רשת ביטחון אשר במסגרתה העובדים יהיו זכאים להשלמת תשלום פרמיה עד לגובה 70% משעות הפרמיה הממוצעות למשמרת לשנת 2015 בכל סקטור כפי שיוגדרו להלן.
- ב. הרשת כאמור תחול על העובדים המועסקים ב-1 בינואר 2016 בחברת הנמל בסקטור ציוד מכאני, סקטור תפעול ומנהלי עבודה תפעול.
- ג. הרשת תיכנס לתוקף החל מפתיחה של 800 מטר רציף פעיל בנמל הדרום, בהינתן הצטברות של 2 תנאים:
 1. כמות המכולות המנוטלות במשק נמוכה מ-3.6 מיליון TEU בשנה.
 2. כמות המכולות המנוטלות בחברת נמל אשדוד ברמת השנתית נמוכה מ-1.2 מיליון TEU.
- ד. רשת הביטחון תעמוד בתוקף לתקופה של 10 שנים ותיבחן בכל שנה ברמה השנתית.
- ה. ככל שהרשת תיכנס לתוקף אופן הפיצוי יהיה כלהלן: יילקח המספר הממוצע של שעות הפרמיה למשמרת בכל סקטור בשנה שהסתיימה. לאחר מכן תינתן תוספת אחוזית עבור כל משמרת בה

ביאור 7	חברות הנמל (המשך)
ד.	חברת נמל אשדוד (המשך)
עובד עבד בפועל בשיעור שיביא את מספר שעות הפרמיה למשמרת בכל הסקטור ל-70% מהמספר כיום. ההשלמה תבוצע לפי ערך השעה שחל במועד ההשלמה.	
1.	לגבי חלק הפרמיה של עובדי סקטור בתי מלאכה ומנהלי עבודה בתי מלאכה המבוסס על התפוקות של הסקטורים האמורים לעיל, תחול הרשת בהתאמה.
2.	הרשת תנוהל בחשבון נאמנות (באופן שבו תהיה הגנה על כספי הייעודה בתע"ש) כאשר מראש יוקצה לחשבון האמור סכום כסף אשר ישקף אומדן עלות להפעלת הרשת ל-4 שנים, זאת מתוך הכספים בסעיף 1.6 בהמשך. וככל שיידרש סכום נוסף אחרי הכספים מסעיפים 1.6, הסכום כאמור ימומן ע"י חנ"י.
ח.	למען הסר ספק, שכר העובדים ושיטות הפרמיה הנהוגות כיום בנמל לסקטורים השונים לרבות סקטור מנהל, ימשיכו לחול כפי שהם היום, אלא אם יוסכם אחרת.
2.	<u>מחלקת ים</u>
א.	העברת פעילות כל עובדי מחלקת ים לחברת בת של חנ"י לא יאוחר מחודש לפני מועד הנפקת הנמל, ככל שהממשלה תחליט על המעבר במועד זה, או מתחילת 2018, המוקדם מביניהם (ראה בנוסף סעיף ה. להלן).
ב.	תנאי שכרם והעסקתם יישמרו כפי שהם כיום.
ג.	כל הנכסים של מחלקת הים, לרבות שטח פעילות מחלקת הים היום, מבני משרדים, מגדל התצפית, והמעגן, וכן כלל הנכסים התפעוליים של המחלקה כגון הגוררות ועוד, יעברו לחברת הבת של חנ"י בשווי הוגן כפי שייקבע בין החברות. כל מתקני המחלקה יישארו במקומם.
ד.	מחלקת הים תיתן באופן בלעדי את השירות לשני הנמלים שבמרחב אשדוד. על אף האמור, לנמל הדרום תהיה האפשרות לבצע את קשירת האניות בעצמו.
ה.	לשלמות התמונה יצוין כי למועד הדוח קיימת אי בהירות לגבי אופן קליטת מחלקות הים מחברות נמל חיפה ואשדוד, תנאי הקליטה, מועד הקליטה והעלויות הכרוכות בכך, ולמיטב ידיעת החברה קיימות מחלוקות ואי הסכמות לגבי העברת מחלקות הים לחברות בנות של החברה (ובכלל כן אי הסכמה של ההסתדרות הכללית החדשה לכל מהלך לפיו פעילות מחלקות הים תועברנה לחברות בנות ולא תקלטנה כחלק בלתי נפרד מהחברה).
3.	<u>הסדר מיטיב ביחס לנושאים שהוסדרו</u>
ככל שיוסכם על הסדר שונה לעניין נמל חיפה, הרי שבהתייחס להסדרים החלים לעניין נושאים משותפים לשני הנמלים, תהיה נציגות עובדי נמל אשדוד זכאית להסדר השונה כאמור, בשלמותו ועל כל חלקיו, לרבות התחייבויות הכלולות בו.	

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 7 חברות הנמל (המשך)

ד. חברת נמל אשדוד (המשך)

4. מיצוי ושקט

עם החתימה על הסכמים מפורטים ימוצו כל טענות ודרישות העובדים בגין הקמת הנמלים החדשים ומעבר מחלקת הים והשלכותיהם על העובדים והם יתחייבו לשקט תעשייתי ולשיתוף פעולה מלא בנושאים.

5. מקורות לצורך מימון ההסדר

א. ויתור רשות החברות על חלוקת דיבידנדים בהתאם לצורך. האמור לא יגרע מזכויות העובדים לקבלת בונסים בהתאם למקובל.

ב. שחרור עודפי כספים הנמצאים בנאמנות המיועדים לסיום יחסי עובד מעביד, גובה הסכום ובסיס החישוב יאושרו על ידי אקטואר מוסכם.

ג. כספים ממכירת מחלקת ים בהתאם לאמור בסעיף 1.3 לעיל.

ד. כספי חברת הנמל בשמירה על איתנות פיננסית והנזילות הנדרשת לפעילות הנמל.

ה. כספים מחנ"י ככל שיידרש להשלים.

6. נושאים נוספים

א. כבישים ודרכי גישה - משרדי התחבורה והאוצר יפעלו לייצר תשתית שתאפשר תחרות שווה בין שני הנמלים: חיפה ואשדוד.

ב. מסוף הרכבת - תתאפשר המשך הפעילות המבוצעת היום בשטח חברת הנמל על ידי עובדי נמל אשדוד. איכות השירותים לא תפחת מרמת השירות של הזכיין בערוגת הרכבת שמחוץ לנמל. כל פעילות מעבר לכך תועבר לטיפול הזכיין בערוגת הרכבת שמחוץ לנמל.

7. שונות

במסמך העקרונות נקבע עוד כי:

א. כל האמור במסמך העקרונות כפוף להחלטות הגורמים המוסמכים לכך, הן במדינה והן בחברות הממשלתיות הרלוונטיות ויעוגן באופן שיקבע בהמשך.

ב. כל האמור במסמך העקרונות כפוף לחתימה על הסכמים מפורטים לכל דבר ועניין.

ג. אין באמור במסמך העקרונות בכדי לשנות מהממצג הנורמטיבי של כל אחד מן התחומים המדוברים.

ד. 2. הסכם לשדרוג והעמקת רציף 21

להסכם לשדרוג והעמקת רציף 21, ראה ביאור 22, צדדים קשורים.

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 7 חברות הנמל (המשך)
ד. חברת נמל אשדוד (המשך)

ד.3. פרויקט הקמת מערך שינוע גרעינים

להסכם לפרויקט הקמת מערך שינוע גרעינים, ראה ביאור 22, צדדים קשורים.

ה. חברת נמל חיפה

ה.1. הסכם עקרונות בין המדינה, הסתדרות העובדים וחברת נמל חיפה

למיטב ידיעת החברה, ביום 18 לדצמבר 2018, סוכמו עקרונות בין המדינה לבין ההסתדרות לבין חברת נמל חיפה, אשר החברה אינה צד להם (להלן: "הסכם עקרונות חיפה"). חלק מההסכמות נשוא הסכם עקרונות חיפה נוגעות לחברה ולפעילותה, ובין היתר כמפורט בתמצית להלן.

א. הוסכמו עקרונות בקשר לתכנון ופיתוח תשתיות ושטחים בתפעול חברת נמל חיפה, ונקבעה שורה של מקורות למימון פעילות ההשקעה הנדרשת של חברת נמל חיפה, כאשר, בין השאר, נקבע כי השרים יפעלו לעדכון תכנית הפיתוח של החברה ואישור תקציב החברה בהתאם, כך שהחל משנת 2030 ועד לכניסת משקיע אסטרטגי לחברת נמל חיפה, החברה תממן את יתרת הסכומים הנדרשים לצורך פיתוח התשתיות כאמור, וזאת רק לאחר שימוש במקורות האמורים של חברת נמל חיפה. לאחר כניסת משקיע אסטרטגי יבטל הצורך במימון החברה.

ב. בנוסף, הוסכם כי מחלקת הים של חברת נמל חיפה תועבר, על כל פעילותה ועובדיה (תוך מתן אפשרות להסתדרות להודיע כי סקטורים מסוימים של מחלקת הים לא יועברו) וזאת עד 6 חודשים מיום החתימה על הסכמים קיבוציים מפורטים אשר למועד הדוח, טרם נחתמו (למועד הדוח, סקטור הגוררות של מחלקת הים של חברת נמל חיפה, הודיע כי לא יעבור לחברה בת בבעלות מלאה של החברה). עוד נקבע בהסכם, כי תנאי שכרם והעסקתם של עובדי מחלקת הים יישמרו. מחלקת הים תועבר בשווי הוגן, כפי שייקבע בין החברות באמצעות מעריכי שווי, כאשר הסכם להעברת מחלקת הים יחתם בין החברות עד לסוף חודש מרץ 2019. נכון למועד הדוח, טרם נחתם הסכם להעברת מחלקת הים.

בכפוף לאישורים וההחלטות הנדרשים לכך, חברת הבת האמורה תיתן באופן בלעדי (בכפוף להתאמות במידה שסקטורים מסוימים לא יועברו) עד שנת 2054 את השירותים הניתנים כיום על ידי מחלקת הים לנמלים בתחום נמל חיפה (למעט אפשרות של מפעיל נמל המפרץ לבצע את עבודת הקושרים באמצעות עובדיו).

ג. עד סוף הרבעון הראשון של שנת 2019 יחתם הסכם מקרקעין מפורט בין החברה לבין חנ"ח, ובהעדר הסכמה בין החברות ייקבע מנגנון הסכמה מחייב על ידי רשות החברות הממשלתיות. נכון למועד הדוח, טרם נחתם הסכם מקרקעין מפורט בין החברה לבין חברת נמל חיפה וטרם הוצע מנגנון הסכמה מחייב על ידי רשות החברות הממשלתיות.

ד. ההסכמות כפופות, בין היתר, להחלטות בחברות הממשלתיות הרלבנטיות.

החברה אינה צד להסכמות האמורות, והן כפופות בין היתר להחלטת החברה לאימוצן. אימוצן של ההסכמות האמורות על ידי החברה (אם וככל שיאומצו כולן או חלקן) אינו ודאי.

להערכת החברה, אם וככל שההסכמות האמורות (שכאמור החברה אינה צד להן) יאומצו על ידה, סכומי המימון (אם וככל שיועמדו על ידי החברה) אפשר שיהיו מהותיים לחברה.

ביאור 7 חברות הנמל (המשך)

ה.2. למחלוקת בין חברת נמל חיפה למשרדי האוצר והתחבורה ולחברה, בקשר לדמי שימוש קבועים המשולמים למדינה, ראה ביאור 16 ג'.

ביאור 8 - לקוחות, נטו

2017	2018	
14,068	17,612	חובות פתוחים
6,885	5,302	הכנסות לקבל
529	737	המחאות לגבייה
21,482	23,651	סה"כ חובות לקוחות
(5,893)	(6,959)	בניכוי - הפרשה לירידת ערך
15,589	16,692	לקוחות, נטו

בהתייחס ליתרות לקוחות מול צדדים קשורים, ראה ביאור 22 בדבר יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים.

ביאור 9 - חייבים ויתרות חובה

2017	2018	
9,062	1,003	עובדים ומוסדות בגין עובדים וגמלאים
1,097	564	הוצאות מראש
4,825	5,433	חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך
10,366	14,218	מוסדות
5,922	6,034	חייבים ויתרות חובה אחרים
31,272	27,252	חייבים ויתרות חובה

בהתייחס ליתרות חייבים ויתרות חובה מול צדדים קשורים, ראה ביאור 22 בדבר יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים.

ביאור 10 - רכוש קבוע, נטו

א. הרכב ותנועה

שנת 2018 – נתונים באלפי ש"ח

קרקעות	תשתיות מבנים ימיים	מבנים יבשתיים	מערכות מידע וציוד	רכוש קבוע בהקמה	סה"כ	
						עלות
503,887	4,402,653	242,549	67,254	5,784,841	11,001,184	יתרה ליום 1 בינואר 2018
135,000	-	-	-	1,455,732	1,590,732	תוספות במשך השנה
-	43,023	645	9,431	(53,099)	-	רכוש שהופעל
-	-	-	-	37,107	37,107	השפעת הנגזרים
-	-	-	-	61,638	61,638	היוון עלויות אשראי
638,887	4,445,676	243,194	76,685	7,286,219	12,690,661	יתרה ליום 31 בדצמבר 2018
						פחת שנצבר
58,894	808,334	57,896	39,293	-	964,417	יתרה ליום 1 בינואר 2018
12,026	174,533	11,934	11,139	-	209,632	פחת
70,920	982,867	69,830	50,432	-	1,174,049	יתרה ליום 31 בדצמבר 2018
567,967	3,462,809	173,364	26,253	7,286,219	11,516,612	יתרת עלות מופחתת ליום

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 10 רכוש קבוע נטו (המשך)

שנת 2017 נתונים באלפי ש"ח

סה"כ	רכוש קבוע בהקמה	מערכות מידע וציוד	מבנים יבשתיים	תשתיות מבנים ימיים	קרקעות	
עלות						
8,844,875	3,698,054	62,064	242,549	4,338,321	503,887	יתרה ליום 1 בינואר 2017
2,061,900	2,061,900	-	-	-	-	תוספות במשך השנה
-	(69,522)	5,190	-	64,332	-	רכוש שהופעל
73,222	73,222	-	-	-	-	השפעת הנגזרים
21,187	21,187	-	-	-	-	היוון עלויות אשראי
11,001,184	5,784,841	67,254	242,549	4,402,653	503,887	יתרה ליום 31 בדצמבר 2017
פחת שנצבר						
766,263	-	29,431	45,979	643,984	46,869	יתרה ליום 1 בינואר 2017
198,154	-	9,862	11,917	164,350	12,025	פחת
964,417	-	39,293	57,896	808,334	58,894	יתרה ליום 31 בדצמבר 2017
10,036,767	5,784,841	27,961	184,653	3,594,319	444,993	יתרת עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר 2017

ב. מקרקעין בחכירה מימונית

לצורך מילוי מטרות ותפקידי החברה כאמור בסעיף 9 לחוק הספנות, נקבע כי החברה תקבל חכירה לדורות ממדינת ישראל ביחס למקרקעין המועברים וזכויות שימוש במקרקעין המועברים שהינם מקרקעין תת ימיים, על פי עקרונות ותנאים, במועדים ובתמורה שיקבעו בהסכם שייחתם בין הצדדים. עד למועד חתימת הסכם כאמור ניתנה לחברה זכות שימוש מוגבלת בצו, לצורך ביצוע תפקידיה לפי סעיף 9(ב) לחוק בלבד.

בחודש ינואר 2013 נחתם הסכם לגבי נמל אילת; בחודש מרץ 2015 נחתם הסכם לגבי נמל אשדוד ובחודש יוני 2015 נחתם הסכם לגבי נמל חיפה.

השימוש של החברה במקרקעין מוגבל לפי המותר לה בחוק, בהסכם ובכתב ההסמכה שניתן לחברה. אין בהענקת זכות שימוש כאמור כדי לגרוע מסמכות המדינה להעניק לאחר לפי כל דין זכויות במקרקעין המועברים. החברה אינה רשאית להעביר, לשעבד או להמחות לאחר כל זכות במקרקעין המועברים, אלא אם כן ההעברה נעשית בהתאם להוראות החוק. יתר התנאים, ההגבלות או מחויבויות שיש לחברה בנוגע למקרקעין – מפורטים בחוק, בהסכם, ובכתב ההסמכה של החברה.

על פי החוק, חנ"י תשלם למדינה, מדי שנה, תמלוגים בשיעור 4% מהכנסותיה נטו שאינן נובעות מהעמדת נכסים לשימוש חברות הנמל והתאגידים המורשים. סכום זה כולל גם את דמי החכירה בגין השטחים אשר הועמדו לה על ידי רשות מקרקעי ישראל המהווים שיעור של 0.5% מתוך סך התמלוגים. ראה ביאור 16ג' בקשר לדרישת משרד התחבורה.

ג. רכוש קבוע בהקמה ומקדמות ששולמו על חשבון רכוש קבוע

למידע בדבר הקמת הנמלים החדשים, ראה ביאור 24 בדבר התקשרויות והתחייבויות תלויות.

למידע בדבר נגזרים משובצים ראה ביאור 23 בדבר מכשירים פיננסיים.

ד. עלויות אשראי שהונו

2018 אלפי ש"ח	2017 אלפי ש"ח	2016 אלפי ש"ח
61,638	21,187	2,583

סך עלויות אשראי שהונו

ביאור 11 – אשראי מתאגידים בנקאיים, מסגרות אשראי והלוואות**א. מסגרות אשראי**

במהלך השנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, התקשרה החברה בהסכמים עם מספר תאגידים בנקאיים בדבר העמדת מסגרות אשראי בסך של 2,550 מיליוני ש"ח לתקופה של בין שלושה חודשים מתאריך הדוח הכספי ועד שנתיים, לצורך מימון בניית הנמלים החדשים (ראה גם ביאור 24 בדבר התקשרויות והתחייבויות תלויות). בהתאם לתנאי ההסכמים, האשראי יינתן לתקופה של שנה, דהיינו יש להחזיר את המסגרות שנוצלו תוך שנה מיום הניצול.

להלן רשימת יתרות מסגרות האשראי של החברה נכון ליום 31 בדצמבר, 2018:

סכום במיליוני ש"ח	מועד פירעון ההלוואה	מועד לקיחת ההלוואה	
50	14.02.2019	15.11.2018	1
60	19.11.2019	16.12.2018	2
50	19.11.2019	30.12.2018	3
160			סה"כ מסגרות אשראי מנוצלות נכון ל-31 בדצמבר, 2018
2,390			מסגרות אשראי לא מנוצלות

בהתאם לתנאי ההסכמים, החברה תידרש לשלם ריבית שנתית לא צמודה בשיעור פריים מינוס 0.5% - 0.65% בגין המסגרות המנוצלות. בנוסף, משלמת החברה מדי שנה עמלה קבועה בשיעור של עד 0.2% בגין המסגרות שטרם נוצלו.

בכל ההלוואות קיימת עילת פירעון מיידי במקרה של העמדה לפירעון מיידי של הלוואה מעל סכום של כ-100 מיליון ש"ח או 250 מיליון ש"ח (CROSS-DEFAULT).

נכון ליום 31 בדצמבר 2018 ולמועד חתימת הדוחות הכספיים, החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות.

ראה בנוסף ביאור 26 בדבר אירועים לאחר מועד הדיווח.

ב. הלוואות

ביום 6 במרץ 2017, התקשרה החברה עם תאגיד בנקאי בהסכם להעמדת הלוואה בסכום כולל של כ- 320 מיליון ש"ח, לצורך מימון בניית הנמלים החדשים.

בהתאם לתנאי ההסכם, קרן ההלוואה תוחזר ביום 9 במרץ 2020, צמודה לעליית מדד הבסיס (מדד בגין חודש ינואר 2017) ותישא ריבית שנתית צמודה לעליית מדד הבסיס בשיעור של 1.88% שתשולם בסוף כל רבעון החל מיום 30 ביוני 2017. הריבית עשויה בתנאים מסויימים לעלות ב-0.75%.

הבנק יוכל להעמיד את ההלוואה והריבית שנצברה עליה וטרם שולמה לפרעון מיידי במידה וההון העצמי של החברה יפחת מסך של 3,000 מיליון ש"ח וכן במקרה של פירעון מידי של אשראי או הלוואה אחרת בסכום מצטבר של 100 מיליון ש"ח.

נכון ליום 31 בדצמבר 2018 ולמועד חתימת הדוחות הכספיים, החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות

ביאור 12 - זכאים אחרים

2017	2018	
21,494	20,234	הכנסות מראש
530,125	467,342	הוצאות לשלם
5,593	3,742	התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בגין שכר ומשכורת
5,706	2,907	זכאים ויתרות זכות אחרים
<u>562,918</u>	<u>494,225</u>	

בהתייחס ליתרות זכאים ויתרות זכות מול צדדים קשורים, ראה ביאור 22 בדבר יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים.

ביאור 13 - הטבות לעובדים

הטבות לעובדים כוללות הטבות לאחר סיום העסקה, הטבות אחרות לטווח ארוך, הטבות בגין פיטורין והטבות לטווח קצר.

באשר להטבות לאנשי מפתח ניהוליים ראה ביאור 22 בדבר צדדים קשורים ובעלי עניין.

א. תוכנית הטבה לאחר סיום העסקה - תוכנית הטבה מוגדרת

2,115 גמלאים וכן 11 מעובדי החברה זכאים, על פי הסכמי עבודה לפנסיה תקציבית על פי חוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב), התש"ל-1970 (להלן: "פנסיה תקציבית").

315 גמלאים בפנסיה צוברת שפרשו פרישה מוקדמת מרשות הנמלים לפני יום המעבר זכאים לתשלום הפנסיה מהחברה עד ליום הגיעם לגיל פרישה על פי חוק או זכאים להשלמת תשלומי הפנסיה מהחברה בשל רכיבי שכר שאינם מבוטחים בקרנות הפנסיה.

17 עובדי החברה שמבוטחים בקרן פנסיה צוברת ותיקה וכן 3 גמלאי החברה, אשר יקבלו בעתיד גמלה מקרן פנסיה צוברת ותיקה, זכאים להשלמת תשלומי הפנסיה מהחברה בשל רכיבי שכר שאינם מבוטחים בקרנות הפנסיה וכן לתשלומים בגין פרישה מוקדמת.

גמלתם של 205 גמלאי רכבת ישראל ממומנת מהיעודת לפנסיה של החברה ומהשתתפות המדינה בתשלומים אלה וזאת על פי הסכם בין האוצר לבין רשות הנמלים, שהועבר לחברה. חלקה של החברה במימון זה כלול בסך ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד של החברה.

פנסיה תקציבית - התחייבות

1. על פי חוק הספנות, מי שהיו עובדים של רשות הנמלים ערב תחילתו של חוק הספנות הפכו להיות עובדים של אחד מארבעת התאגידים הנמליים. כל הגמלאים של רשות הנמלים הפכו לגמלאים של חנ"י. ההתחייבויות של חנ"י כלפי העובדים והגמלאים נגזרות מן ההתחייבויות אשר היו לרשות הנמלים כלפי עובדיה וגמלאיה ומהתחייבויות נוספות הנובעות מהסכמים קיבוציים אשר נחתמו בין חנ"י לבין ההסתדרות הכללית של העובדים במסגרת השינוי המבני אשר בוצע. כמו כן נחתמו בין חנ"י לבין חברות הנמל, הסכמים נוספים שעניינם הסדרת התחייבויות הצדדים, בין השאר, בנושא הפנסיה התקציבית.

2. ההסכמים השונים קובעים כי האחריות לצבירת נכסים ולביצוע תשלומים לעובדים הזכאים לפנסיה תקציבית, תחולק בין חברות הנמל לבין חנ"י באופן המפורט להלן:

2.1 כל אחת מחברות הנמל תצבור בקופה המרכזית שלה נכסים לכיסוי התחייבויותיה לתשלום קצבה לעובדים המועסקים על ידה, עליהם חל הסדר של פנסיה תקציבית. בעקבות התרחשות אירוע המזכה עובד נמל בקצבה, יועברו על ידי חברת הנמל הסכומים הדרושים לכיסוי תשלומי הקצבה בגין אותו עובד, באיזון אקטוארי מלא על פי הוראות אגף שוק ההון, לקופה המרכזית של חנ"י לצורך

ביאור 13 הטבות לעובדים (המשך)

- ביצוע תשלומי הקצבה לעובר מקופה זו. בתנאים מסוימים יועברו על ידי חברות הנמל לחנ"י כספים נוספים עד לשיעור של 5% מההתחייבות האקטוארית ככרית ביטחון. עד להקמת קופה מרכזית לקצבה חברות הנמל צוברות את סכומי היעודה בחשבונות נאמנות ייעודים שחלקם מנוהלים על ידי חנ"י.
- 2.2 חנ"י אחראית לצבור בקופה שתנוהל עבורה נכסים לכיסוי מלוא התחייבויותיה לתשלום קצבה לעובדים המועסקים על ידה ולגמלאים עליהם חל הסדר של פנסיה תקציבית על פי חישוב אקטוארי על פי הוראות אגף שוק ההון.
- 2.3 בהתאם להסכמים, ההתחייבויות של החברה להפקיד כספים ביעודה בשל עובדיה בפנסיה תקציבית ובשל גמלאים בפנסיה תקציבית ייבחנו מזמן לזמן לפי התפתחויות דמוגרפיות, כלכליות ואחרות ובכל מקרה יותאמו להנחיות כלליות של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר לעניין חישוב התחייבויות אקטואריות כפי שיהיו מזמן לזמן. עד להקמת הקופה המרכזית לקצבה החברה מחזיקה את הסכומים המיועדים להפקדה בקופה בחשבונות נאמנות ייעודים (ראה ביאור 5).
- 2.4 חנ"י, תשלם גמלה לגמלאי רשות הנמלים, לגמלאיה הזכאים לפנסיה תקציבית וכן לעובדיה ולעובדים שפרשו מן הנמלים וזכאים לפנסיה תקציבית בגינם נתקבלו סכומים כאמור בסעיף 2.1 לעיל.
- 2.5 לעניין רשת בטחון פנסיונית, ראה ביאור 24 ג' (2).
- 2.6 לחברה קיימת חשיפה כספית ככל שייצמח פער בין הכספים שהועברו אליה על ידי חברות נמל ביום פרישת עובדיהן, בתוספת רווחים/הפסדים נטו ובניכוי תשלומים לגמלאים לבין המחויבויות בפועל.

פנסיה תקציבית - יעודה לפנסיה

1. עם הקמתה קיבלה החברה מרשות הנמלים סכומים המיועדים לכיסוי ההתחייבויות לפנסיה תקציבית של החברה בתוספת סכומים עודפים המכונים בהסכמי הפנסיה ("כרית הביטחון").
2. על פי חוק הספנות על החברה להקים קופת גמל מרכזית לקצבה, עד ליום 31 במרץ 2018 ולהפקיד בה את הסכומים אשר נתקבלו עם הקמתה בתוספת רווחים וסכומים נוספים המופרשים באופן שוטף, ובתוספת סכומים המתקבלים מחברות הנמל עם קליטת גמלאים הפורשים מחברות הנמל ובניכוי תשלומים ששולמו לגמלאים עד למועד זה. לפי ההסכמים, התשואה שתושג על נכסי החשבון תצטרף לחשבון בניכוי מס כדין ממנה.
3. כאמור בביאור 5 ד', ביום 11 בנובמבר 2018, נבחרה חברה מנהלת לניהול קופת הגמל המרכזית לקצבה של החברה.

ביאור 13 הטבות לעובדים (המשך)

א. תוכנית הטבה לאחר סיום העסקה - תוכנית הטבה מוגדרת (המשך)

פנסיה תקציבית - יעודה לפנסיה (המשך)

3. עד להקמת הקופה המרכזית לקצבה, על פי ההסכמים על החברה להחזיק את הסכומים המיועדים להפקדה בקופה המרכזית לקצבה, בחשבונות נאמנות ייעודיים ע"ש החברה המוחזקים בנאמנות לטובת העובדים וגמלאים (להלן: "חשבונות הנאמנות"). סכומים אלו מוצגים בדוח על המצב הכספי במסגרת הנכסים המיועדים להפקדה בקופה מרכזית לקצבה ולסיום יחסי עובד - מעביד.
4. במהלך השנים צוברת החברה בחשבונות הנאמנות סכומים נוספים על בסיס הפרשות שוטפות בשיעור של 30% משכרם של העובדים. כמו כן, על פי ההסכמים מחויבת החברה להפקיד בחשבונות הנאמנות ולאחר מכן בקופה, הפרשי פער, ככל שקיים פער בין סכומים ההתחייבות האקטוארית המחושבת על פי הוראות האגף לשוק ההון באוצר לבין הסכומים אשר נצברו בחשבונות הנאמנות בפועל. ככל שתשלומי מס יגרמו לגרעון אקטוארי, חובת השלמת הגירעון חלה על חנ"י.
5. החברה צופה כי לא תעמוד בלוחות הזמנים הקבועים בחקיקה להקמת קופה מרכזית לקצבה והיא פועלת על מנת להאריך את המועד האמור בשנה נוספת. לעניין השלכות המס של אי העמידה בלוחות הזמנים הקבועים בחוק להקמה של קופה מרכזית לקצבה ראה ביאור 15 ה'. ביום 7 במרס 2018 התפרסמה הצעת חוק רשות הספנות והנמלים (תיקון מס' 6), התשע"ח-2018 לפיה המועד להפקדה יהיה עד ליום 31 במרס 2019. אין בידי החברה להעריך אם ומתי תתקבל הצעת החקיקה.
6. במקרים בהם סכומי היעודה לפנסיה תקציבית נמוכים מסכום ההתחייבות האקטוארית לפנסיה תקציבית, כפי שחושב על פי הנחיות אגף שוק ההון באוצר, תעביר החברה סכומים לכיסוי הגרעון הנ"ל מכריות הביטחון בה מוחזקים עודפי היעודה ככל שקיימים. ככל שלא יהיו קיימים די סכומים בכריות הביטחון האמורות, תעביר החברה ממקורותיה ליעודה סכומים לכיסוי הגרעון.
7. במידה והסכומים ביעודה לפנסיה תקציבית עולים על ההתחייבות האקטוארית לפנסיה תקציבית, כפי שחושבה על פי הנחיות אגף שוק ההון באוצר, בתוספת 10% תפחית חברת הנכסים בהסכמת ההסתדרות את שיעור ההפרשה החודשית. אם עדיין יותר עודף לאחר שהופחת שיעור ההפחתה החודשית ל-0%, תהיה חברת הנכסים רשאית למשוך את הסכום האמור.
8. התחייבויות החברה לעובדים וגמלאים בפנסיה תקציבית על פי הוראות אגף שוק ההון ליום 31 בדצמבר 2018 הסתכמו לסך של 3,625 מיליון ש"ח (ליום 31 בדצמבר 2017: 3,868 מיליון ש"ח).

ביאור 13 הטבות לעובדים (המשך)

א. תוכנית הטבה לאחר סיום העסקה - תוכנית הטבה מוגדרת (המשך)

טיפול חשבונאי

1. בהתחשב במכלול העובדות והנסיבות, הגיעה החברה למסקנה כי תקן חשבונאות בינלאומי 19 הטבות עובד ("IAS 19") הינו התקן הרלוונטי לטיפול בתכניות הפנסיה התקציבית בהתייחס לכל העובדים והגמלאים המתוארים לעיל, ובכלל זה גמלאי חברות הנמל. בהתייחס לגמלאי חברות הנמל, החברה מיישמת את הוראות IAS 19 החל מהמועד בו עובדים אלו פורשים לגמלאות מחברות הנמל (לאמור, ההתחייבות הפנסיונית מוכרת במועד שבו העובד פורש מחברת הנמל).
2. החברה זקפה את כריות הביטחון שהתקבלו במועד הקמתה ישירות להון, כחלק מעסקה כוללת עם בעל השליטה.
3. באשר לכריות הביטחון המתקבלות מחברות הנמל בתקופות עוקבות - בעת התרחשות אירוע המזכה עובד נמל בקצבה (כמפורט בסעיף 2.1 לעיל), החברה זוקפת את מלוא הסכומים האמורים לרווח כולל אחר.
4. החל מיום 31 בדצמבר 2014, לאור ההבדלים בווקטור הרבית בין הנחיות האגף לשוק ההון באוצר (וקטור ריבית חסרת סיכון) לבין וקטור הריבית שעל פי התקינה החשבונאית (וקטור ריבית מבוסס על אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה), קיים פער בין מדידת ההתחייבות לפנסיה תקציבית כפי שהיא מוצגת בספרים לבין ההתחייבות החוזית של החברה להפקיד סכומים ביעודה. ההתחייבות החוזית של הפנסיה התקציבית לפי וקטור ריבית חסרת סיכון גבוהה יותר ב-344 מיליוני ש"ח (ליום 31 בדצמבר 2017: 362 מיליון ש"ח). אלמלא ההצגה החשבונאית, ההון העצמי היה קטן בהתאמה.
5. כאמור לעיל, נכסי היעודה לפנסיה תקציבית מוצגים בדוחות על המצב הכספי במסגרת הנכסים המיועדים להפקדה בקופה מרכזית לקצבה ולסיום יחסי עובד – מעביד, וההתחייבות בשל הטבות לעובדים מוצגת במסגרת התחייבויות לא שוטפות. אם תקום קופה מרכזית לקצבה, הנכסים המיועדים להפקדה יוצגו בדוחות הכספיים של החברה בקיזוז מיתרת ההתחייבות האקטוארית שכן מדובר בנכסי תוכנית. ככל שיהיה קיים עודף בקופה לאחר תשלום מלוא ההתחייבויות לפורשים, עודף זה יהיה שייך לחברה. מכאן שהקמת הקופה המרכזית לקצבה לא צפויה לפגוע בהונה של החברה.

התחייבויות נוספות לסיום יחסי עובד מעביד – תוכנית הטבה מוגדרת

1. פנסיה צוברת - על החברה להחזיק יעודה לצורך קיום התחייבותה לבצוע תשלומים לעובדים אשר מבוטחים בפנסיה צוברת לצורך: (1) ביצוע תשלומי פנסיה עד לגיבוש זכאותם של עובדים פורשים לקבל גמלה מקרן הפנסיה בה הם מבוטחים; (2) לכיסוי סכומים אשר אינם מכוסים על ידי קרן הפנסיה של העובדים הנ"ל; (3) לתשלומים חד פעמיים שיאפשרו פרישות מוקדמות.
2. על החברה להחזיק יעודה בה יופקדו סכומים למימון פדיון ימי מחלה וחופשה לעובדים שעברו מרשות הנמלים לחברה.
3. על החברה להחזיק יעודה בה יופקדו סכומים למימון שי לחג לגמלאי רשות הנמלים ולעובדים שעברו לחנ"י.

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

		ביאור 13	הטבות לעובדים (המשך)
		א.	תוכנית הטבה לאחר סיום העסקה - תוכנית הטבה מוגדרת (המשך)
		4.	בנוסף, החברה מחזיקה יעודה למימון התחייבותה לקבוצה של גמלאי רכבת ישראל (ראה ביאור 22 ג (7)).
		(1)	תנועה בהתחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת ומרכיביה :
2017 אלפי ש"ח	2018 אלפי ש"ח		
3,606,357	3,702,222	יתרה ליום 1 בינואר	
		הוצאה (הכנסה) שנזקפה לרווח או הפסד:	
290	1,619	עלות שירות שוטף	
127,840	118,464	עלויות ריבית	
		הוכר ברווח כולל אחר:	
(16,650)	-	רווחים אקטואריים שנבעו משינויים בהנחות הדמוגרפיות	
233,160	(157,678)◊	(רווחים) הפסדים אקטואריים שנבעו משינויים בהנחות הפיננסיות	
(86,029)	(14,373)	רווחים אקטואריים אחרים	
		תנועות נוספות:	
108,563	88,760	תקבולים מחברות נמל בגין פרישת עובדים	
(271,309)	(269,290)◊	הטבות ששולמו	
3,702,222	3,469,724	יתרה ליום 31 בדצמבר	

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 13 הטבות לעובדים (המשך)

א. תוכנית הטבה לאחר סיום העסקה - תוכנית הטבה מוגדרת (המשך)

(2) השקעות המיועדות לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד ואינם מהווים נכסי תוכנית

2017	2018	
4,280,492	4,055,139	יתרה ליום 31 בדצמבר

למידע נוסף אודות הנכסים המיועדים לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד (שאינם מהווים נכסי תוכנית) ראה ביאור 5.

(3) ההתחייבות להטבה מוגדרת מוקצית למשתתפים של התוכנית באופן הבא:

שנה	2018	2017
תקציבית:	94.5%	94.5%
צוברת	0.3%	0.3%
גמלאים צוברת	1.4%	1.4%
גמלאי רכבת	0.6%	0.6%
שי לחג	3.0%	3.0%
מחלה	0.2%	0.2%

(4) הנחות אקטואריות וניתוח רגישות

ההנחה אקטוארית העיקרית למועד הדיווח (לפי ממוצע משוקלל):

שנה	2018	2017
	2.16%	1.71%

שיעור ההיוון ביום 31 בדצמבר

שינויים אפשריים באופן סביר בתאריך הדיווח בשיעור ההיוון, בהנחה שיתר ההנחות נותרות ללא שינוי, משפיעים על המחויבות להטבה מוגדרת כדלקמן ליום 31 בדצמבר:

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 13 הטבות לעובדים (המשך)

א. תוכנית הטבה לאחר סיום העסקה - תוכנית הטבה מוגדרת (המשך)

שיעור היוון באלפי ש"ח	גידול ב- 0.1%	גידול ב- 0.1%	קיטון ב- 0.1%	קיטון ב- 0.1%
	2018	2017	2018	2017
	<u>(31,356)</u>	<u>(36,126)</u>	<u>31,853</u>	<u>36,755</u>

(5) השפעת התוכנית על תזרימי המזומנים העתידיים של החברה:

אומדן החברה לאורך חיי התוכנית (לפי ממוצע משוקלל) לסוף תקופת הדיווח הינו 9.3 שנים (לשנת 2017 - 9.39 שנים)

(6) כספים מוחזקים לטובת חברות נמל

2018	2017	
73,766	149,784	יתרה לתחילת שנה
(417)	(528)	תשלום בגין עובדים שפרשו לגמלאות
(20,975)	(80,166)	העברה לחברות הנמל, נטו
1,975	4,676	רווחים
<u>54,349</u>	<u>73,766</u>	יתרה לסוף השנה

(7) כרית ביטחון המחושבת כהפרש בין הכספים המיועדים להפקדה בקופה המרכזית לקצבה, ובין ההתחייבות לפנסיה תקציבית המחושבת על פי הוראות אגף שוק ההון

2018	2017	
		עודף יעודה בשל פנסיה תקציבית
		כריות ביטחון, המיועדת להפקדה בקופה המרכזית לקצבה:
237,567	129,450	יתרה לתחילת שנה
4,438	5,428	קבלת נכסים נטו
24,760	102,689	הגדלה בגין עדכון עתודה נטו
<u>266,765</u>	<u>237,567</u>	יתרת כרית ביטחון לסוף השנה

ב. תוכנית הטבה לאחר סיום העסקה-תוכנית הפקדה מוגדרת

חלק מהגמלאים וחלק מעובדי החברה מבוטחים בקרנות הפנסיה והפיצויים "נתיב" ו-"נתיבות", שאינן בשליטת החברה. ההתחייבויות בגין פנסיה ופיצויים המכוסות באמצעות העברת הכספים לקרנות אלו, והכספים שנצברו בקרנות האמורות, לא נכללו בדוחות כספיים אלה הואיל ואינם באחריותה ובשליטתה של החברה.

חלק אחר מעובדי החברה מבוטחים בביטוחי מנהלים שאינם בשליטת החברה. ההתחייבויות בגין פנסיה ופיצויים המכוסות באמצעות העברת הכספים למבטחים, והכספים שנצברו בביטוחים האמורים, לא נכללו בדוחות כספיים אלה הואיל ואינם באחריותה ובשליטתה של החברה.

2016	2017	2018
5,449	5,359	5,890

סכום ההוצאה בגין תוכנית להפקדה מוגדרת

ג. התחייבות בגין הטבות אחרות לטווח ארוך

בהתאם להסכמי העבודה בתוקף, זכאים עובדי החברה לימי חופשה. החברה כוללת בחשבונותיה באופן שוטף הפרשה בגין התחייבות זו.

התחייבות בגין הטבות אחרות לטווח ארוך כוללת:

2017	2018
3,212	3,113

התחייבות בגין חופשה

להלן ההנחות האקטואריות העיקריות למועד הדיווח:

2017	2018
%	%
2.48	0.65

שיעור ההיוון ביום 31 בדצמבר

ביאור 14 - אגרות חוב

א. אגרות חוב מהותיות

1. ביום 3 במאי 2018 פרסמה החברה תשקיף, המהווה גם תשקיף מדף, להנפקה לציבור של אגרות חוב.

2. ביום 6 במאי 2018 הוקצו 3 סדרות של אגרות החוב כדלהלן:

שם הסדרה:	סדרה א'	סדרה ב'	סדרה ג'
מועד ההנפקה	מאי 2018	מאי 2018	מאי 2018
ערך נקוב במועד ההנפקה באלפי ש"ח	1,531,422	422,865	545,055
יתרת הערך הנקוב במחזור נכון ליום 31.12.2018	1,531,422	422,865	545,055
יתרת הערך הנקוב במחזור מוערך מחדש לפי תנאי הצמדה	1,549,744	427,924	545,055
סכום הריבית באלפי ש"ח שנצברה ליום 31.12.2018	-	-	-
ריבית נקובה שנתית	0.83% צמודה	1.65% צמודה	1.63% לא צמודה
ריבית אפקטיבית שנתית	0.93%	1.72%	1.78%
מועדי תשלום הריבית	הריבית תשולם ביום 31 בדצמבר 2018 ולאחר מכן פעמיים בשנה, בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2019 עד 2026 (כולל).	הריבית תשולם ביום 31 בדצמבר 2018 ולאחר מכן פעמיים בשנה, בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2019 עד 2031 (כולל).	הריבית תשולם ביום 31 בדצמבר 2018 ולאחר מכן פעמיים בשנה, בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2019 עד 2024 (כולל).
הצמדה	מדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש מרץ 2018	מדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש מרץ 2018	ללא הצמדה
מועדי תשלום הקרן	חמישה תשלומים לא שווים, כמפורט להלן: ביום 31 בדצמבר 2022 ישולם 10% מהקרן, ביום 31 בדצמבר 2023 ישולם 12.5% מהקרן, ביום 31 בדצמבר 2024 ישולם 15% מהקרן, ביום 31 בדצמבר 2025 ישולם 30% מהקרן וביום 31 בדצמבר 2026 ישולם 32.5% מהקרן.	חמישה תשלומים שווים ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2027 עד 2031 (כולל).	בארבעה תשלומים שווים ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2021 עד 2024 (כולל).

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 14 אגרות חוב (המשך)

א. אגרות חוב מהותיות (המשך)

545,055	422,865	1,531,422	תמורת ההנפקה ברוטו באלפי ש"ח
541,425	424,867	1,538,974	ערך בספרים ליום 31 בדצמבר 2018 באלפי ש"ח
537,043	412,759	1,508,604	שווי הוגן ליום 31 בדצמבר 2018 באלפי ש"ח
לחברה זכות לבצע פדיון מוקדם בהתאם לתנאים שנקבעו בשטר הנאמנות	לחברה זכות לבצע פדיון מוקדם בהתאם לתנאים שנקבעו בשטר הנאמנות	לחברה זכות לבצע פדיון מוקדם בהתאם לתנאים שנקבעו בשטר הנאמנות	פדיון מוקדם

2,499,342	סה"כ תמורת ההנפקה ברוטו, באלפי ש"ח
(19,150)	עלויות הנפקה שהתהוו
2,480,192	תמורת ההנפקה נטו

במסגרת שטרי הנאמנות לאגרות החוב שלעיל התחייבה החברה, בין היתר, כמפורט להלן:

1. מגבלה על חלוקה – כל עוד תהיינה אגרות חוב במחזור (קרי, כל עוד לא נפרעו או סולקו במלואן בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון מוקדם), החברה לא תבצע חלוקה, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חלוקה") ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד.

למען הסר ספק, יובהר כי ההתחייבות לעיל לא תחול ביחס לביצוע פעילותה של החברה בתפקידיה לפי חוק הספנות, לפי כתב הסמכה שהוענק לה לפי חוק זה וביצוע פעולות נוספות אשר אושרו לפי חוק זה ומובהר כי אין בהתחייבות לעיל להגביל את סמכויותיה של המדינה לפי חוק הספנות או לפי כתב ההסמכה האמור.

2. התחייבות לאי צירת שעבוד על נכסי החברה – שעבוד שלילי – עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי שטרי הנאמנות, ומילוי כל יתר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב, החברה לא תיצור לטובת צד שלישי שעבוד כלשהו על נכסיה וזכויותיה שאינם קיימים במועד חתימת שטרי הנאמנות - אלא אם כן התקבלה לכך הסכמה מראש של המחזיקים באגרות החוב בהחלטה מיוחדת, וזאת למעט השעבודים המותרים המפורטים בסעיף 13.2 לשטרי הנאמנות.

הפרת ההתחייבויות דלעיל תהווה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי.

ביאור 14 אגרות חוב (המשך)

א. אגרות חוב מהותיות (המשך)

מנגנון CROSS DEFAULT - בשטרי הנאמנות קיים מנגנון CROSS DEFAULT, לפיו אם הועמד לפירעון מידי (שלא ביוזמת החברה) חוב למממן פיננסי מסוים (גוף מוסדי, כהגדרת מונח זו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, או תאגיד בנקאי, כהגדרת מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981) בסכום העולה על 750 מיליון ש"ח או אם הועמדו לפירעון מידי (שלא ביוזמת החברה) אגרות חוב מסדרה אחרת של החברה, תקום למחזיקי אגרות החוב זכות להעמדה לפירעון מידי.

קיום התחייבויות הנובעות מתנאי אגרות החוב למועד הדוח:

- החברה עמדה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטרי הנאמנות לאגרות החוב.
- לא התקיימה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מידי.
- החברה לא קיבלה הודעה מהנאמן לאגרות החוב בדבר אי עמידתה בתנאים בהתחייבויות לפי שטרי הנאמנות כאמור.

ב. דירוג אשראי

ביום 15 באפריל 2018, אישרה חברת הדירוג מידרוג דירוג Aa1.il לחברה, ושינתה את אופן הדירוג משלילי ליציב, וכן קבעה דירוג Aa1.il לשלוש סדרות אגרות החוב של החברה.

ביום 15 באפריל 2018, קבעה חברת הדירוג מעלות S&P (להלן: "מעלות") דירוג מקדמי 'ilAAA prelim' לחברה, בתחזית דירוג יציבה וכן קבעה דירוג מקדמי 'ilAAA prelim' לשלוש סדרות אגרות החוב של החברה. ביום 21 במאי 2018, קבעה חברת הדירוג מעלות דירוג סופי 'ilAAA' לחברה, בתחזית דירוג יציבה וכן קבעה דירוג סופי 'ilAAA' לשלוש סדרות אגרות החוב של החברה. ביום 13 באוגוסט 2018, אישרה חברת הדירוג מעלות דירוג מנפיק 'ilAAA' לחברה, בתחזית דירוג יציבה וכן אשררה דירוג סופי 'ilAAA' לשלוש סדרות אגרות החוב של החברה.

בימים 18 בפברואר 2019 ו-21 בפברואר 2019, הודיעה חברת מעלות על אשרור דירוג המנפיק 'ilAAA' ועל אשרור דירוג 'ilAAA' לשלוש סדרות אגרות החוב של החברה. כמו כן, קבעה מעלות לחברה דירוג מנפיק זמן קצר '+1-ilA' ודירוג הנפקה '+1-ilA' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 400 מיליון ש"ח ע.נ.

ביאור 15 - מסים על ההכנסה

א. חוקי המס החלים על החברה

חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985

על-פי החוק, עד לתום שנת 2007 נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים במדד המחירים לצרכן.

בחודש פברואר 2008 התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת 2008 ואילך. החל משנת 2008, נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 31 בדצמבר, 2007. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש נדל"ן (שבח) וניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש.

ב. שיעורי המס החלים על החברה

שיעור מס החברות בישראל בשנת 2018 הינו 23%, בשנת 2017 הינו 24%, ובשנת 2016 הינו 25%.

בדצמבר 2016 אושר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז – 2017, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל מיום 1 בינואר, 2017 לשיעור של 24% (במקום 25%) והחל מיום 1 בינואר, 2018 לשיעור של 23%.

כתוצאה מהורדת שיעור המס ל- 23%, יתרות המסים הנדחים החל משנת 2016, חושבו בהתאם לשיעור המס החדש כפי שנקבע בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה, לפי שיעור המס הצפוי לחול במועד ההיפוך.

המסים השוטפים לתקופות המדווחות מחושבים בהתאם לשיעורי המס המוצגים לעיל.

חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.

ג. ביקורת מס

בשנת 2017 החל פקיד השומה למפעלים גדולים בעריכת ביקורת מס לגבי שנות המס 2012 - 2014. מס הכנסה הוציא מכתב לחברה בו ריכז את דרישותיו. לאחר משא ומתן בין הצדדים הגיעה החברה לידי הסכם פשרה עם פקיד השומה לגבי שנות המס 2012-2014 (להלן: "שנות המס") וכן להסדר לגבי שנות מס נוספות 2015 ו- 2016 (להלן: "השנים הנוספות"). עיקרי ההסכם הינם כמתואר להלן:

ההכנסה החייבת של החברה תואמה בסכומי הוצאות שונות. סכומים אלו יותרו בעיקרם בניכוי על פני תקופה של עד ארבע שנים וכתוצאה נדרשה החברה לתוספת מס של כ-24 מיליוני ש"ח.

לגבי סוגיית עתודה / יעודה סוכם כי לגבי השנים 2012-2016 ההכנסה החייבת של החברה תחושב על בסיס העקרונות הבאים: סכומים שנמשכו מהיעודה לכרית הביטחון (המחושבת על בסיס ההנחות האקטואריות של שוק

ביאור 15 מסים על הכנסות (המשך)

ההון) וכן רווחים אשר נצמחו בכרית הביטחון יתחייבו במס בשנה בה נמשכו/הופקו. סכומים אשר נמשכו מכרית הביטחון לכיסוי גירעון בהתחייבות האקטוארית (למעט סכומים אשר מקורם בהעברות מחברות נמל) יותרו בניכוי מהכנסתה החייבת של החברה. החברה תמשיך להחיל את ההסדר המתואר עד להקמה של קופה מרכזית לקצבה ובמידה שלא תוקם קופה מרכזית לקצבה עד ליום 31.12.2020 תהא רשות המיסים רשאית לדון מחדש באופן המיסוי של כרית הביטחון. כתוצאה נדרשה החברה לתוספת מס של כ-23 מיליוני ש"ח.

כתוצאה מהחלת ההסדר המתואר לעיל, החברה שילמה תוספת מס כולל ריבית והצמדה של כ-53 מיליוני ש"ח.

עוד סוכם בהסכם השומות כי דמי השימוש המתקבלים בידי החברה משטחים לבנים אשר היו מושכרים לצדדים שלישיים ערב הרפורמה בנמלים, יוצגו לצורכי מס כהכנסה. קרי החברה תכיר בהכנסה בגובה מלוא סכום דמי השימוש והסכומים המועברים לחברות הנמל (75% מן ההכנסות האמורות) יותרו לחברה בניכוי כאמור בתקנה 9(ג) לתקנות רשות הספנות והנמלים (הוראות לעניין דיני המס), תשס"ט-2009 וזאת בשונה מן ההצגה החשבונית בדוחותיה הכספיים של החברה המציגה את הסכומים האמורים המועברים לחברות הנמל כהקטנת הכנסות, ראה סעיף ו' להלן.

ד. הסדרים מיוחדים

ד.1. כאמור בביאור 1א' לעיל, העברת נכסי רשות הנמלים למדינה ומהמדינה אל החברה פטורה ממס בכפוף לתקנות שייקבעו על ידי שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת. תקנות רשות הספנות והנמלים (הוראות לעניין דיני המס) התשס"ט-2009, (להלן – תקנות המס) הותקנו בחודש יולי 2009, ותחולתן רטרואקטיבית מיום 17 בפברואר 2005 (יום המעבר). תקנות המס כוללות הוראות שונות שיחולו לעניין דיני המס, בקשר עם העברת הנכסים למדינה ולחברה ועל כן ניתן תוקף לפטור לעניין דיני המס המתייחסים לשבח, רכישה, מס הכנסה וחוק התיאומים.

קיימת אי בהירות בנוגע לתחולת הפטור ממס שבסעיף 55 לחוק לגבי העמדת מקרקעין ע"י החברה לחברות הנמל. יחד עם זאת, הואיל שעלות המקרקעין הללו בספרי החברה למועד העברה, זהה לתמורה שנקבעה בגינם בהתאם לצו התעריפים בנוסחו הקודם, לא צופה החברה כי תיווצר לה חשיפת מס מהותית בשל העמדת המקרקעין לתפעולן של חברות הנמל.

בנוסף, תקנות המס כוללות הוראות לעניין:

1. העברת הפסדים מרשות הנמלים וחלוקתם לצרכי מס בין החברה לבין חברות הנמל.
2. קביעת מחירם המקורי של הנכסים המועברים לחברה ויום רכישתם.
3. קביעת הפחת שהחברה זכאית לדרוש.
4. התרת התמלוגים המשולמים למדינת ישראל כהוצאה לצורכי מס.
5. דמי השימוש הקבועים והמשתנים המתקבלים מן הנמלים.

ביאור 15 מסים על הכנסות (המשך)

6. הטפול המיסוי בהתרת הוצאות והכנסות מסוימות של רשות הנמלים אשר הועברו לחברה ולחברות הנמל לצורכי מס.

2.ד פחת

1. בהתאם לתקנות המס, מחירם המקורי של הנכסים ויום רכישתם ייקבעו כפי שהיו נקבעים אילו היו נמכרים על ידי רשות הנמלים. סעיף 71 לחוק רשות הנמלים, קבע כי לעניין חישוב הפחת, מחירם המקורי של נכסי המקרקעין שנרכשו לפני שנת המס 1997 יהיה שווי השוק ליום 31 בדצמבר 1996. רשות הנמלים שיערכה ליום 31 בדצמבר 1996 את המקרקעין המשמשים בפעילות נמלית. סכום הפחת שיותר בניכוי בשל נכס מועבר מרשות הנמלים, יהיה סכום הפחת שהיה מותר בניכוי לרשות הנמלים, אלמלא הועבר הנכס כאמור בחוק.
2. על פי תקנות המס חנ"י אינה זכאית לדרוש פחת על נכס מועבר שהועמד לרשות חברת הנמל, למעט נכס שהוא תשתיות משותפות.

ה. קופה מרכזית לקצבה

ה.1. פקיעת הפטור ממס

סעיף 49(ו) לחוק הספנות קובע כי הכספים המיועדים לתשלום גמלה לעובדים עוברים, אשר חל עליהם הסדר פנסיה תקציבית, לגמלאי רשות הנמלים בפנסיה תקציבית, ועובדים עוברים שיפרשו מעבודתם באחת מחברות הנמל וחל עליהם הסדר פנסיה תקציבית, ינוהלו בקופת גמל מרכזית לקצבה (כמשמעות מונח זה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005), אשר תוקם לפני יום 31 במרס 2018.

סעיף 64 לחוק הספנות מקנה למנהל רשות המיסים סמכות לפטור ממס הכנסות אשר נצמחו לרשות הנמלים ואשר יצמחו לחנ"י ולכל אחת מחברות הנמל בגין הכספים המיועדים להפקדה בקופות המרכזית לקצבה, ובלבד שהכספים האמורים הופקדו בקופה המרכזית לקצבה עד ליום 31 במרס 2018. החברה פנתה לרשות החברות הממשלתיות ולמשרד האוצר בבקשה לתקן את החוק ולהאריך את המועדים הנקובים. ביום 7 במרס 2018 התפרסמה הצעת חוק רשות הספנות והנמלים (תיקון מס' 6), התשע"ח-2018 לפיה המועד להפקדה יהיה עד ליום 31 במרס 2019. אין בידי החברה להעריך אם ומתי תתקבל הצעת החקיקה.

נכון ליום 31 בדצמבר 2017, הכירה החברה בדוחותיה הכספיים בהפרשה בסך של כ-578 מיליוני ש"ח בגין ההכנסות אשר צמחו מהכספים המיועדים להפקדה בקופה המרכזית לקצבה. במקביל החברה הכירה

ביאור 15 מסים על הכנסות (המשך)

בנכס מסים נדחים בגין סכומים שהוכרו בגין ההתחייבות האקטוארית ואשר יותרו לחברה בניכוי בתקופות עוקבות. ההשפעה נטו של האמור לעיל הובילה להכרה בהוצאות מס נטו בדוח על הרווח או הפסד בסך 175 מיליוני ש"ח והביאה לקיטון ברווח הכולל בסך של 35 מיליוני ש"ח.

בעקבות חתימת הסכם שומות עם רשות המיסים, אשר בין השאר עסק בנושא הסדר המיסוי של רווחי היעודה לפנסיה תקציבית וטיפול המיסוי של כרית הביטחון, כל זאת לגבי השנים 2012-2016 (כולל) החליטה החברה לבטל הפרשה בסך של כ- 529 מיליוני ש"ח שנועד לכיסוי חבות המס הפוטנציאלית לגבי השנים 2005 ועד 2016 ולהכיר בהפרשה בגין רווחים שנצברו בגין השנים 2017 ואילך בלבד. כמו כן, ביטלה החברה מיסים נדחים בסך 400 מיליוני ש"ח.

בתקופות עוקבות החברה תבחן את הצורך לעדכון ההפרשה למס לאור היווצרות רווחים או הפסדים נוספים. במידה ותינתן לחברה אורכה להקמת קופה מרכזית החברה תבחן בהתאם לנסיבות העניין ובשים לב לתקופת הדחייה שתינתן את הצורך בהקטנת ההפרשה ו/או ביטולה המלא. נציין כי גם אם החברה תקבל אורכה להקמת קופה מרכזית לתקופה שעולה על שנה, היא תבחן את הוודאות ואת יכולתה להקמת קופה מרכזית במועדה ובמידה ותגיע למסקנה כי בסבירות גבוהה תוכל להקים קופה כאמור בפרק הזמן שנדרש הרי שהיא תהפוך את ההפרשה שהוכרה.

ה.2. קביעת מנהל רשות המיסים

במהלך שנת 2016 פרסם מנהל רשות המיסים קביעת פטור ממס בהתאם להוראות סעיף 64 לחוק על פי קביעה זו:

1. נקבע לחנ"י ולחברות הנמל פטור ממס על רווחי היעודה לפנסיה, ככל שהסכומים המיועדים להפקדה בקופה יופקדו בקופה עד ליום 31.3.2018.
2. פטור זה יחול על סכומים אשר אינם עולים על 125% מהמחויבות האקטוארית.
3. סכומים העולים על התקרה האמורה, ייחשבו כאילו נמשכו מן הקופה ויחויבו במס.
4. לאור הקביעה, הופכת כרית הביטחון לחלק מהיעודה ולכן רווחים שהצטברו על היעודה של כרית הביטחון לא יתחייבו במס (כל עוד סכום הצבירה ביעודה אינו עולה על 125% מסכום ההתחייבות), משיכות מהיעודה לכרית לא יתחייבו במס כל עוד הכרית אינה גולשת מהתקרה של 25% והעברות מהכרית ליעודה, לכיסוי גרעון אקטוארי, אינן הוצאה.
6. לאור חתימת הסכם שומות עם רשות המיסים, יושם ההסכם בדוחות הכספיים של החברה על דרך של מכאן ולהבא ולקביעת מנהל רשות המיסים אין נפקות עוד עד להקמת קופה מרכזית לקצבה והארכת תוקף הפטור ממס.

ביאור 15 מסים על הכנסות (המשך)

ו. זרמי תקבולים מחברות הנמל

כאמור בביאור 3(ח)(5), החברה מעבירה לחברות הנמל 75% מכלל ההכנסות המתקבלות בידיה משטחים לבנים. הסכומים המשולמים מוצגים כהקטנת מחזור ההכנסות.

על אף הטיפול החשבונאי, החברה מיישמת על ההכנסות הנ"ל טיפול מס שונה לפיו מלוא סכום ההכנסה משטחים לבנים מוכר בידי החברה כהכנסה, והסכומים המשולמים לחברות הנמל מותרים כהוצאה זאת בהתאם להסדרים הייחודיים הקבועים בתקנות המס.

במסגרת הסכם השומות המתואר בסעיף ג' לעיל, קיבלה החברה אישור מאת רשות המיסים לטיפול המס בו נקטה, לפיכך ביטלה את ההפרשות אשר ביצעה בספריה בשנים הקודמות.

ז. הפסדים מועברים לצורך מס

לחברה הפסדי הון לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום 31 בדצמבר 2018 לסך של כ- 45 מיליוני ש"ח. בגין הפסדים אלה לא הוכרו מנכסי מסים נדחים בהיעדר צפי לניצולם בעתיד הנראה לעין.

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 15 מסים על הכנסות (המשך)

ח. מס תיאורטי

להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים וההפסדים ברווח או הפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים על ההכנסה שנזקף ברווח או הפסד:

2016	2017	2018	
346,210	688,053	267,301	רווח לפני מסים על ההכנסה
25%	24%	23%	שיעור המס הסטטוטורי
86,552	165,133	61,479	חבות מס מחושבת לפי שיעור המס הסטטוטורי
			תוספת (חסכון) בחבות המס בגין:
(19,856)	(14,391)	(30,372)	הכנסות פטורות
2,481	209	-	הכנסות חייבות בשיעור מס מיוחד
14,135	3,154	58	הוצאות לא מוכרות
27,616	31,503	24,577	שינוי בהפרשים שלא מוכרים בגינם מסים נדחים הפסדים והטבות לצרכי מס מהשנה בגינם לא הוכרו מסים
(3,649)	(1,210)	(1,012)	נדחים
(7,411)	-	-	השפעת שינוי שיעור המס
(316)	(1,252)	(265,565)	מסים בגין שנים קודמות
-	156,398	37,535	מסים על רווחי יעודה
-	(12,998)	-	הכנסה בגין שינוי יעוד מקרקעין
174	-	(21)	הפרשים אחרים
99,726	326,546	(173,321)	מסים על ההכנסה

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 15 מסים על הכנסות (המשך)

ט. הרכב הוצאות מסים על הכנסה

1. הרכב הוצאות מסים על הכנסה

2016	2017	2018	
86,381	701,101	80,632	מסים שוטפים
(315)	(1,252)	(666,887)	מסים שוטפים שנים קודמות
18,590	(373,512)	11,612	מסים נדחים
-	-	401,322	מסים נדחים שנים קודמות
(7,411)	-	-	השפעת שינוי בשיעור המס
2,481	209	-	מיסים בשיעור מס מיוחד
99,726	326,546	(173,321)	

2. הרכב מסים על הכנסה שנזקפו לרווח כולל אחר

2016	2017	2018	
(2,373)	(1,851)	3,678	מסים שוטפים
43,286	(143,625)	7,250	מסים נדחים
(19,763)	-	21,038	מסים שנים קודמות
(17,401)	-	-	השפעת שינוי בשיעור המס
3,749	(145,476)	31,966	

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 15 מסים על הכנסות (המשך)

י. נכסי והתחייבויות מסים נדחים שהוכרו

המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס הצפוי לחול במועד ההיפוך כמפורט לעיל.

התנועה בנכסי והתחייבויות המסים הנדחים מיוחסת לפרטים הבאים:

סך הכול אלפי ש"ח	נגזרים אלפי ש"ח	הטבות לעובדים אלפי ש"ח	הוצאות מהסכם שומות אלפי ש"ח	לקוחות אלפי ש"ח	תמלוגים אלפי ש"ח	הפרשה לאיכות הסביבה אלפי ש"ח	הכנסות מראש אלפי ש"ח	רכוש קבוע אלפי ש"ח
313,544	(52,855)	438,491	4,333	2,156	27,131	5,750	29,375	(140,837)
(412,933)	(3,333)	(400,457)	(527)	2,703	(122)	(2,954)	(2,957)	(5,286)
(7,250)	(6,410)	(840)	-	-	-	-	-	-
<u>(106,639)</u>	<u>(62,598)</u>	<u>37,194</u>	<u>3,806</u>	<u>4,859</u>	<u>27,009</u>	<u>2,796</u>	<u>26,418</u>	<u>(146,123)</u>
(203,593)	(50,735)	(104,938)	8,855	5,034	32,472	5,750	30,409	(130,440)
373,512	(4,149)	401,833	(4,522)	(2,878)	(5,341)	-	(1,034)	(10,397)
143,625	2,029	141,596	-	-	-	-	-	-
<u>313,544</u>	<u>(52,855)</u>	<u>438,491</u>	<u>4,333</u>	<u>2,156</u>	<u>27,131</u>	<u>5,750</u>	<u>29,375</u>	<u>(140,837)</u>

ליום 1 בינואר 2018

שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד

שינויים אשר נזקפו לרווח כולל אחר

יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה

ליום 31 בדצמבר 2018

יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה

ליום 1 בינואר 2017

שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד

שינויים אשר נזקפו לרווח כולל אחר

יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה

ליום 31 בדצמבר 2017

ביאור 16 - הפרשות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך

א. הרכב

ההתחייבויות כוללות הפרשה לתביעות משפטיות, הפרשה לאיכות הסביבה, הפרשות לאגרות והיטלים עירוניים, הפרשה לתמלוגים למדינה, הכנסות מראש בגין מיצוע (ראה ביאור 3'ג') והפרשות אחרות.

סך הכל	מיצוע הכנסות	הפרשות
547,109	127,717	419,392
41,628	(12,852)	54,480
588,737	114,865	473,872
31,233	-	31,233
557,504	114,865	442,639
588,737	114,865	473,872

יתרה ליום 1 בינואר 2018

הפרשות שנוספו במהלך השנה, נטו

יתרה ליום 31 בדצמבר 2018

מוצג במסגרת התחייבויות שוטפות - הפרשות

מוצג במסגרת התחייבויות שאין שוטפות - התחייבויות אחרות לזמן ארוך (*)

סה"כ

(*) סכום של 18,965 אלפי ש"ח הכלול ביתרת התחייבויות אחרות לזמן ארוך לימים 31 בדצמבר 2018 ו-31 בדצמבר 2017, הינו בגין מקדמות שהתקבלו.

למידע בדבר תביעות משפטיות ראה ביאור 24, בדבר התחייבויות תלויות.

ב. איכות הסביבה

1. בשנת 2014, פינה בעל הרשאה את השטח שהוחכר לו והשאירו במצב שהחברה נדרשת לבצע ניקוי. החברה רשמה הפרשה נאותה המבוססת על יתרת העלות הצפויה לניקוי הקרקע.

2. תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ - חברה ממשלתית (להלן: "תש"ן") מפעילה בהמשך לזיכיון שניתן לפני עשרות שנים, מסוף דלק על מקרקעי חנ"י הכולל חוות מיכלים, מתקנים שונים ופרוזדורי צנרות.

החוזה בין תש"ן לבין רשות הנמלים (שהחברה נכנסה בנעליה) פג ביום 4 בינואר 2001. משלא הסכימו הצדדים על תנאי חידוש ההתקשרות, פנתה רשות הנמלים לבית המשפט בבקשה לפס"ד הצהרתי שיורה על פינוי תש"ן, ברם המחלוקת הועברה לבירור ברשות החברות הממשלתיות. בירור המחלוקת ברשות החברות לא הושלם וחוזה פורמלי לא נחתם. ככל שיחתם חוזה חדש עם תש"ן, החברה תעמוד על כך כי האחריות לטיפול בזיהומים תחול על תש"ן.

תש"ן הודיעה לחברה כי קיימת קרקע מזוהמת בדלק בתחום השטח המוחזק על ידה וכי היא מטפלת ונוקטת פעולות לטיפול בזיהומים באופן מתואם ומאושר על ידי הרשויות (ביניהן רשות המים והמשרד

ביאור 16 הפרשות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך (המשך)

להגנת הסביבה) וזאת מבלי שיש בכך הכרה באחריותה לזיהומים אלו או בחובתה לעשות כן. ביחסים שבין תש"ן לחברה, הודיעה תש"ן לחברה כי האחריות המלאה על מתקני תש"ן הינה של תש"ן בלבד.

בין היתר הודיעה תש"ן כי על בסיס תכנית מאושרת על ידי הרשויות הרלבנטיות היא מבצעת החל מ-2008 פעולות שונות וכי על פי סקר שבוצע ב-2011 יש צמצום גדול של עדשת הנפט ביחס למצבה המקורי וכי אין פגיעה במי תהום שימושיים. החברה רואה את תש"ן כאחראית לטיפול והסדרה של כל היבטי איכות הסביבה.

ג. תמלוגים

משרד התחבורה ערך ביקורת בחברה ובחברות הנמל לגבי סכומי דמי השימוש הקבועים שהשתלמו לשנים 2005-2011 ובעקבותיה פנה לחברה והודיע כי קיים חוב בגין דמי שימוש קבועים שלא הועברו למדינה, בגין הכנסות משטחים לבנים אשר החברה העבירה לחברות נמל אשדוד וחיפה. החברה וחברות הנמל נדרשו להסדיר את החוב באופן מיידי. לפיכך החברה רשמה בספריה הפרשה בגובה כ-118 מיליון ש"ח כולל ריבית חשכ"ל.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה פנתה למנכ"ל משרד התחבורה והזהירות בדרכים ולממונה על התקציבים במשרד האוצר, מתוקף סמכותם בצו דמי השימוש, וביקשה כי יכריעו במחלוקת בינה לבין חברות הנמל. טענתה של החברה היא כי היא איננה חייבת בתשלום תמלוגים בגין סכומים המועברים על פי הצו לחברות הנמל ולחלופין, ביקשה חנ"י כי סכום התמלוגים בגין שטחים אלו יוכר לה כהוצאה בהתחשבנות בינה לבין חברות הנמל. ביום 28 ביוני 2016 התקבלה ההכרעה במחלוקת (להלן - "ההכרעה במחלוקת", או "הכרעת המנכ"לים") כדלקמן:

1. תמלוגים ודמי שימוש קבועים למדינה הם הוצאה בייצור הכנסה. הן חנ"י והן חברת הנמל זכאיות לתבוע החזר הוצאה זו כהחזר הוצאות להפעלת הנמל, זו מזו בנוגע להכנסות המפורטות בסעיף 2(1) לצו.
2. המשמעות מהניתוח שלעיל, לפי שתי השיטות, היא שהלכה למעשה בנוגע להכנסות אלו חנ"י נושאת בפועל בשיעור של 1% מהתמלוגים למדינה וחברת הנמל נושאת בפועל בשיעור של 3%. העברת כלל התמלוגים/דמי השימוש למדינה נעשית על ידי חנ"י.
3. מאחר שתשלום התמלוגים/הכנסות למדינה נעשה על ידי חנ"י ובאמצעותה, על חנ"י להכיר בספריה בחוב שלא שולם בגין תמלוגים למדינה מהכנסות אלו ומנגד לתבוע מחברת הנמל לשלם את חלקה, אם כהחזר הוצאות ואם כתשלום דמי שימוש קבועים מהכנסות אלו.
4. על כל חברת נמל להכיר בחוב לתשלום חלקה בתמלוגים לחנ"י בגין השטחים הלבנים.
5. לגבי חובות העבר תוכל כל אחת מהחברות לפנות לממשלה בבקשה להסדר חוב.

ביום 6 בספטמבר 2016 התקבלה הבהרה כדלקמן וכן דרישה לפעול מידית בהתאם להכרעה במחלוקת:

1. ההכרעה במחלוקת מיום 28 ביוני 2016 הינה בנוגע לחישוב דמי שימוש המתבצע בהתאם לצו רשות הספנות. ההכרעה מתייחסת גם לעבר וגם לגבי העתיד.

ביאור 16	הפרשות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך (המשך)
2. לגבי העבר, ככל שההכרעה במחלוקת מגבשת חוב כלפי המדינה, במישרין או בעקיפין, יש לרשום חוב זה. לאחר רישום החוב בספרי החברה ניתן לפנות למדינה – חשב משרד התחבורה והעתק למנכ"ל משרד התחבורה ולממונה על התקציבים באוצר, בבקשה מנומקת להסדר החוב.	
3. ככל שישנה הסכמה בין חברת הנמל לבין חנ"י לגבי השתתפות חוב דמי שימוש של אחת החברות על האחרת, בגין פעילויות בשטחים לבנים, לתקופות מסוימות, על החברה שלוקחת על עצמה חוב של החברה השנייה לפרוע את החוב מיידית, וליידע את החברה השנייה.	
4. לגבי השיהוי המנהלי, בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ומשרד המשפטים בעניין זה, לא מתקיים שיהוי או התיישנות.	
ביום 14 בספטמבר 2016 הוגשה על ידי חברת נמל חיפה בע"מ (להלן- "חנ"ח") המרצת פתיחה כנגד משרדי האוצר והתחבורה וכנגד חנ"י לבית המשפט המחוזי בחיפה. במסגרת העתירה, חנ"ח עותרת לקבל שורה של סעדים הצהרתיים הנוגעים להכרעה ולקביעות שנתקבלו במסגרתה. בתמצית, מבקשת חנ"ח להביא לבטלות הכרעת המנכ"לים. לחילופין, ככל שבית המשפט לא יצהיר על בטלות הכרעת המנכ"לים:	
1. לקבוע קביעה שונה ביחס לייחוס התמלוגים כהוצאה ולסווגם כ"הוצאה מעורבת", אשר רק חלק מתוכם יוכל להיחשב כ"הוצאה" לעניין צו דמי השימוש, לחילופין;	
2. לקבוע כי אין לחייב את חנ"ח לשלם סכומים הנובעים מההכרעה באופן רטרואקטיבי, וככל שידחו מכלול הסעדים המבוקשים;	
3. לקבוע כי יש לחייב את חנ"ח בריבית חשכ"ל בלבד, שהיא הנמוכה ביותר ממכלול ריביות הפיגורים האפשריות.	
בחודש יולי 2017 החברה פנתה למנהל רשות החברות בבקשה כי יעשה שימוש בסמכויותיו במטרה לאכוף על חברת נמל חיפה קיום ההכרעה במחלוקת. במסגרת פנייה זו, החברה דורשת מחברת נמל חיפה תשלום על סך של כ-126 מיליון ש"ח, בגין השנים 2017-2005, אשר כולל הפרשי ריבית והצמדה, וטוענת כי ההכרעה כאמור מחייבת את חברת נמל חיפה.	
בתגובתה לפניה, הודיעה חברת נמל חיפה כי היא מבקשת לקיים דיון בפני מנהל רשות החברות על עצם ההכרעה וטענה כי בהליך ההכרעה נפלו פגמים אשר יש בהם כדי להוביל לבטלותו.	
בחודש ספטמבר 2017 הורה ביהמ"ש על הפסקת התובענה על מנת שחנ"ח תביא את הסכסוך בפני היועץ המשפטי לממשלה, בקובעו כי העניין יעבור לבירור כאמור ללא תנאים מוקדמים. עוד נקבע בהחלטת ביהמ"ש, כי ככל שהסכסוך לא ייושב בתוך 7 חודשים ממועד מתן ההחלטה (7.9.17) תוכל חנ"ח לחדש את התובענה מהמקום בו הופסקה.	

ביאור 16 הפרשות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך (המשך)

בהתאם להסכמת הצדדים, הופנה הסכסוך להליך של גישור בפני המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, תוך שהוסכם, שחברת נמל חיפה לא תעלה טענות התיישנות ביחס לתקופה שתחלוף לצורך קיום הליך הגישור.

במהלך החודשים ינואר-פברואר 2018 קיים המשנה ליועץ המשפטי לממשלה פגישות עם הצדדים. במסגרת הפגישה שהתקיימה עמה, עמדה החברה על עמדתה ולפיה הכרעת המנהלים ניתנה כדין ובסמכות מלאה, ולפיכך מדובר בהחלטה חלוטה המחייבת את חברת נמל חיפה, ומחייבת אותה לפרוע את חובותיה לחברה ולמדינה (באמצעות החברה). הליך הגישור אצל היועמ"ש לא צלח והצדדים חזרו לדיון בביהמ"ש וממתינים להכרעה בבקשה לסילוק על הסף של התובענה.

החברה טרם הכירה בנכס בגין סכומים אלו.

בחודש פברואר 2018, חברת נמל אשדוד הודיעה לחנ"י כי העבירה למדינה סכום לסילוק חובה בגין תמלוגים לשנים 2009-2015, בהתאם לפשרה אליה הגיעו עם המדינה.

ד. היטל השבחה

1. בהתאם לסעיף 55 לחוק רשות הספנות, העברת נכסי רשות הנמלים אל החברה פטורה מאגרות, מהיטלים ומכל תשלום חובה אחר, בכפוף להוראות התאמה שייקבעו בתקנות שיוקנו על ידי שר האוצר באישור ועדת כספים של הכנסות. בחודש יולי 2009 תקנות המס הותקנו, אולם טרם הותקנו תקנות לעניין האגרות וההיטלים.

החברה פנתה לרשות החברות הממשלתיות ולמשרד התחבורה לשם קידום תיקון תקנות לעניין האגרות וההיטלים ועניין הפרוצדורה הנדרשת להעברת רישום הבעלות במקרקעי רשות הנמלים למדינה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהסכמים אשר נחתמו בין המדינה לבין חנ"י לגבי נמל אילת, נמל אשדוד ונמל חיפה, נקבע כי רישום זכויות הבעלות של המדינה בלשכת רישום המקרקעין תעשה בתוך 180 ימים ממועד פרסומן של התקנות האמורות. יצוין כי בשנת 2018, שונה המצב הרישומי ביחס למקרקעין המועברים בחיפה, באופן שהחברה רשמה לטובתה בלשכת רישום המקרקעין הערות אזהרה בשטחים אלה והמדינה נרשמה כבעלים בשטחים הללו. כמו כן לגבי חלק לא מהותי מהמקרקעין המועברים באשדוד והרשומים על שם המדינה, נרשמו לטובת החברה הערות אזהרה.

בהעדר תקנות, החברה הפרישה סכומים שלהערכתה מכסים את החשיפה האמורה לעיל בהסתמך על חוות דעת שמאיות.

2. על החברה הושתו חיובי היטלי השבחה בקשר לבניית נמל המפרץ ונמל הדרום. לחנ"י עומדות טענות משפטיות ושמאיות כבדות משקל, שאם תתקבלנה יופחת באופן מהותי סכום החיוב בהיטל השבחה בנדון. ככל שטענותיה המשפטיות של חנ"י בדבר היעדר חבות יתקבלו במלואן, אזי לא יידרש כל תשלום בנדון.

ביאור 16 הפרשות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך (המשך)

בקשר עם נמל הדרום, ביום 15 במרץ, 2018 נתקבלה "תגובת שמאי הוועדה המקומית לתו"ב אשדוד לתחשיבי חנ"י כפי שהוצג לשמאי המכריע בישיבה ב-6/12/2017", המציגה גישה חדשה שלפיה ההיטל צריך להיות בסך של 284,665 אלפי ש"ח, גבוהה אף יותר מהדרישה המקורית. החברה סבורה כי נפלו בתגובה זו טעויות מקצועיות ועובדתיות וכי היא איננה מהווה שומת היטל השבחה כנדרש בחוק ובתקינה.

ההליכים בפני השמאי המייעץ טרם נסתיימו וכך גם באשר להליכים בפני וועדת הערר.

בשלב זה לא ניתן להעריך את גובה החשיפה של החברה, ובכל מקרה, להערכת הנהלת החברה המבוססת על חוות דעת של יועצי השמאות ויועציה המשפטיים של החברה, הסבירות שהחברה תידרש לשלם היטל השבחה בסך שצוין בתגובת שמאי הוועדה המקומית לשמאי המכריע בישיבה ב-6/12/2017, נמוכה מ-50%.

בנוסף, יש לציין כי להיטלי ההשבחה הנ"ל אין השפעה מהותית על הונה העצמי של החברה ועל תוצאות פעילותה.

החברה רשמה הפרשה בדוחות הכספיים בהינתן מצב שבו כל טענותיה המשפטיות בדבר העדר חבות ידחו. סכום החשיפה בגינו לא נרשמה הפרשה הינו כ-273 מיליוני ש"ח.

ביאור 17 - הון

הרכב הון המניות

לימים 31 בדצמבר 2018 ו- 2017

מונפק ונפרע מספר מניות	רשום מספר מניות
1,000	3,600,000,000

מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א

ביאור 18 - הכנסות

א. הכנסות

2016	2017	2018	
355,534	421,987	334,561	דמי תשתית (1)
262,481	265,874	279,633	דמי שימוש (2)
241,614	282,353	271,695	תשלומים בגין שירותים נמליים (3)
142,810	151,724	176,199	מתן זכויות שימוש במקרקעין (4) (5)
2,092	1,410	981	אחרות
(154,489)	(186,758)	(175,960)	תשלום לחברות נמל (6)
850,042	936,590	887,109	

(1) דמי תשתית

דמי תשתית נקבעו בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל) התש"ע-2010 כתשלום בעד העמדה, תחזוקה ופיתוח של תשתיות נמליות ותחזוקת הסביבה הימית.

דמי התשתית משתלמים על ידי בעל המטען ובשל מטען במעבר הם משתלמים על ידי בעל האוניה. סכום דמי התשתית נקבע בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל) התש"ע-2010. סכום דמי התשתית מותאם אחת לשנה בהתאם לשקלול שינוי סל מדדים.

חברת הנמל הנוגעת בדבר, גובה עבור חנ"י את דמי התשתית ומעבירה אותם במלואם לחנ"י מדי יום. בגין שירותי הגביה משלמת חנ"י לחברת הנמל עמלת גביה בשיעור של 0.5% מסכום דמי התשתית.

בשנים 2010 עד 2019 תינתן הנחה או תיגבה תוספת על דמי התשתית לסוגי מטענים מסוימים לפי ערך המטען בש"ח וסוג המטען. עלה סכומה של ההנחה על דמי התשתית הבסיסיים תשלם החברה את ההפרש בין סכום ההנחה לדמי התשתית הבסיסיים לבעל המטען או לבעל האוניה לפי העניין.

(2) דמי שימוש

תשלומים שתשלם חברת נמל לחנ"י בגין מתן זכות השימוש במקרקעין המועברים:

כאמור, עד שחנ"י וחברות הנמל יגיעו להסכם קבע באשר לשימוש במקרקעין המועברים, ישלמו חברות הנמל חיפה ואשדוד את התמורה בעד השימוש, לפי צו רשות הספנות והנמלים (קביעת דמי שימוש

ביאור 18

הכנסות (המשך)

א

הכנסות (המשך)

משתנים ראויים שתשלם חברת נמל לחברת הפיתוח והנכסים), התשס"ה-2005 (להלן: "צו דמי שימוש משתנים" או "הצו").

הצו קובע כי בגין מקרקעין מועברים לשימוש חברת הנמל, ישולמו:

1. סכום קבוע (דמי שימוש ראויים שנתיים – רכיב קבוע): לגבי חברת נמל חיפה וחברת נמל אשדוד - סכום של 40 מיליון ש"ח המותאמים מדי שנה למדד המחירים לצרכן החל משנת 2010.
2. סכום משתנה (דמי שימוש ראויים שנתיים – רכיב משתנה): הסכום נקבע כשיעור מהכנסות חברת הנמל ממתן שירותי נמל. לכל חברת נמל נקבע שיעור אחר מהכנסותיה. השיעור מהכנסות חברת הנמל ממתן שירותי נמל מתעדכן מדי שנה עד שנת 2019. החל משנת 2020 השיעור של הרכיב המשתנה לכל חברת נמל הינו קבוע.

(3) תשלומים בגין שירותים נמליים

בהתאם לחוק ולצווים, זכאית החברה לגבות תשלומים בגין שירות שנתן מי שאינו חברת נמל בשנה הקובעת. גביית התשלומים הנ"ל מבוצעת עבור חנ"י באמצעות חברות הנמל.

(4) מתן זכויות שימוש במקרקעין

החברה מעמידה נכסים למי שאינו חברות נמל לצורך מתן שירותי נמל ולשימוש נמלי.

(5) דמי שימוש מספנות ישראל

מספנות ישראל משלמת לחברה עבור ההרשאה למתן שירותי נמל לפי כתב ההסמכה שהוענק לה וכן בהתאם לחוזה מסחרי עמה:

- 5.1 דמי חכירה בסיסיים.
- 5.2 דמי שימוש משתנים, אשר מחושבים כשיעור מהכנסותיה השנתיות מפעילות נמלית / שירותי נמל בהתאם למדרגות ההכנסה.

בנוסף, מעבירה מספנות ישראל למדינה, בהתאם לחוק, באמצעות חנ"י, דמי שימוש קבועים, בשיעור של 4% מהכנסותיה הנובעות ממתן שירותי נמל לפי כתב ההסמכה שהוענק לה.

ביאור 18	הכנסות (המשך)
א	הכנסות (המשך)
(6)	תשלום לחברות נמל
בהתאם לצו, חנ"י מעבירה לחברת הנמל הרלבנטית 75% מהכנסותיה נטו (הכנסות בניכוי הוצאות) מזכויות במקרקעין המצויים בנמל אשדוד ובנמל חיפה ואשר הוענקו למי שאינו חברת הנמל ערב יום התחילה, אך למעט הכנסות בגין זכויות במקרקעין שהוענקו למספנות ישראל ובכפוף להתאמות מסוימות וכן מעבירה לחברות הנמל, סכום המהווה 75% מההכנסות נטו מתשלומים בגין שירותים נמליים (הכנסות בניכוי ההוצאות).	

ב. הכנסות אחרות

פיצוי עקב שינוי ייעוד מקרקעין

ביום 21 ביולי 2016 נחתם הסכם פיצויים בין חנ"י לבין מדינת ישראל ע"י מדינת ישראל - משרד התחבורה באמצעות יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ, לפיו מקרקעי חנ"י ישנו יעודם בהתאם לקבוע בתכנית וחלקם אף יועברו בחכירת משנה לעיריית חיפה בתמורה לפיצויים כספיים בסך 54,159 אלפי ש"ח.

בשל אופיים הייחודי של המקרקעין כמקרקעי ייעוד, חנ"י נותרת החוכרת הראשית של המקרקעין.

בחודש פברואר 2017 אושרה להפקדה תכנית המכונה "חיבורי נמל המפרץ" אשר מטרתה הקמת מסדרון תחבורה ותשתיות, העתיד לחבר את נמל המפרץ וסביבתו עם העיר חיפה וכוללת שטחים המצויים בחכירתה של חנ"י (להלן: "מקרקעי חנ"י"). לפיכך הוכרה הכנסה בדוחותיה הכספיים של החברה בשנת 2017.

הפיצויים שולמו לחברה אשר התחייבה להשקיעם בפרוייקט הרצל ב' באשדוד כמפורט בביאור 22 ג.1. להלן.

ביאור 19 - הוצאות אחזקה והפעלה

2016	2017	2018	
128,500	98,793	125,683	אחזקה והפעלה
18,082	17,597	16,153	משכורות ונלוות
191,554	188,251	198,454	פחת
43,767	(1,377)	26,413	תמלוגים למדינת ישראל
<u>381,903</u>	<u>303,264</u>	<u>366,703</u>	

ביאור 20 - הוצאות הנהלה וכלליות

2016	2017	2018	
29,770	27,976	31,368	שכר עבודה, משכורות ונלוות
9,471	9,903	11,176	פחת
16,939	15,093	13,838	שירותי מחשוב
8,828	7,139	7,887	הוצאות ביטוח
16,675	9,370	36,645	אחרות
<u>81,683</u>	<u>69,481</u>	<u>100,914</u>	

ביאור 21 - הכנסות (הוצאות) מימון, נטו

2016	2017	2018	
			הכנסות מימון
81,513	204,846	-	הכנסות יעודה לפנסיה
568	335	230	הכנסות מימון מפיקדונות שוטפים ועו"ש
794	11,568	2,014	הכנסות מימון אחרות
-	-	7,540	ריבית בגין יתרות מס
-	436	106	ריבית מחברות בנות
-	-	93	שינוי בשווי הוגן של ניירות ערך מוחזקים למסחר
<u>82,875</u>	<u>217,185</u>	<u>9,983</u>	
			הוצאות מימון
(134,226)	(127,860)	(118,571)	עלויות ריבית עתודה לפנסיה
-	-	(42,637)	הוצאות יעודה לפנסיה
(4,878)	(12,888)	-	ריבית לרשויות המס
<u>(1,666)</u>	<u>(2,187)</u>	<u>(2,442)</u>	הוצאות מימון אחרות
<u>(140,770)</u>	<u>(142,935)</u>	<u>(163,650)</u>	
			שינויים בשווי הוגן נגזרים
68,932	(14,581)	(16,337)	הכנסות (הוצאות) משינוי בשווי הוגן נגזרים משובצים
(51,283)	10,380	17,813	הכנסות (הוצאות) משינוי בשווי הוגן נגזרים פיננסיים
<u>17,649</u>	<u>(4,201)</u>	<u>1,476</u>	
<u>(40,246)</u>	<u>70,049</u>	<u>(152,191)</u>	(הוצאות) הכנסות מימון, נטו

ביאור 22 - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים

מדינת ישראל, חברות ומוסדות בשליטתה (לרבות חברות ממשלתיות, רשויות ומשרדי ממשלה ותאגידים אחרים של ממשלה שיעור בעלות מסוים בהם) מהוות צד קשור ובעל עניין בחברה. עסקאות מהותיות עם צדדים קשורים אלה מתוארות בסעיף ג' מטה. חלק מהפעילות הרגילה של החברה נעשית בכפוף לחוקי המדינה, ובכלל זה תשלומים למדינה ורשויותיה כריבון (דהיינו, תשלומים למדינה על פי דין כגון מיסים ואגרות). פעילות זו אינה מושפעת מיחסי הבעלות שבין המדינה לחברה והיא נעשית, ככלל, בתנאי שוק בהתאם לאופי הפעילות. החברה מבצעת באופן שוטף התאמת יתרות עם המדינה, רשויותיה וחברות ממשלתיות אחרות ובכללן חברות הנמל.

א. יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים

2017	2018	
		לקוחות:
179,299	172,064	חברות הנמל
4,132	6,529	צדדים קשורים ובעלי עניין אחרים
183,431	178,593	
(3,481)	(8,164)	בניכוי הפרשה לירידת ערך
<u>179,950</u>	<u>170,429</u>	
		התחייבויות לספקים ולנותני שירותים:
127,717	114,864	הכנסות מראש בגין מיצוע הכנסות- חברות נמל במסגרת התחייבויות לז"א
18,313	22,905	חברות הנמל
2,684	1,706	צדדים קשורים ובעלי עניין אחרים
<u>148,714</u>	<u>139,476</u>	

ב. גילוי לעניין תגמולים

הטבות לאנשי מפתח ניהוליים ובעלי עניין (לרבות דירקטורים)

פירוט התגמולים שניתנו, בשנת הדיווח, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת הדיווח, לכל אחד מאלה:

- (1) כל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה או בחברה שבשליטתה, אם התגמולים ניתנו לו בקשר עם כהונתו או העסקתו בחברה או בחברה שבשליטתה, בין אם התגמולים ניתנו על ידי החברה ובין אם ניתנו על ידי אחר; כיהן או הועסק אדם ביותר מחברה אחת מהחברות האמורות, ייבחנו תגמוליו במצטבר. יצוין ;

תפקיד בחברה	היקף משרה	מספר חודשי העסקה במהלך השנה	שירותים בשנת 2018 באלפי ש"ח
מנהל כללי	100%	12	976,101
ראש אגף נכסים	100%	12	912,264
מהנדס חשמל	100%	12	894,993
מזכיר חברה	100%	12	790,547
עוזר יועצת משפטית	100%	12	773,098

הטבות לאנשי מפתח ניהוליים ובעלי עניין (לרבות דירקטורים) (המשך)

- (2) כל אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה שהתגמולים ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה עצמה, אם לא נמנה בפסקה (1);

תפקיד בחברה	היקף משרה	מספר חודשי העסקה במהלך השנה	שירותים בשנת 2018 באלפי ש"ח
מנהל הפעלת הנמלים החדשים	100%	12	759,091
ראש אגף משאבי ניהול	100%	12	758,212

- (3) כל בעל עניין בחברה, שאינו נמנה בפסקאות (1) או (2), למעט חברה-בת של החברה, אם התגמולים ניתנו לו על ידי החברה או על ידי חברה שבשליטתה בקשר עם שירותים שנתן כבעל תפקיד בחברה או בחברה בשליטתה, בין אם מתקיימים יחסי עובד-מעביד ובין אם לאו, ואף אם בעל העניין אינו נושא משרה בכירה.

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 22 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

ב. גילוי לעניין תגמולים (המשך)

שירותים בשנת 2018 באלפי ש"ח	מספר חודשי העסקה במהלך השנה	היקף משרה	תפקיד בחברה
351,554	12	50%	יו"ר הדירקטוריון

תגמולים בעבור שירותים בשנת 2018
אלפי ש"ח

תפקיד בחברה

43

סך הטבות בגין דירקטורים שאינם מועסקים בחברה

ג. עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים

להלן פרטים בדבר עסקאות משמעותיות עם צדדים קשורים ובעלי עניין (כל העסקאות הינן בתנאי שוק, למעט אם נאמר אחרת):

למידע בדבר רשתות הביטחון מול הנמלים ראה ביאור 24 התקשרויות והתחייבויות תלויות.

למידע בדבר הסכמי חכירה מול המדינה ומול חברות הנמל ראה ביאור 10 רכוש קבוע וביאור 18 הכנסות, בהתאמה.

	צד קשור/בעל עניין	מהות העסקה
1	המדינה	הסכם מסגרת עם המדינה - החברה התקשרה בחודש דצמבר 2012 בהסכם מסגרת עם ממשלת ישראל ונספח תנאים מיוחדים שצורף לו מיולי 2017, להעניק שירותים בקשר עם הקמת הפרויקט של תכנון וביצוע קטע כביש הרצל ב' באשדוד, ועל תכנון סופי ותב"ע לקטע הדרך הרצל ג' (הקטע הצפוני) (להלן: "הפרויקט") (וכן פרויקטים משלימים לו שיועברו לחברה בהתאם להחלטת ממשלה). בהתאם להסכם המסגרת, הממשלה התחייבה להעמיד לחברה מקורות תקציביים לצורך מימון הפרויקט. על פי ההסכם, החברה אחראית על תכנון הפרויקט (בתיאום עם נציגי הממשלה), התקשרות עם קבלנים, ניהול הביצוע, הפיקוח ובקרת האיכות, טיפול בהסדרי המקרקעין ומסירת הפרויקט לרשות המוסמכת. למדינה ניתנה אפשרות להודיע לחברה על הפסקת ההתקשרות בהודעה מוקדמת, ובמקרה כאמור המדינה (או מי מטעמה) תיכנס בנעלי החברה ותיטול על עצמה את מלוא ההתחייבויות בקשר עם הפרויקט. החברה השלימה תכנון של הקטעים בפרויקט הארכת כביש הרצל באשדוד, מצומת בן-גוריון באשדוד עד לחיבורו למחלף אשדוד צפון העתידי. החברה ביצעה, באמצעות קבלני משנה, את הסלילה של קטע א' (מצומת בן גוריון עד צומת כביש 41), שהושלם ביולי 2015. החברה מבצעת את קטע ב' (מצומת בני ברית ומכביש 41 ועד לכניסה לנמל הדרום);

ביאור 22 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

	והיא מצויה בתהליכי תכנון ראשוני לקטע ג' של הכביש. ביצוע הפרויקט על ידי החברה הינו בהתאם לאישור הממשלה, בהחלטותיה ממאי 2012 ומדצמבר 2013. בנוסף להחזר הוצאות חודשי, החברה זכאית לדמי ניהול בשיעור של 3% מהעלות הכוללת של הפרויקט. דמי הניהול בשנת הדוח הסתכמו בסך של 507 אלפי ש"ח (בשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 – 355 אלפי ש"ח).
2 המדינה / משרד הביטחון	הסכם אשר נחתם במהלך חודש מרץ 2006 לצורך הסדרת היחסים בין הצדדים בבסיסי צה"ל הנמצאים בשטח הנמלים. בהסכם נקבע כי המקרקעין בהם נמצאים בסיסי צה"ל יוקצו למשרד הביטחון לכל תקופת ההסכם בין החברה לבין המדינה בקשר עם זכויות החכירה של מקרקעין אלו (כהגדרתם בחוק הרספ"ן). דמי החכירה השנתיים שנקבעו בהסכם הם בסך של כ-6,860 אלפי ש"ח לשנה (בתוספת מע"מ והצמדה). ההסכם כולל תנאים ספציפיים ביחס לחכירת המקרקעין בהם מצויים בסיסי צה"ל בנמל אשדוד וחיפה. ביחס לניקיון ולטיפול בזיהום ימי (לרבות זיהום אפשרי שמקורו בפעילות עבר של משרד הביטחון) נקבע כי עבודות הניקיון יבוצעו על ידי החברה, והצדדים יישאו באופן שווה בעלויותיו. בהסכם נקבע כי אחריות הצדדים בגין כל נזק הנובע מבנייה, אחזקה ושימוש במקרקעין בהם מצויים בסיסי צה"ל או מאי קיום של הוראות הדין, תיקבע על ידי היועץ המשפטי לממשלה. במסגרת התנאים הספציפיים ביחס לחכירת השטח בחיפה נקבע כי שטח נוסף המצוי על שובר הגלים של נמל חיפה מיועד לשימוש עתידי של משרד הביטחון, וכי עד למועד הקצאתו למשרד הביטחון תהא רשאית החברה לפעול בו לשימושיה. למועד החתימה על הדוחות הכספיים, טרם הוקצה למשרד הביטחון השטח האמור.

ביאור 22 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

3	המדינה / משרד הביטחון	הסכם שנחתם בחודש ינואר 2014 להסדרת נהלי תיאום ביטחוני בקשר עם פעילות של משרד הביטחון המתקיימת במרחב של נמל הדרום. תקופת ההסכם הינה למשך כל תקופת ההקמה וההפעלה של נמל הדרום. בהסכם נקבעו נהלי תיאום מוקדם לפני ביצוע פעילות ביטחונית העשויה להשפיע על נמל הדרום. במסגרת זאת, התחייבה החברה לפנות או למגן את כל האנשים, כלי השיט והחומרים המסוכנים משטחי נמל הדרום המפורטים בהסכם, וזאת בהתאם להנחיות משרד הביטחון. כמו כן, נקבעו זמני תיאום טרם ביצוע פעילות ביטחונית המחייבת פינוי, וכן נקבע כי בשל צרכים ביטחוניים דחופים ביותר יהיה רשאי משרד הביטחון להורות על פינוי לאלתר של נמל הדרום והחברה תהיה מחויבת לעשות כן. יצוין, כי פעילות משרד הביטחון כאמור עשויה להגביל את הפעילות בנמל הדרום ובכביש הגישה המוביל אל נמל הדרום לתקופה קצובה מסוימת. עוד נקבע כי החברה פוטרת את משרד הביטחון מאחריות לכל נזק שייגרם לה או לצדדים שלישיים בקשר עם עבודות ההקמה, התחזוקה והתפעול של נמל הדרום בעקבות פעילות ביטחונית כאמור (בכפוף לעמידת משרד הביטחון בהוראות ההסכם), וכן התחייבה לשפות את משרד הביטחון בגין כל הוצאה שיידרש לשלם בגין נזק כאמור. ביחס לנזקים לצדדים שלישיים, נקבע כי אחריות הצדדים לנזק או אובדן לגוף או רכוש שייגרמו לכלי השיט העוגנים בנמל תהא אחריות בהתאם לאחריותם על פי דין. כמו כן, נקבע כי החברה מתחייבת לשפות את משרד הביטחון במקרה של הפרת ההסכם. החברה רכשה ביטוח אחריות כלפי צד ג' שהורחב לכיסוי אחריותו החוקית של משרד הביטחון בכל הנוגע לפעילות הביטחונית. בהקשר זה נקבע כי ככל שלא ניתן יהיה לרכוש ביטוח כאמור, מתחייבת החברה לשפות את משרד הביטחון בגין האמור לעיל, על כל סכום אשר לא יפחת מסך של 40 מיליון ש"ח ולא יעלה על 70 מיליון ש"ח. בנוסף, החברה התחייבה לשלם למשרד הביטחון פיצויים מוסכמים בגין הפרת ההסכם או נהלי התיאום הביטחוני שגרמו באופן ישיר לביטול או דחיה של הפעילות הביטחונית, וזאת בין אם ההפרה נגרמה על ידי החברה ובין אם נגרמה על ידי קבלנים מטעמה, דוגמת הקבלן העוסק בהקמת הנמל או מפעיל הנמל.
---	-----------------------	---

ביאור 22 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

4	המדינה/ רשות הספנות והנמלים	הסכם שנחתם בחודש דצמבר 2006 להסדרת שיתוף הפעולה בין רספ"ן לבין החברה בקשר עם ניהול נמלי חיפה, אשדוד ואילת, באמצעות הקמת מנהלות נמלים. תפקידן של מנהלות הנמלים הינו הבטחת תפעולם התקין והבטיחות של הנמלים, הגנה על איכות הסביבה בנמלים, הבטחת קיומם של שירותים משותפים ותשתיות משותפות וניהול הנמלים באופן יעיל לטובת כלל התאגידים הנמליים. במסגרת ההסכם התחייבה החברה כלפי רספ"ן, בין היתר, להבטיח כי התחום הימי יהיה שמיש בכל עת לשיט בטוח של כלי שיט, ובפרט להבטיח שמירה על עומק המים הנדרש לצורך כך; להבטיח את ניקיונו של התחום הימי ולטפל בזיהומים; לנהל את המקרקעין הציבוריים בתחום הנמל; להבטיח קיומם של שירותים משותפים ותשתיות משותפות בנמלים; להקצות תקציבים לצורך ביצוע תכנית העבודה של מנהלות הנמלים (הכפופה לאישור החברה ורספ"ן). תוקפו של ההסכם הוא עד לתום תקופת ההסמכה של החברה שנקבעה בכתב ההסמכה, כאשר כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההסכם בתום כל שנה קלנדרית בהודעה מוקדמת בת 9 חודשים לפני תום השנה (ובנסיבות מסוימות תהא רשאית החברה לסיים את ההסכם בהודעה מוקדמת בת 6 חודשים).
5	המדינה / מינהל נכסי הדיור הממשלתי	הסכם שנחתם בחודש מרץ 2008 לפיו תחכור המדינה מהחברה בחכירת משנה שטח של כ-25 אלפי מ"ר בנמל חיפה, אשר ישמש להקמת מתקן לשיקוף מכולות של רשות המסים. תקופת החכירה שנקבעה בהסכם היא כ-25 שנים (עד יום 25 בספטמבר 2032). לפי ההסכם, לכל צד האפשרות לבקש כי תבוצע הערכה מחדש של דמי החכירה על ידי שמאי ממשלתי או אחר. דמי החכירה השנתיים שנקבעו בהסכם הם בסך של כ-793 אלפי ש"ח לשנה (בתוספת מע"מ והצמדה למדד אוקטובר 2006).

ביאור 22 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

6	המדינה וההסתדרות	הסכם קיבוצי שנחתם בין רשות הנמלים והרכבות (רנ"ר) ובין ההסתדרות לפיו הועברו עובדי הרכבת משירות המדינה אל רנ"ר תוך שמירה על זכויותיהם ותנאי עבודתם, לרבות זכאותם לפנסיה תקציבית ברנ"ר. בחודש ינואר 1990 התקשרו הצדדים בהסכם שעיקרו קביעת האופן בו תישמר רציפות זכויותיהם של עובדי הרכבת שהועברו לרנ"ר וכן הסדרת השתתפותה של המדינה בתשלומי הגמלה לעובדים העוברים ("הסכם הרציפות"). על פי הסכם הרציפות, רנ"ר תשלם לעובדים העוברים, במועד פרישתם, תשלומי קצבה וכן תשלומים חד פעמיים בגין פרישתם (בהתאם לזכאותו של כל עובד), כאשר על המדינה לשאת בחלק יחסי ומוסכם של התשלומים החד פעמיים והשוטפים בגין תקופת העסקתם של העובדים בשירות המדינה בשיעור של כ-80% מסך התשלומים ששולמו על ידי המהווים כ-10 מיליון ש"ח לשנה. המדינה טרם העבירה לחברה את מלוא חלקה בגין תשלומים חד פעמיים אותם שילמה החברה לעובדים הפורשים. גובה החוב המקורי של המדינה בקשר עם התשלומים החד פעמיים בהם נשאה החברה בשנות ה-90 עמד על כ-2,300 אלפי ש"ח (ללא ריבית והצמדה).
7	נתיבי גז בע"מ	הסכם שנחתם במהלך חודש ינואר 2015 להסדרת העתקתם של שני קווי הולכה של גז טבעי המספקים גז לתחנת הכוח "אשכול" בנמל אשדוד על מנת לאפשר את עבודות ההקמה של נמל הדרום. במסגרת ההסכם נקבע כי עבודות ההסטה תבוצענה על ידי נתג"ז (באמצעות קבלנים מטעמה), כאשר החברה תישא במלוא עלות הפרויקט, לרבות תשלומים לצדדים שלישיים, וכן תשלם לנתיבי גז תקורה בשיעור של בין 10%-16% מהסכומים שישולמו על ידי נתג"ז
8	תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ	הסכם שנחתם במהלך שנת 1972 להסדרת היחסים בין הצדדים בקשר עם חכירת מספן דלק בנמל חיפה, וזאת בהמשך להסדרים קודמים בקשר עם חכירת המקרקעין המשמש את מספן הדלק אשר החלו עוד טרם הקמת המדינה (ואשר תש"ן קיבלה את הזכויות ביחס אליהם בשנת 1959). תקופת החכירה ביחס למספן הדלק הסתיימה בשנת 2001, אולם הצדדים טרם חתמו על הסכם חכירה חדש. בפועל, תש"ן ממשיכה להפעיל את המתקנים בנמל חיפה והצדדים ממשיכים לפעול בהתאם להוראות הסכם החכירה. בשנת 2018 התקבלו תקבולים בסך כ-3.8 מיליון ש"ח.

ביאור 22 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

9 מדינת ישראל ע"י ממשלת ישראל - משרד התחבורה באמצעות יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ	החברה הגיעה להסכמות עם מדינת ישראל ע"י ממשלת ישראל - משרד התחבורה באמצעות יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ המתעתדת להקים מסדרון תחבורה ותשתיות העתיד לחבר את נמל המפרץ שבהקמה ואת סביבתו אל העיר חיפה ומערכותיה ואל תשתיות ארציות. בהתאם להסכם החברה תפוצה בעבור פגיעה בכ-76 דונם מקרקעין בכ-54 מיליון ש"ח עקב שינוי ייעודם בתכנית למסילת ברזל ולשצ"פ. הפיצוי התקבל במהלך שנת 2017. במסגרת הסדר בין החברה והמדינה, הובהר כי החברה תשקיע את סכום הפיצויים, נטו בפרויקט הרצל ב' כמפורט בסעיף 1 בביאור זה לעיל (ראה גם ביאור 18ב').
10 חברת נמל אשדוד בע"מ	א. להסכם הביניים בקשר עם השימוש במקרקעי נמל אשדוד ראה ביאור 7 חברות נמל. ב. הסכם שנחתם במהלך חודש נובמבר 2014 בקשר עם עבודות השיקום של רציף 5, לרבות החלק הישן בעורף רציף 4, בנמל אשדוד. במסגרת ההסכם נקבע כי עבודות שיקום הרציפים תבוצענה על ידי החברה (באמצעות קבלן מטעמה), כאשר החברה תישא ב-65% מעלויות השיקום וחברת נמל אשדוד תישא ב-35% מהעלויות הנ"ל, וזאת עד לחשבון הסופי. בעת קבלת החשבון הסופי יתחשבו החברות בהתאם לעבודות שיוחסו לכל חברה כך שהתשלום בפועל יהיה עבור הפעילות המשוכנת בלבד. במסגרת תוספת להסכם זה מחודש מאי 2018, העבודות הורחבו גם לשיקום חלק מרציף 3 בנמל אשדוד, כאשר נקבע כי החברה תישא בעלות עבודות השיקום, אשר הוערכה באומדן עלות ראשוני של 16 מיליון ש"ח, וככל שיהיו תוספות ושינויים שיהיו מוסכמים על הצדדים, חלוקת העלויות תיעשה בהתאם לקביעת רספ"ן. התקציב הנצבר הוא 71 מיליון ש"ח. ביצוע נצבר עד ליום 31 בדצמבר 2018 הוא כ-46 מיליון ש"ח. ג. הסכם שנחתם במהלך חודש דצמבר 2013 בקשר עם הקמת מתקן תשטיפים ברציפים 5 ו-21 בנמל אשדוד. במסגרת ההסכם נקבע כי הקמת המתקן והפעלתו תתבצע על ידי חברת הנמל, וכי החברה תישא ב-80% מעלויות הקמת המתקן עד לתקרה בסך של 16 מיליון ש"ח (בתוספת מע"מ), כאשר ביתרה העלויות תישא חברת נמל אשדוד לבדה. עד ליום 31 בדצמבר 2018 שילמה החברה כ-4.7 מיליון ש"ח. חברת נמל אשדוד ביצעה שינוי בפרויקט, והחברה בוחנת את צעדיה בעניין זה.

ד. במסגרת ההיערכות להקמת "נמל הדרום" התקשרה החברה עם חברת נמל אשדוד בהסכם מסגרת מאוקטובר 2014 שבמסגרתו חברת נמל אשדוד העניקה לחברה הרשאה לעבור בשטח מסדרון הגישה לנמל העבודה של "נמל הדרום". כנגד, החברה ביצעה על חשבונה עבודות להכשרת שטח בן כ-17 דונם המצוי בתחום השטחים התפעוליים של חברת נמל אשדוד. החברות הסכימו על הסדרי עבודה והבטחת מעבר שוטף דרך שטחי חברת נמל אשדוד לצורך ביצוע עבודות פיתוח המתוכננות על ידי החברה. במסגרת ההסכם, הוענקו גם הרשאות הדדיות בתחום ערוגות הרכבת בנמל אשדוד בשני שטחים ל-24 שנים ו-11 חודשים. ובנוסף, החברה העניקה לחברת נמל אשדוד הרשאה להשתמש בשטחים בני כ-3.1 דונם הנמצאים באזור הדרומי של הנמל, וזאת עד למועד סיום ההרשאה והחזרת שטח המסדרון. בתמורה לשימוש בשטחים דרומיים אלה נקבע כי חברת נמל אשדוד תשלם לחברה סך של 70,000 ש"ח לדונם לשנה ובסה"כ כ-217 אלפי ש"ח נומינליים לשנה. ה. הסכם שנחתם בחודש דצמבר 2018 להסדרת חלוקת אחריות הצדדים בקשר עם פרויקט להקמת מערך שינוע גרעינים בנמל אשדוד ("הפרויקט") שיחבר באמצעות מסוע את חלקו המערבי של רציף 21 בקו המים לממגורת התבואות בעורף נמל אשדוד ("הממגורה"). החברה מקיימת הליך מכרזי לבחירת קבלן לביצוע הפרויקט, אשר נכון למועד פרסום הדוח, טרם הסתיים והעבודות לביצוע הפרויקט טרם החלו. הפרויקט יבוצע על ידי החברה באמצעות קבלן מטעמה, ואולם ימומן בשיעורים שווים בין החברה לבין חברת נמל אשדוד, למעט הוצאות של הצדדים כשכר עבודה של עובדים ותקורות וכן למעט מדלים וגשרים מחברים בקו המים של רציף 21 אשר הינם באחריות ובמימון מלא של חברת נמל אשדוד. עוד נקבע בהסכם, כי כל צד יישא באחריות המוטלת עליו על-פי כל דין. לאחר השלמת העבודות בפרויקט, הפעלת ותחזוקת מערך הגרעינים (למעט המדלים והגשרים המחברים) תעשה ע"י קבלן חיצוני של החברה, כך שבחלוקת ההוצאות וההשקעות בין הצדדים, חברת נמל אשדוד תישא ב-75% והחברה ב-25% בהתאם למנגנון צו דמי השימוש (למעט קו המים שהינו באחריות ועל חשבון חברת נמל אשדוד).	
--	--

ביאור 22 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

תקופת הפעלת מערך הגרעינים ושיתוף הפעולה בין הצדדים בעניינו, יחול כל עוד כתב ההסמכה של חברת נמל אשדוד או כתב ההסמכה של החברה בתוקף, המוקדם מבין שני המועדים. כן נקבע בהסכם כי אם יהא צורך לבצע, בשל דרישות גורמים מוסמכים, שינויים מהותיים ו/או יסודיים בפרויקט כולו או מקצתו ו/או להעתיק את מערך הגרעינים, כולו או מקצתו למקום אחר, יישאו הצדדים בעלויות הנובעות מכך, ככל שלא יוטלו על צדדי ג', בחלקים שווים. בנוסף, אם יוחלט בהסכמה או מכוח הנחיית גורם מוסמך על החדלת הפעלת מערך הגרעינים ולא יהא בו עוד שימוש, הצדדים יפעלו בתאום בניסיון להפיק הכנסות ממנו, וככל שיהיו הכנסות אלו יחולקו בחלקים שווים בין הצדדים. התחשבות בין הצדדים בגין השקעות בממגורה ככל שיהיו, יעשו על פי הקבוע בצו רשות הספנות והנמלים (קביעת דמי תשלום ראויים שתשלם חברת נמל לחברת הפיתוח והנכסים), תשס"ה 2005 ("צו דמי שימוש ראויים"). בהסכם נקבעו מספר תנאים מתלים כלהלן: (א) אישור משרדי התחבורה והאוצר טרם יציאה לביצוע הפרויקט; (ב) קיום בידי הצדדים של תקציבים ואם נדרש, של תקציבים הכלולים בתכניות הפיתוח ובתקציבי הפיתוח המאושרים כדין לרבות ע"י שר האוצר ושר התחבורה והבטיחות בדרכים; (ג) אישור ההתקשרות בדירקטוריון של כל צד וכן בועדת הביקורת של החברה. עוד נקבע במסגרת ההסכם, כי הוצאות קו המים לניטול גרעינים לצורך ההתחשבות בין הצדדים, מתוכן נושאת החברה ב-25% בהתאם להוראות צו דמי שימוש ראויים, המסתכמות כיום בסך של כ-19 ש"ח לטון, יפחתו בהדרגה ויגיעו תוך מס' שנים ל-8 ש"ח לטון. ו. הסכם שנחתם בחודש דצמבר 2018 להסדרת חלוקת אחריות הצדדים בקשר עם פרויקט לשדרוג והעמקת רציף 21 בנמל אשדוד ("הפרויקט"). הפרויקט כולל בעיקר עבודות לחיזוק והעמקת רציף 21 בנמל אשדוד, חפירה ימית במעגל הסיבוב ובמרחב שבין הרציפים 21 ו-23, חיזוק שוברי גלים הראשי והמשני, הקמת דולפין וגשרון ברציף 24 ועבודות ברציף 4. בהסכם נקבע	
---	--

ביאור 22 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

	כי החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין נזקים הנובעים מהפרויקט, למעט במקרה בו הנזקים נובעים במישרין מפעולה של החברה בזדון. החברה תהא רשאית לבצע את העבודות בפרויקט, כולן או חלקן, באמצעות קבלן אחד או יותר ולנהל לשם כך הליך מכרזי אחד או יותר. הפרויקט ימומן במלואו על ידי חברת נמל אשדוד אשר התחייבה לשלם לחברה, גב-אל-גב, 100% מעלויותיו, לרבות התמורה לקבלן ולחברת הניהול והפיקוח, למעט מספר עבודות בפרויקט שאחריות לביצוען חלה על החברה מכוח תפקידיה ואשר מוערכות בסכום של כ-24 מיליון ש"ח. עוד נקבע בהסכם כי חברת נמל אשדוד תישא בהיטל השבחה ככל שיחול, וככל שהיטל ההשבחה יעלה על 500 אש"ח, תועבר שאלת האחריות לתשלום הסכום העולה על 500 אש"ח להכרעת פורום בראשות מנכ"לית משרד התחבורה וסגנית הממונה על התקציבים במשרד האוצר. בגין ניהול הפרויקט והעבודות, תשלם חברת נמל אשדוד לחברה דמי ניהול בסך 8,000,000 ש"ח ב-40 תשלומים חודשיים שווים במהלך תקופת הפרויקט. עוד נקבע בהסכם כי ככל שמחיר ההצעות במכרז הקבלני יעלה באופן משמעותי על אומדן עלות ביצוע העבודות, ידונו הצדדים בהמשך ההליך והפרויקט, והחברה תהא רשאית לבטל את המכרז. החברה פרסמה מכרז פומבי לבחירת קבלן לביצוע הפרויקט, אולם נכון למועד פרסום הדוח, הליך המכרז טרם הסתיים והעבודות לביצוע הפרויקט טרם החלו.
11	מיצוע הכנסות מחכירה תפעולית לגבי מיצוע הכנסות מדמי שימוש ששילמו חברות הנמל חיפה ואשדוד לחנ"י, ראה ביאור 3'ג'. לגבי מיצוע הכנסות מדמי שימוש ששילמו חברות הנמל חיפה ואשדוד לחנ"י, ראה ביאור 3'ג'.

ביאור 22 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

12	חברת נמל חיפה בע"מ	א. להסכם הביניים בקשר עם השימוש במקרקעי נמל חיפה ראה ביאור 7 חברות נמל. ב. במסגרת ההיערכות להקמת "נמל המפרץ", נחתם באוקטובר 2009 מסמך עקרונות בין החברה לחברת נמל חיפה, שבין היתר, נקבע בו כי החברה תוכל לעשות בשטח קישון מזרח שימוש למטרותיה למעט פעילות תפעולית נמלית המתחרה בפעילות של חברת נמל חיפה. החברה העמידה את קישון מזרח כנמל עבודה לנמל המפרץ. עוד נקבע כי החברה רשאית להודיע על העברת שטח קישון מזרח לחברת נמל חיפה בהודעה מראש של 18 חודשים, ולאחר ששטח זה יימצא מתאים לצרכיה התפעוליים של חברת נמל חיפה. החברה נתנה לחברת נמל חיפה הודעה על העברת שטח קישון מזרח לחברת נמל חיפה במהלך המחצית הראשונה של שנת 2020. מסירת השטח כאמור לא תותנה ברכש מנופים. כמו כן, הצדדים הסכימו כי החברה תקים במימונה את הגשר המחבר בין קישון מזרח לקישון מערב, וזאת בכפוף לאישור מראש של חברת נמל חיפה לתכנון ולסכום עלות ההקמה של הגשר. עוד הוסכם כי השקעת החברה בגשר תיכלל במסגרת הסדר תשלום דמי השימוש שייקבע לקישון מזרח עם הפעלתו. למועד החתימה על הדוחות הכספיים, גשר כאמור טרם הוקם. במסגרת הסכם עקרונות חיפה מחודש דצמבר 2018 המפורט בביאור 7.ה.1, אשר החברה אינה צד לו, נקבע כי הקמת גשר המחבר בין קישון מזרח למערב תבוצע על ידי החברה, באחריותה ובמימונה, כאשר החברה תעשה מאמץ להשלים את תכנונו תוך שלוש וחצי שנים ממועד החתימה על הסכמים קיבוציים, אשר למועד הדוח טרם נחתמו, ואולם נקבע כי הקמת הגשר לא תעכב את ההחזרה של השטח לחברת הנמל. כן נקבע כי חנ"ח תהיה רשאית לבצע בעצמה את הקמת הגשר, ובמקרה זה, תקציב ההקמה והאחריות יועברו מהחברה לחנ"ח. בהיעדר הסכמה בין הצדדים, הנושא יוכרע על ידי מנכ"לית משרד התחבורה וסגנית הממונה על התקציבים באוצר. עוד נקע במסגרת הסכם עקרונות חיפה כי היקף עבודות הבינוי שעל החברה לבצע ברציף קטן מזה שנקבע במסמך העקרונות משנת 2009. בנוסף, נקבעו במסמך העקרונות משנת 2009 מספר עקרונות נוספים (בין היתר בקשר להעמדת שטח של כ-95 דונם לחברת נמל חיפה לתקופה של 10 שנים עם אופציה ל-10 שנים נוספות; העמדת שטח של כ-9 דונם לשימוש חברת נמל חיפה, ועוד שטח של כ-3 דונם שישמש כרצועת תחבורה בין שטחים וכן ששטח בריכות הבוצה, שהינו שטח של כ-60 דונם, יוכשר ע"י החברה וינתן לחברת נמל חיפה לתקופה קצובה) שלגביהם לא גובשו הסדרים מחייבים והם לא קודמו. לעמדת החברה, ההסדרים שלא גובשו לא ניתנים למימוש, בין היתר לאור חלוק השנים,
----	--------------------	--

ביאור 22 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

שינוי נסיבות, מגבלות שבדין (כגון: היבטי הגבלים עסקיים, היבטי תחרות, ריכוזיות, דיני מכרזים, אישורים נחוצים מכוח חוק רספ"ן ועוד), ולאור העובדה שהחברה סבורה שיישומם כיום אינו מתיישב עם צרכי הנמל בכללותו. החל מיום 1 ביוני, 2009 החברה משלמת לחנ"ח בגין שטחו של נמל קישון מזרח סכום של 75 ש"ח למ"ר לשנה לצורך שימוש בו כנמל עבודה להקמת נמל המפרץ וזאת עד להחזרת השטח לשימוש חברת נמל חיפה. בשנת 2018 שילמה החברה כ-15.6 מיליון ש"ח. ג. בהמשך למסמך העקרונות משנת 2009, נחתם במרץ 2010 הסכם עם חברת נמל חיפה אשר הסדיר את שימוש חברת נמל חיפה בשטח הידוע כהארכת ערוגות B ו-C, הממוקם בנמל חיפה. כן נקבע בהסכם כי האחריות לערוגות, לרבות לאחזקה ותחזוקה מכל סוג, לשמירה לרבות על הבטיחות, הביטחון, איכות הסביבה וכיו"ב ולטיפול, הפעלה, ביצוע תיקונים, שיפורים והתאמות חלה על חברת נמל חיפה, וכי חברת נמל חיפה תפצה או תשפה את החברה בגין כל נזק, הפסד, אחריות, הוצאה וכיו"ב הנובעים או ניתנים בקשר לאחריותה של חברת נמל חיפה. הוסכם כי השטח האמור יועמד לשימוש חברת נמל חיפה לתקופה של 7 שנים, במהלכן תוכל לעשות שימוש למתן שירותי נמל בלבד, כשהחברה הצהירה כי תשקול בחיוב את הארכת תקופת השימוש. ההסכם לא הוארך, ואולם בפועל חברת נמל חיפה ממשיכה לעשות שימוש בשטח. ד. הסכם שנחתם במהלך שנת 2012 במסגרתו נקבע כי עבודות שיקום רציפים 1-6 תבוצענה על ידי החברה (באמצעות קבלן משנה), כאשר בשלב הביניים תישא החברה ברוב עלויות השיקום, וחברת נמל חיפה תישא בשיעור של 10% מעלויות שיקום רציפים 1-4 וסך של כ-2 מיליון ש"ח מעלויות שיקום רציפים 5-6. התקציב הנצבר הוא 83 מיליון ש"ח. ביצוע נצבר עד ליום 31 בדצמבר 2018 הוא כ-65 מיליון ש"ח. הרציפים המשוקמים נמסרו לתפעול חברת הנמל. ה. הסכם שנחתם במהלך חודש ספטמבר 2012 (לרבות תוספת לו מחודש אוקטובר 2015) במסגרתו נקבע כי החברה (באמצעות קבלן משנה) תבצע את עבודות ההקמה של מבנה שער המטענים, וחברת נמל חיפה היא האחראית על הרכישה וההתקנה של מערכת המחשוב והאלקטרוניקה (במימון החברה עד לתקרה) ועל תפעול השער (במימון	
--	--

ביאור 22 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

	חברת נמל חיפה). עבודות ההקמה החלו במהלך חודש נובמבר 2015, והחברה העמידה מימון בהיקף של עד 120 מיליון ש"ח לצורך העבודות. ביצוע נצבר עד ליום 31 בדצמבר 2018 הוא כ- 72 מיליון ש"ח.
13 חברת החשמל לישראל	א. בחודש פברואר 2014 התקשרה החברה עם חברת החשמל בהסכם לביצוע עבודות בתחנת הכוח אשכול וברצועת החוף, בתפר שבין תחנת הכח אשכול לנמל אשדוד, וזאת בהמשך להסכם לביצוע שלב א' של העבודות מחודש יוני 2013. בהסכם נקבע כי העבודות כאמור תתבצענה על ידי חברת החשמל ובמימון החברה, וכי התמורה שתשלם החברה לחברת החשמל תהיה על סך 17.5% בתוספת מע"מ מהסכום שישולם לקבלנים השונים (לא כולל מע"מ), בהתאם לאבני הדרך שנקבעו בהסכם. כמו כן, נקבע שהחברה תשלם לחברת החשמל תמורה של 17.5% מהסכום שישולם לקבלנים השונים בין העבודות הנוגעות למקשרים הימיים, וכן תישא במלוא עלות הדחיקה של צינור 24 אינץ' עד למפגש עם חלקו העל קרקעי של הצינור ובדחיקה והנחת צינור 16 אינץ', בקיזוז חלקה של חברת החשמל כפי שנקבע בהסכם. כמו כן, יחולו על החברה מיסים, אגרות ותשלומים נוספים כיו"ב. ב. בחודש יוני 2017 נחתם כתב התחייבות בין החברה לחברת החשמל, שבמסגרתו על החברה לתכנן, להקים ולממן תעלת יניקה לאתר רוגוזין, כשמעלויות אלו יקוזזו חלקה של חברת החשמל; לתכנן, להקים ולממן את שלב מיגון והטמנת הצנרת הקיימת או הזמנית ואת שלב פתרון הקבע של המקשרים, לרבות השלמת תיעוד, מידע חסר וסקר סיכונים, ותוך תיאום משולב בין הצדדים. ככל שהועדה לתשתיות לאומיות לא תקבל פתרון זה, חברת החשמל תפעל מטעמה לאישור פתרון אחר, אשר יבוצע על ידה, והחברה מתחייבת להשתתף במימונו ביחס של 76% על חשבון החברה ו-24% על חשבון חברת החשמל, כאשר הסכום המקסימלי להשתתפות החברה לא יעלה על סך של 69 מיליון ש"ח. החברה מתחייבת לפצות את חברת החשמל עבור הפסדי נצילות והספק בגין התחממות מי קירור, בהתאם למנגנון הקבוע בכתב ההתחייבות, במידה וזו תתרחש בשל הקמת נמל דרום. עם חתימת הצדדים על התוספת להסכם

ביאור 22 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

	ההנדסי, כתב התחייבות זה יתווסף כנספח לתוספת. נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים, התוספת טרם נחתמה. ג. הסדר מסגרת מיוני 2018 ("הסדר המסגרת") שעניינו הסדרת השימושים במספר שטחים הנמצאים בסמוך לנמל הדרום ואשר החברה או חברת החשמל, לפי העניין, בעלות הזכויות בהם, וכן בסמוך לתחנת הכח אשכול, וזאת, בין היתר, לצורך שימוש החברה בשטחים הנחוצים לה בעיקר לצורך הקמת והפעלת נמל הדרום. תוקפו של הסדר המסגרת, וכן תנאים פרטניים לגבי כל שטח כאמור, לרבות קביעה כי התמורה תיקבע באמצעות שמאות, הוסדרו בהסדר המסגרת באופן נפרד בהסדרי משנה לגבי כל שטח רלוונטי.
14 רכבת ישראל	הסכם שנחתם במהלך שנת 2011 להקמת מסוף רכבת חדש בנמל אשדוד, אשר יורכב מתחנה תפעולית ומתחנת מיון, במסגרתו נקבע כי החברה תישא בעלויות הקמת התחנה התפעולית, בעוד שרכבת ישראל תישא בעלויות מיון ההקמה של תחנת המיון, וכי עלויות התכנון והקמת גשרים מעל מסילות הרכבת תתחלקנה בין הצדדים באופן שווה. עוד נקבע כי עיקר עבודות התכנון וההקמה של הפרויקט תבוצענה על ידי החברה (באמצעות קבלן משנה) וכנגד כך תשלם רכבת ישראל לחברה סך של כ-60 מיליון ש"ח על פי אבני דרך במהלך תקופת הקמת הפרויקט. הקמת המסוף הסתיימה. במאי 2013 התקשרו החברה ורכבת ישראל במסמך עקרונות לפרסום מכרז הרשאה להפעלת מסוף הרכבת החדש בעורף נמל אשדוד ושטח נוסף הצמוד לו על ידי מפעיל פרטי, לרבות במקרה של חילופי מפעילים. בחודש מאי 2015 התקשרו הצדדים בהסכם להסדרת התפעול של מסוף הרכבת החדש. במסגרת ההסכם נקבע כי החברה תפרסם מכרז לבחירת הקבלן אשר יפעיל ויתחזק את מסוף הרכבת החדש וכן יקבל הרשאה לשימוש בשטח נוסף הצמוד לשטח המסוף. כן נקבע כי רכבת ישראל תתקשר עם המפעיל שייבחר על ידי החברה במכרז בהסכם בקשר עם תפעול המסוף וביצוע עבודות הפריקה והטעינה על ידי המפעיל. כמו כן, הוסכם כי החברה ורכבת ישראל תישאנה באופן שווה בחלק ממימון עלות התשלומים למפעיל עבור פריקה וטעינה של "מכולות נמליות" (מכולות מיובאות/מיוצאות מנמל אשדוד שמובלות למסוף הרכבת באמצעות הרכבת), כאשר רכבת ישראל תעביר לחברה את חלקה במימון מראש אחת למספר שנים. במהלך שנת 2015 נבחר מפעיל פרטי להפעלת מסוף הרכבת לתקופה של 15 שנים עם אופציית הארכה ל-10

ביאור 22 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

	שנים נוספות, ובהתאם, בספטמבר 2015 העבירה רכבת ישראל לחברה מקדמה של 30 מיליון ש"ח. בשל התנגדות חברת נמל אשדוד, לא מנוטלות בפועל מכולות נמליות דרך מסוף הרכבת התפעולי וממנו לנמל, והחברה החזירה לרכבת ישראל את סכום המקדמה.
15 רשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר, רשות שדות התעופה ועיריית חיפה	בחודש אוקטובר 2017, נחתם סיכום עקרונות בין החברה ובין רשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר, רשות שדות התעופה ועיריית חיפה לגבי חילופי שטחים, כך שהחברה מוותרת על שטח של כ-586 דונם המיועדים לתכנית פארק מורד נחל הקישון וכנגד רשות מקרקעי ישראל תקצה לחברה בחכירה ובלא תשלום נוסף שטחים בבסיס חיל האוויר המתפנה בהיקף של כ-380 דונם. החברה לא תשא בכל תשלום בגין חילופי השטחים לרבות היטלי השבחה. עוד נקבע בסיכום העקרונות כי הצדדים מתחייבים לפעול למימוש פרויקט חזית הים העירונית בחיפה בהתאם להסכם העקרונות משנת 2017. מימוש סיכום עקרונות זה מותנה בחתימת הסכם בין משרד הביטחון לרמ"י לפינוי שטחים. היות וטרם נחתם הסכם כאמור, החברה טרם סיימה לבחון את השלכות הסיכום על דוחותיה הכספיים. ביום 9 במאי 2018, פרסמה ועדת המשנה להתנגדויות של הועדה המחוזית לתכנון ובניה, מחוז חיפה (להלן – "הועדה"), החלטה בעניין תכנית פארק מורד נחל קישון. הועדה החליטה לאשר בתנאים את התכנית שבהתאם לה ישונה ייעוד השטח האמור ליעוד פארק/ גן ציבורי. במסגרת התנאים בהם אושרה התכנית, נקבע בין היתר, כי ישומרו זכויות הבניה המאושרות לתעסוקה במקרקעי החברה האמורים, כזכויות מוקנות אשר ישמשו לצורך מימושן במיקום אחר כחלק מתכנית שתוגש בעתיד. החברה סבורה כי אישור התכנית כאמור, נעשה בניגוד לסיכום העקרונות ביחס לחילופי שטחים ואישור שלוש תכניות במקביל, כאשר סיכום העקרונות קבע בו זמניות בין אישור תוכנית פארק מורד נחל הקישון לבין שינוי יעוד שטח בסיס

ביאור 22 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

		חיל האויר ליעוד נמלי, וכן אישורה של תוכנית בשטח הגובל לשטח הפארק (תכנית פארק נמלי ישראל) ליעוד שיאפשר שימושי עורף נמל. ביום 24 ביולי 2018 החברה הגישה ערר לוועדת המשנה לעררים במועצה הארצית לתכנון ובניה בגין אישור התוכנית לשינוי הייעוד כאמור. טרם התקבלה החלטה בערר. להערכת הנהלת החברה, ההשפעה של שינוי ייעוד השטח על הדוחות הכספיים של החברה אינה מהותית.
16	רשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר, חברת נמל חיפה, עירית חיפה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה לפיתוח חזית הים העירונית	בחודש אוקטובר 2017, נחתם סיכום עקרונות בין החברה ובין רשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר, חברת נמל חיפה, עירית חיפה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה לפיתוח חזית הים העירונית, שבמסגרתו תופסק פעילות נמלית בשטחים מסוימים בהדרגה ולצורך פיתוח הפרויקט, וכן כי בתוך שלוש שנים ממועד אישור תכנית המתאר הארצית, תתבצע החלפת שטחים המצויים בשטח התפעולי שבו עושה שימוש חברת נמל חיפה, כאשר החברה תקבל מהמדינה ותעמיד לשימוש של חברת נמל חיפה קרקע חלופית בהיקף דומה. סיכום העקרונות כאמור, מותנה בחתימת מספר הסכמים מפורטים אשר טרם נחתמו. החברה עדיין בוחנת את השלכות הסיכום על דוחותיה הכספיים. לפרטים אודות עמדת החברה, לפיה אישור תכנית פארק מורד נחל הקישון נעשה בניגוד לסיכום העקרונות ביחס לחילופי שטחים ואישור שלוש תכניות במקביל, ראה סעיף 18 לעיל לביאור זה.
17	רשות מקרקעי ישראל	בחודש דצמבר 2018, נחתם בין החברה לבין רשות מקרקעי ישראל הסכם לחילופי שטחים, הכולל הסדר עקרוני לאופן בו יוחלפו שטחים בין החברה לבין המדינה, ולפיו החברה תקבל מהמדינה שטחים שווים ערך לשטחים שתמסור, והסדר פרטני לגבי חילופי שטחים בתחום נמל אשדוד (להלן: "הסכם חילופי השטחים"). <u>להלן עיקרי ההסדר העקרוני בין הצדדים לחילופי השטחים:</u>

חילופי השטחים יבוצעו באמצעות מסירת זכויות לחברה בשטחים שווי ערך. המדינה תערוך שמאיות לשטחים הכלולים בחליפין בהתאם לשווי בשוק החופשי (אלא אם סוכם אחרת בין הצדדים) וככל שהחברה חולקת על הערכות השווי היא תכין שומה נגדית. ייקבעו שטחים שבהם החברה תקבל זכויות וחזקה באופן מיידי ולצידם שטחים נוספים פוטנציאליים שיהוו "פול" להשלמת שטחים נוספים ככל שיידרש ("שטחי הפול"). במסגרת ההסדר נקבעו הסדרים לבירור מחלוקות. בהתאם לשווי הסופי שייקבע יוגדרו באופן סופי שטחי החליפין. אם החברה קיבלה שטחים ביתר, היא תשלם תמורה על השטחים העודפים שקיבלה, ואם קיבלה שטחים בחסר, היא תוכל לקבל שטחים נוספים מתוך ה"פול", עד להגעה לאיזון שוויים. השטחים שיימסרו לחברה יוחזרו לה עד סוף תקופת החכירה לפי הסכמי החכירה שנחתמו בין החברה לבין המדינה ביחס ל"מקרקעין המועברים" ויחולו עליהם כל תנאי הסכמי חכירה אלה, ואילו השטחים שהחברה תשיב למדינה ייגרעו מהסכמי חכירה אלה. ההסדר העקרוני בהסכם חילופי השטחים לאיזון שווי שטחים, יחול גם לגבי חילופי שטחים בחיפה ואילת אשר לגביהם או חלקם מתנהל מו"מ, ואולם טרם נחתם הסכם פרטני. <u>להלן עיקרי ההסדר הפרטני לחילופי השטחים באשדוד:</u> החברה תקבל מהמדינה שטחים שסומנו באשדוד בהיקף של כ-195 דונם כנגד שטחים באשדוד בהיקף של כ-303 דונם שהחברה תשיב למדינה וכן סומנו שטחים נוספים שהחברה תקבל ככל שייקבע בהסדר איזון השוויים השמאי כי שווי השטחים שתמסור החברה קטן מאלו שתקבל. שטחי הפול יימסרו לחברה בתוך 60 ימים מקביעת שוויים הסופי של השטחים, ככל שייקבע בהסדר איזון השוויים כי החברה קיבלה שטחים בחסר. נכון למועד פרסום הדוח, טרם נקבע שוויים הסופי של השטחים. בהסכם נקבע עוד כי החברה תמסור למדינה את השטחים (כ-303 דונם) בתוך 10 ימים מקבלת החלטה שיפוטית המאפשרת את מימוש התוכנית לשינוי ייעוד השטח למגורים, מוסדות ציבור ומסחר. ככל שתוכנית הותמ"ל לשינוי ייעוד השטח לא תאושר תוך 3 שנים ממועד חתימת הסכם חילופי השטחים ורשות מקרקעי ישראל תבקש שלא לקבל לידיה את השטחים כאמור, תשלם החברה למדינה את תמורת השטחים שקיבלה במסגרתו. יצוין כי ביום 31.12.2018 התקבל פסק דין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע לבטל את החלטת הותמ"ל לאישור התוכנית לשינוי ייעוד השטח כאמור ולהחזיר אליה את הסוגיה התכנונית לדיון מחדש על מנת שתבחן עמידתה של התוכנית בקריטריונים הרלוונטיים, לעניין השלכת פעילות בתחום החומרים המסוכנים בנמל אשדוד בתחום התוכנית.	
---	--

ביאור 22 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

נכון למועד פרסום הדוח ובהתאם להסכם, המדינה מסרה לחברה את ה-195 דונם הנ"ל והחברה רשמה הפרשה במסגרת הוצאות לשלם. שטחים אלו בעורף הנמלים (שמהווים חלק לא מהותי מהשטחים בעורף הנמלים) מצויים למועד הדוח מחוץ לתחום הכרזת נמל.		
---	--	--

ד. המדינה כריבון

המדינה, קבעה את מטרותיה ואת תפקידיה של החברה במסגרת הוראות החוק והצווים.

ביום הקמת החברה העמידה המדינה לחברה אמצעים לשם מימוש מטרותיה, ובכלל זה העמידה לחברה מקרקעין וקבעה מהם המקרקעין שיועמדו על ידי החברה לחברות הנמל לשם תפעול הנמלים וכן הסדרים באשר לחלוקת ההכנסות בין החברה לחברת נמל אשדוד וחברת נמל חיפה מהשכרת של נכסים בשטחי הנמל (שלא הועמדו לשימוש חברות הנמל) למשתמשים שאינם חברות הנמל.

תשלומי חברות הנמל לחברה עבור המקרקעין שהועמדו להן וכן תשלומי המשתמשים הימיים לחברה עבור השימוש בתשתיות הנמל נקבעים על ידי המדינה בחוק ובצווים מכוח החוק.

המדינה הטילה על החברה לשלם פנסיה לגמלאי רשות הנמלים המבוטחים בפנסיה התקציבית, וכן לשלם פנסיה לעובדי הנמלים המבוטחים בפנסיה תקציבית החל ממועד פרישתם מעבודה וכנגד קבלת תשלום מחברת הנמל לכיסוי ההתחייבות ביום הפיכת העובד לגמלאי. התחייבות זו חושפת את החברה לסיכונים במקרה שהיעודה הכספית שהועמדה לשם תשלום הפנסיה לא תספיק בפועל לתשלומים. למידע נוסף ראה ביאור 12 בדבר הטבות לעובדים.

המדינה קובעת את יעדי החברה לזמן ארוך ומאשרת את תקציבי הפיתוח של החברה בעיקר לצורך פיתוח התשתית הנמלית בישראל. כתב ההסמכה שנמסר לחברה הינו ייחודי ומחייב בקשריה של החברה עם המדינה, עם ציבור המשתמשים בשירותי הנמל ועם חברות הנמל.

כאמור בסעיף ג לעיל, ביום 16 בדצמבר 2012 התקשרה החברה בהסכם מסגרת עם ממשלת ישראל באמצעות משרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, לביצוע פרויקטים, מעת לעת, בהתאם להחלטות ממשלת ישראל, ובמימון תקציב המדינה.

במסגרת זו, החברה מבצעת עבור המדינה פרויקט הרחבת תשתיות אשר ממומן גם מתקציב עירוני.

הממשלה הטילה על החברה להקים את נמל המפרץ ונמל הדרום ובכלל זה את התשתיות הנדרשות לתפעול כל נמל.

ביאור 23 - מכשירים פיננסיים

א. כללי

החברה חשופה לסיכונים העיקריים הבאים הנובעים משימוש במכשירים פיננסיים:

- סיכון אשראי
- סיכון נזילות
- סיכון שוק

בביאור זה ניתן מידע כמותי ואיכותי בדבר החשיפה של החברה לכל אחד מהסיכונים שלעיל, מטרות החברה, מדיניות ותהליכים לגבי מדידה וניהול של הסיכון.

ב. המסגרת לניהול סיכונים

פעילויות החברה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים הכוללים סיכון אשראי וכן סיכונים שוק כגון סיכון מטבע חוץ, סיכון מדד המחירים לצרכן וסיכון מחירי מניות. תכנית ניהול הסיכונים הכוללת של החברה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום של ההשפעות השליליות האפשריות של הסיכונים הפיננסיים להם חשופה החברה על ביצועיה הפיננסיים.

ג. סיכון אשראי

סיכון אשראי הוא סיכון להפסד כספי שיגרם לחברה באם לקוח או צד שכנגד למכשיר פיננסי לא יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות, והוא נובע בעיקר מחובות של לקוחות וחייבים אחרים, מהלוואות שניתנו לצדדים שלישיים ומהשקעות בניירות ערך.

לקוחות וחייבים אחרים

הכנסות החברה נובעות בעיקר מדמי תשתית, דמי שימוש ראויים ותשלומים בגין שירותים נמליים. הנהלת החברה עוקבת באופן שוטף אחר חובות הלקוחות ובדוחות הכספיים נכללות הפרשות ספציפיות להפרשות לירידות ערך המשקפות בצורה נאותה, לפי הערכת ההנהלה, את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק. על מנת להקטין את חשיפת החברה לסיכון האשראי, החברה נוהגת לגבות סכומים מראש וכן לקבל ערבויות מלקוחותיה ככל שניתן.

להערכת הנהלת החברה יעמדו הלקוחות בהתחייבויותיהם כלפי החברה וסיכון האשראי הנובע מהם נמוך (ראה ביאור 18 בדבר ההכנסות).

מזומנים ושווי מזומנים והשקעות בניירות ערך

החברה מחזיקה את יתרות המזומנים ושווי המזומנים שלה ואת פיקדונותיה במוסדות בנקאיים מרכזיים בישראל בעלי דירוג אשראי גבוה.

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 23 מכשירים פיננסיים (המשך)

ג סיכון אשראי (המשך)

השקעות במכשירי חוב

מכשירי החוב הסחירים המוחזקים בידי החברה מייצגים בעיקר איגרות חוב של ממשלת ישראל. החברה מחזיקה גם באגרות חוב קונצרניות לא סחירות בדרוג מעל A+. ההנהלה אינה צופה שהצדדים שכנגד לא יעמדו בהתחייבויותיהם ולהערכתה סיכון האשראי בגין יתרות אלה הינו קלוש.

נגזרים פיננסיים

הצדדים שכנגד לנגזרים שמחזיקה החברה הינם מוסדות בנקאיים מרכזיים בישראל בעלי דירוג אשראי גבוה.

(1) חשיפה לסיכון אשראי

הערך בספרים של הנכסים הפיננסיים מייצג את חשיפת האשראי המרבית, בהתעלם מערכם בספרים של בטוחות או חיזוקי אשראי אחרים כלשהם.

החשיפה המרבית לסיכון אשראי בגין מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות וחייבים לפי הצד שכנגד הינה כדלקמן:

2017	2018	
108,826	8,857	מזומנים ושווי מזומנים
180,127	169,023	חברות נמל
46,857	43,944	לקוחות וחייבים אחרים
73,065	57,661	הלוואות שניתנו ויתרות חובה לזמן ארוך
נכסים המיועדים לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד:		
315,806	214,896	מזומנים ושווי מזומנים בבנקים ומוסדות פיננסיים
2,391	-	פיקדונות לזמן ארוך בבנקים
264,974	157,856	פיקדונות לזמן ארוך בחשב הכללי
<u>992,046</u>	<u>652,237</u>	

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 23 מכשירים פיננסיים (המשך)

ג סיכון אשראי (המשך)

החשיפה המרבית לסיכון אשראי בגין השקעות במכשירי חוב לפי הצד שכנגד הינה כדלקמן:

2017	2018	
		השקעות מוחזקות למסחר:
-	-	אגרות חוב שהונפקו על ידי ממשלת ישראל
4	4	אגרות חוב שהונפקו על ידי תאגידים אחרים
		השקעות המיועדות לתשלומים לסיום יחסי עובד- מעביד:
2,590,098	2,681,063	אגרות חוב שהונפקו על ידי ממשלת ישראל
5,732	12,662	אגרות חוב שהונפקו על ידי תאגידים אחרים
173,825	140,608	אגרות חוב לא סחירות שהונפקו על ידי תאגידים אחרים
<u>2,769,659</u>	<u>2,834,337</u>	

(2) גילוי חובות והפסדים מירידת ערך

לקוחות, חברות נמל וחייבים אחרים

להלן גילוי חובות של לקוחות, חברות נמל וחייבים אחרים:

ליום 31 בדצמבר 2018 ו 2017 באלפי ₪

2017 ב ברוטו ירידת ערך	2017 ב שנרשמה בגינם ירידת ערך ברוטו	2017 ב שלא נרשמה בגינם ירידת ערך	2018 ב ברוטו ירידת ערך	2018 ב שנרשמה בגינם ירידת ערך ברוטו	2018 ב שלא נרשמה בגינם ירידת ערך	
	87,666	80,206		147,284	33,965	אינם בפיגור
		712		-	2,722	פיגור של 0-30 יום
		111		3,130	1,969	פיגור של 31-120 יום
6	6	39,640		1,786	1,257	פיגור של 120 יום עד שנה
9,368	27,821	200	15,123	34,519	1,458	פיגור של מעל שנה
<u>9,374</u>	<u>115,493</u>	<u>120,869</u>	<u>15,123</u>	<u>186,719</u>	<u>41,371</u>	

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

		ביאור 23	מכשירים פיננסיים (המשך)
		ג	סיכון אשראי (המשך)
		(2)	גילוי חובות והפסדים מירידת ערך (המשך)
לקוחות, חברות נמל וחייבים אחרים (המשך)			
התנועה בהפרשה לירידת ערך בגין יתרות לקוחות וחייבים אחרים במשך השנה הייתה כדלקמן:			
2017	2018		
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח		
(9,104)	(9,374)	יתרה ליום 1 בינואר	
(270)	(5,749)	הפסד שהוכר מירידת ערך	
<u>(9,374)</u>	<u>(15,123)</u>	יתרה ליום 31 בדצמבר	

להלן מידע בדבר הפסדים מירידת ערך שהוכרו בגין הלוואות שניתנו ויתרות חובה לזמן ארוך

2017	2018	
-	(6,000)	ירידת ערך

ליום 31 בדצמבר 2018, לחברה אין הפרשה קולקטיבית לירידת ערך בגין יתרות לקוחות, חברות נמל, חייבים והלוואות שניתנו, היות ובידי החברה ערבויות בקשר לזכויות שנתנה במקרקעי החברה.

ד. סיכון נזילות

עודפי המזומנים המוחזקים על ידי החברה, אשר אינם נדרשים למימון הפעילות השוטפת, מושקעים באפיקי השקעה נושאי ריבית כגון: פיקדונות לזמן קצר. אפיקי השקעה אלו נבחרים על ידי הנהלת החברה בהתאם לתחזיות עתידיות לגבי צרכי המזומנים של החברה לצורך עמידה בהתחייבויותיהן.

החברה בוחנת תחזיות שוטפות של דרישות הנזילות שלה כדי לוודא שקיימים די מזומנים לצרכים התפעוליים, תוך הקפדה שבכל עת יהיו מספיק מסגרות אשראי לא מנוצלות כך שהחברה לא תחרוג ממסגרות האשראי שנקבעו לה ומאמות המידה הפיננסיות בהן היא מחויבת לעמוד (אם קיימות). תחזיות אלו מביאות בחשבון גורמים כגון תכנית החברה להשתמש בחוב לצורך מימון פעילותה, עמידה באמות מידה פיננסיות מחייבות, עמידה ביחסי נזילות מסויימים, וכן עמידה בדרישות חיצוניות כגון חוקים או רגולציה.

החברה משתמשת בתחזית התזרים על פי הסכמים עם קבלני הנמלים, דבר המסייע לה לעקוב אחר דרישות תזרים המזומנים ולמקסם את תשואת המזומנים מהשקעותיה. החברה מוודאת קיומם של רמות מספקות של

ביאור 23 מכשירים פיננסיים (המשך)

ד סיכון נזילות (המשך)

מזומנים על פי דרישה לתשלום הוצאות התפעול הצפויות לתקופה של 60 יום, כולל הסכומים הדרושים לעמידה בהתחייבויות הפיננסיות; האמור אינו מביא בחשבון את ההשפעה הפוטנציאלית של תרחישים קיצוניים שאין אפשרות סבירה לצפותם, כגון אסונות טבע. בנוסף, החברה מחזיקה במסגרות אשראי מספקות (ראה ביאור 26). ההתחייבויות הפיננסיות של החברה לזמן קצר לבנקים נפרעו לאחר תאריך הדוחות הכספיים. הלוואה לזמן ארוך לבנקים צפויה להיפרע במרץ 2020 (ראה ביאור 11 וביאור 26).

ה. סיכוני שוק

סיכון שוק הוא הסיכון ששינויים במחירי שוק, כגון שערי חליפין של מטבע חוץ, מדד המחירים לצרכן, שיעורי ריבית ומחירים של מכשירים הוניים, ישפיעו על הכנסות החברה או על ערך החזקותיה במכשירים פיננסיים. מטרת ניהול סיכוני השוק הינה לנהל ולפקח על החשיפה לסיכוני שוק במסגרת פרמטרים מקובלים, תוך כדי מקסום התשואה. החברה חשופה לסיכוני שוק הכוללים סיכוני מדד, מטבע חוץ ומחירי מניות.

(1) סיכוני מדד ומטבע חוץ

פעילות החברה היא במספר מטבעות וצמודים למדדים ועל כן היא חשופה לסיכונים הנובעים משינויים בשערי החליפין ובמדדים השונים.

עיקר הסיכון מתייחס לשער הדולר והאירו. סיכון שער חליפין נובע מחוזים מול לקוחות הצמודים לשער חליפין, וכן מעסקאות מסחריות עתידיות של התקשרויות החברה לרכישת רכוש קבוע ולקבלת שירותים במסגרת הקמת הנמלים החדשים.

בהתאם למדיניות הסיכונים שנקבעה על ידי החברה, צמצום החשיפה לסיכון מטבע חוץ מבוצע באמצעות גידור כלכלי של קרוב ל- 100% מהחשיפה לשער האירו והדולר, על ידי התקשרות בעסקאות הגנה על המטבע (ההתקשרויות מבוצעות במועדים שונים ולא בהכרח במועד החתימה על החוזה). באשר לסיכון המדד, הכנסות והוצאות החברה צמודות למדדים שונים באופן המספק גידור כלכלי לחשיפת החברה לשינויים אפשריים במדדים אלה.

נגזרים משובצים

כמתואר בביאור 24 (התקשרויות והתחייבויות תלויות), החברה זיהתה והפרידה נגזרים משובצים בקשר עם ההתקשרות להקמת הנמלים החדשים. הנגזרים אשר זוהו ושוערכו לשווי הוגן בהתאם להערכה של מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, הינם עסקאות אקדמה (forward) אירו-שקל. נגזרים אלו משובצים בהסכמים להקמת נמל המפרץ ונמל הדרום, אשר קובעים כי תזרימי המזומנים אשר החברה תשלם לנותני השירותים

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 23 מכשירים פיננסיים (המשך)

ה סיכוני שוק (המשך)

יהיו צמודים בחלקם לשער חליפין אירו/שקל. יצוין כי החברה לא הפרדה נגזרים משובצים בגין ההצמדות לשער החליפין דולר/שקל הנלוות להסכמים להקמת נמל הדרום, בהיותן קשורות באופן הדוק (closely related) לחוזה המארח.

לעניין השווי ההוגן של הנגזרים המשובצים ראה סעיף ה להלן. הפרמטרים העיקריים אשר שימשו בהערכות השווי הינם: עקומי ריבית מסוג Zero Coupon, שערי חליפין אירו-שקל ומרווח סיכון האשראי של החברה.

חשיפת החברה לסיכון מדד ומטבע חוץ למעט בגין מכשירים פיננסיים נגזרים (ראה להלן) הינה כדלקמן:

ליום 31 בדצמבר 2018

סה"כ	אחר מטבע חוץ	אירו מטבע חוץ	דולר מטבע חוץ	צמוד למדד המחירים לצרכן ש"ח	לא צמוד ש"ח	לא כספי	
							נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות:
							נכסים שוטפים:
8,857	-	356	503	-	7,998	-	מזומנים ושווי מזומנים
169,023	-	-	-	-	169,023	-	חברות הנמל
16,692	-	-	-	-	16,692	-	לקוחות
27,252	-	4,295	-	-	22,393	564	חייבים ויתרות חובה
12,538	-	-	12,538	-	-	-	נגזרים פיננסיים
43,020	-	43,020	-	-	-	-	נגזרים משובצים
							נכסים המיועדים להפקדה בקופה מרכזית
							לקצבה ולסיום יחסי עובד- מעביד

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 23 מכשירים פיננסיים (המשך)

ה סיכומי שוק (המשך)

סה"כ	אחר מטבע חוץ	אירו מטבע חוץ	דולר מטבע חוץ	צמוד למדד המחירים לצרכן ש"ח	לא צמוד ש"ח	לא כספי	
							מזומנים ושווי מזומנים המיועדים לתשלומים
214,896	-	-	8,149	-	206,747	-	לסיום יחסי עובד - מעביד
							השקעות המיועדות לתשלומים לסיום
3,541,779	-	-	34,486	1,237,030	1,438,954	831,309	יחסי עובד - מעביד
							השקעות בפקדונות ונכסים זמינים למכירה
298,464	-	-	-	298,464	-	-	המיועדות לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד
57,661	-	24,669	-	-	24,603	8,389	הלוואות שניתנו ויתרות חובה לזמן ארוך
11,516,612	-	-	-	-	-	11,516,612	רכוש קבוע
9,734	-	-	9,734	-	-	-	נגזרים פיננסיים
16,323	-	16,323	-	-	-	-	נגזרים משובצים
							התחייבויות שוטפות:
(95,324)	-	-	-	-	(95,324)	-	התחייבויות לספקים ולנותני שירות
(494,225)	-	-	-	-	(471,083)	(23,142)	זכאים אחרים
(52,844)	-	-	-	(52,844)	-	-	מס הכנסה

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 23 מכשירים פיננסיים (המשך)

ה סיכומי שוק (המשך)

סה"כ	אחר מטבע חוץ	אירו מטבע חוץ	דולר מטבע חוץ	צמוד למדד המחירים לצרכן ש"ח	לא צמוד ש"ח	לא כספי	
(160,097)	-	-	-	-	(160,097)	-	אשראי לזמן קצר מבנקים
(31,233)	-	-	-	-	(31,233)	-	הפרשות
(6,389)	-	(6,389)	-	-	-	-	נגזרים פיננסיים
							התחייבויות שאינן שוטפות:
(3,472,837)	-	-	-	-	(3,472,837)	-	הטבות לעובדים
(3,984)	-	(3,984)	-	-	-	-	נגזרים פיננסיים
(325,468)	-	-	-	(325,468)	-	-	התחייבויות לזמן ארוך מבנקים
(2,505,266)	-	-	-	(1,963,841)	(541,425)	-	אגרות חוב
(557,504)	-	-	-	(172,611)	(251,063)	(133,830)	התחייבויות אחרות לזמן ארוך
(106,639)	-	-	-	-	(106,639)	-	התחייבויות מיסים נדחים
8,121,041	-	78,290	65,410	(979,270)	(3,243,291)	12,199,902	סה"כ החשיפה בדוח על המצב הכספי בגין נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 23 מכשירים פיננסיים (המשך)

ה סיכוני שוק (המשך)

חשיפת החברה לסיכון מדד ומטבע חוץ למעט בגין מכשירים פיננסיים נגזרים (ראה להלן) הינה כדלקמן:

סה"כ	אחר מטבע חוץ	אירו מטבע חוץ	דולר מטבע חוץ	צמוד למדד המחירים לצרכן ש	לא צמוד ש	לא כספי	
							נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות:
							נכסים שוטפים:
108,826	130	4,005	1,736	-	102,955	-	מזומנים ושווי מזומנים
180,127	-	-	-	-	180,127	-	חברות הנמל
15,589	-	-	-	-	15,589	-	לקוחות נטו
31,272	-	3,363	-	-	26,812	1,097	חייבים ויתרות חובה
69,499	-	69,499	-	-	-	-	נגזרים משובצים
							נכסים המיועדים להפקדה בקופה מרכזית
							לקצבה ולסיום יחסי עובד - מעביד
							מזומנים ושווי מזומנים המיועדים לתשלומים
315,806	3	-	6,549	-	309,254	-	לסיום יחסי עובד - מעביד
							השקעות המיועדות לתשלומים לסיום
3,523,496	954	359	56,621	1,150,188	1,387,703	927,671	יחסי עובד - מעביד
							השקעות בפקדונות ונכסים זמינים למכירה
441,190	-	-	-	441,190	-	-	המיועדות לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד
73,065	-	33,073	-	-	30,733	9,259	השקעות אחרות ויתרות חובה לזמן ארוך

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 23 מכשירים פיננסיים (המשך)

ה סיכומי שוק (המשך)

סה"כ	אחר מטבע חוץ	אירו מטבע חוץ	דולר מטבע חוץ	צמוד למדד המחירים לצרכן ₪	לא צמוד ₪	לא כספי	
10,036,767	-	-	-	-	-	10,036,767	רכוש קבוע
313,544	-	-	-	-	313,544	-	מסים נדחים
50,349	-	50,349	-	-	-	-	נגזרים משובצים
							התחייבויות שוטפות:
57,176) (	-	-	-	-	57,176) (	-	התחייבויות לספקים ולנותני שירות
562,91) (8	-	-	-	-	535,71) (7	(27,201)	זכאים ויתרות זכות
798,42) (1	-	-	-	(798,421)	-	-	מס הכנסה
1,605,) (544	-	-	-	-	1,605,) (544	-	הלוואות לזמן קצר מבנקים
10,018) (	-	-	-	-	10,018) (	-	הפרשות
16,695) (	-	(14,050)	2,64) (5	-	-	-	נגזרים
							התחייבויות שאין שוטפות:
3,705,) (434	-	-	-	-	3,705,) (434	-	הטבות לעובדים
21,288) (	-	(16,602)	4,68) (6	-	-	-	נגזרים פיננסיים
321,62) (0	-	-	-	(321,620)	-	-	הלוואות לזמן ארוך מבנקים
537,09) (1	-	-	-	(168,490)	221,91) (9	146,68) (2	התחייבויות אחרות לזמן ארוך
							סה"כ החשיפה בדוח על המצב הכספי בגין נכסים

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 23 מכשירים פיננסיים (המשך)

ה סיכוני שוק (המשך)

סה"כ	אחר מטבע חוץ	אירו מטבע חוץ	דולר מטבע חוץ	צמוד למדד המחירים לצרכן ₪	לא צמוד ₪	לא כספי	
7,523,325	1,087	129,996	57,575	302,847	3,769,091	10,800,911	פיננסיים והתחייבויות פיננסיות

חשיפת החברה לסיכון מדד ומטבע חוץ בגין מכשירים פיננסיים נגזרים הינה כדלקמן:

ליום 31 בדצמבר 2018

שווי הוגן אלפי ש"ח	מועד פקיעה	סכום לשלם אלפי ש"ח	סכום לקבל אלפי אירו	מטבע/הצמדה לשלם	מטבע/הצמדה לקבל
--------------------	------------	--------------------	---------------------	-----------------	-----------------

מכשירים שאינם משמשים לגידור:

6,389	עד שנה	169,931	38,030	ILS	EUR	חוזי אקדמה על שערי חליפין
3,984	1-5 שנים	72,318	15,689	ILS	EUR	חוזי אקדמה על שערי חליפין

שווי הוגן אלפי ש"ח	מועד פקיעה	סכום לשלם אלפי ש"ח	סכום לקבל אלפי דולר	מטבע/הצמדה לשלם	מטבע/הצמדה לקבל
--------------------	------------	--------------------	---------------------	-----------------	-----------------

מכשירים המשמשים לגידור:

12,538	עד שנה	157,098	40,635	ILS	USD	חוזי אקדמה על שערי חליפין
9,734	1-5 שנים	133,593	40,198	ILS	USD	חוזי אקדמה על שערי חליפין

מכשירים שאינם משמשים לגידור

14,050	עד שנה	337,126	77,564	ILS	EUR	חוזי אקדמה על שערי חליפין
16,602	1-5 שנים	242,249	53,719	ILS	EUR	חוזי אקדמה על שערי חליפין

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 23						מכשירים פיננסיים (המשך)
ה						סיכוני שוק (המשך)
ליום 31 בדצמבר 2017						
שווי הוגן אלפי ש"ח	מועד פקיעה	סכום לשלם אלפי ש"ח	סכום לקבל אלפי אירו	מטבע/ הצמדה לשלם	מטבע/ הצמדה לקבל	
מכשירים שאינם משמשים לגידור						
(14,050)	עד שנה	337,126	77,564	ILS	EUR	חוזי אקדמה על שערי חליפין
(16,602)	1-5 שנים	242,249	53,719	ILS	EUR	חוזי אקדמה על שערי חליפין
שווי הוגן אלפי ש"ח	מועד פקיעה	סכום לשלם אלפי ש"ח	סכום לקבל אלפי דולר	סכום לשלם	סכום לקבל	
מכשירים המשמשים לגידור:						
(2,645)	עד שנה	88,098	25,293	ILS	USD	חוזי אקדמה על שערי חליפין
(4,686)	1-5 שנים	297,713	88,082	ILS	USD	חוזי אקדמה על שערי חליפין

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 23 מכשירים פיננסיים (המשך)

ה סיכוני שוק (המשך)

(ב) ניתוח רגישות

שינוי בשערי החליפין של המטבעות הבאים אל מול הש"ח, כאמור להלן, לתאריך 31 בדצמבר ושינוי במדד המחירים לצרכן, משפיעים על מדידת מכשירים פיננסיים הנקובים במטבע חוץ והיו מגדילים (מקטינים) את הרווח וההפסד ואת ההון בסכומים המוצגים להלן. הניתוח שלהלן מבוסס על שינויים בשערי החליפין ובמדד המחירים לצרכן, שלדעת החברה הם אפשריים באופן סביר נכון לתום תקופת הדיווח. ניתוח זה נעשה בהנחה שכל שאר המשתנים, ובמיוחד שיעורי הריבית, נשארו קבועים ובהתעלם מהשפעה כלשהי של מכירות ורכישות חזויות.

רווח והפסד/רווח כולל אחר/הון ליום 31 בדצמבר 2018

ירידה	עליה	הערה
		שינוי בשער החליפין של:
(17,828)	17,828	(1) דולר ארה"ב ב- 5 %
7,133	(7,133)	(2) אירו ב- 5 %
48,964	(48,964)	(3) שינוי במדד המחירים לצרכן ב- 5 %
		(1) הרגישות נובעת בעיקרה מנגזרים ומהשקעה באגרות חוב קונצרניות לזמן קצר המיועדת לפנסיה לעובדים.
		(2) הרגישות נובעת בעיקרה מנגזרים.
		(3) הרגישות נובעת בעיקרה מהשקעה באגרות חוב ממשלתיות לזמן קצר המיועדות לפנסיה לעובדים.

ירידה	עליה	הערה
		שינוי בשער החליפין של:
(27,730)	27,906	(1) דולר ארה"ב ב- 5 %
5,815	(5,819)	(2) אירו ב- 5 %
(15,142)	15,142	(3) שינוי במדד המחירים לצרכן ב- 5 %
		(1) הרגישות נובעת בעיקרה מהשקעה באגרות חוב קונצרניות לזמן קצר המיועדת לפנסיה לעובדים.
		(2) הרגישות נובעת בעיקרה מנגזרים.
		(3) הרגישות נובעת בעיקרה מהשקעה באגרות חוב ממשלתיות לזמן קצר המיועדות לפנסיה לעובדים.

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 23	מכשירים פיננסיים (המשך)
ה	סיכוני שוק (המשך)
(2)	סיכוני מחיר מניות ושיעורי ריבית
יעודה לפיתוח נמלים	
החברה מחזיקה את סכומי המזומנים הפנויים המיועדים לפיתוח הנמלים בעיקר בפיקדונות במוסדות בנקאיים מרכזיים בישראל. מדיניות החברה הינה שלא להשקיע סכומים אלו בהשקעות הוניות ומכשירי חוב ולכן חשיפת החברה לסיכוני שוק בגין השקעות אלו מתייחסת לסיכון הנובע משינויים בריבית בגן פיקדונות בריבית משתנה בלבד.	
יעודה לפנסיה תקציבית	
סיכון מחירי מכשירים הוניים נובע מניירות ערך הוניים מוחזקים למסחר ומניירות ערך הוניים זמינים למכירה המוחזקים לכיסוי המחויבות לאחר סיום העסקה במסגרת תכנית להטבה מוגדרת כמתואר בביאור 13. כמו כן, החברה נושאת בסיכון ריבית בשל החזקה במכשירי חוב נושאי ריבית קבועה הנמדדים בשווי הוגן, המוחזקים למטרה שתוארה לעיל.	
הנהלת החברה עוקבת אחר התמהיל של ניירות הערך ההתחייבותיים וההוניים בתיק ההשקעות שלה בהתבסס על מדדי השוק. המטרה העיקרית של אסטרטגית ההשקעות של החברה היא למקסם את התשואה על ההשקעות לשם כיסוי חלקי של החלק הלא ממומן של המחויבות לאחר סיום העסקה במסגרת תכנית להטבה מוגדרת.	
לצורך צמצום הסיכונים שתוארו לעיל, החברה נוקטת בפעולות השקעה כמתואר להלן:	
(1)	קביעת מדיניות השקעה הכוללת שימוש במכשירי חוב בעלי דרוג אשראי גבוה (לפחות A), השקעה באג"חים ממשלתיים בישראל ובחו"ל, פיזור וגיוון התיק, ריבוי מנהלי תיקים וכדו'.
(2)	הקמת וועדת השקעות של ההנהלה הכוללת את סמנכ"ל הכספים, ראש אגף הכספים וכן יועצים בלתי תלויים בעלי היכרות עם שוק ההון. וועדת ההשקעות ממליצה לוועדת הכספים של הדירקטוריון על מדיניות ההשקעה והנחיות למנהלי התיקים, וכן מפקחת על העמידה במדיניות ההשקעה שנקבעה.
(3)	שימוש במערכות מחשב המפקחות באופן רציף על אפיקי ההשקעה של מנהלי התיקים ועל יישום מדיניות ההשקעה שנקבעה.
החברה חשופה לסיכון תזרים בגין שערי ריבית בשל החזקה במכשירי חוב נושאי ריבית משתנה. כמו כן החברה חשופה לשינויים בשווי הוגן, כתוצאה משינויים בשערי ריבית, בשל החזקה במכשירי חוב נושאי ריבית קבועה, הנמדדים בשווי הוגן.	

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 23 מכשירים פיננסיים (המשך)

ה סיכוני שוק (המשך)

החברה חשופה לשינויים בריבית אשר ישפיעו על ההתחייבויות הפנסיוניות (ראה ביאור 13 הטבות עובדים) ביחס הפוך לחשיפת החברה לסיכון בגין שינויים בשיעורי הריבית, הנובעות מההחזקה במכשירי החוב הנושאים ריבית

קבועה. גידול בריבית אשר יגרום לקיטון בשווי מכשירי החוב, יקטין במקביל את ההתחייבות הפנסיונית. באופן דומה, קיטון בריבית יגרום לגידול בשווי מכשירי החוב ויגדיל במקביל את ההתחייבות הפנסיונית.

בהתאם למדיניות ניהול הסיכונים של החברה, סיכון הריבית בקשר עם השקעות במכשירי חוב נבחן בנטו מההתחייבות בגין הטבות לעובדים, כך שהחברה אינה חשופה מהותית לשינויים בריבית בגין ההחזקה במכשירי החוב.

(3) סיכון מחיר מניות - ניתוח רגישות

השקעות החברה בניירות ערך כוללות השקעות במניות. ניתוח הרגישות שלהלן מציג את ההשפעה של שינוי במחירי המניות על השווי ההוגן של ניירות הערך המוחזקים על ידי החברה, בהנחה שכל יתר המשתנים נותרו ללא שינוי.

עלייה של 1% ועלייה של 5% במחירי המניות בתיק ההשקעות לזמן קצר לא תגרום להשפעה מהותית על הרווח והפסד ועל ההון של החברה.

שינוי במחירי המניות בתיק ההשקעות לזמן קצר וההשקעות המיועדות לפנסיה לזמן קצר היה מגדיל (מקטין) את הרווח וההפסד ואת ההון בסכומים הבאים :

רווח והפסד באלפי ש"ח

2017	2018	
9,323	8,353	עלייה של 1%
44,486	41,764	עלייה של 5%
(9,323)	(8,353)	ירידה של 1%
(44,486)	(41,764)	ירידה של 5%

ו. שווי הוגן

(1) מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצורכי גילוי בלבד

הערך בספרים של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מסוימים לרבות מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות, חייבים אחרים, השקעות אחרות לזמן קצר, פיקדונות, ספקים וזכאים אחרים וכן נכסים פיננסיים בריבית משתנה (הלוואות ציוד והלוואות למספנות) תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם. השווי ההוגן של יתר הנכסים הפיננסיים והתחייבויות הפיננסיות והערכים הספרים המוצגים בדוח על המצב הכספי, הינם כדלקמן (השווי נקבע על בסיס היוון תזרימי המזומנים בהתאם לריבית שוק ליום המדידה):

הערך בספרים ליום 31 בדצמבר 2018 ב אלפי ₪ - שווי הוגן

הערך בספרים	רמה 1	רמה 2
נכסים שאינם שוטפים:		
השקעות לזמן ארוך המיועדות לתשלומי פנסיה לעובדים:	-	-
פקדונות לזמן ארוך בבנקים	-	-
פקדונות לזמן ארוך בחשכ"ל	-	184,166
	-	184,166
סה"כ	-	184,166

הערך בספרים ליום 31 בדצמבר 2018 ב אלפי ₪ - שווי הוגן

הערך בספרים	רמה 1	רמה 2
נכסים שאינם שוטפים:		
השקעות לזמן ארוך המיועדות לתשלומי פנסיה לעובדים:	-	2,453
פקדונות לזמן ארוך בבנקים	-	2,391
פקדונות לזמן ארוך בחשכ"ל	-	224,640
	-	224,640
סה"כ	-	227,093

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 23			מכשירים פיננסיים (המשך)
1			שווי הוגן (המשך)
(2)			היררכיית שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
הטבלה להלן מציגה את המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס עיתי, תוך שימוש בשיטת הערכה בהתאם לרמות השווי ההוגן (להגדרת הרמות בהיררכיה ראה ביאור 2, בדבר בסיס עריכת הדוחות הכספיים):			
נכסים ליום 31 בדצמבר 2018 באלפי ש"ח			
	רמה 1	רמה 2	סה"כ
נכסים:			
נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר			
אגרות חוב קונצרניות סחירות	4	-	4
נכסים פיננסיים המיועדים לתשלומים לסיום יחסי			
עובד - מעביד			
אגרות חוב ממשלתיות	2,681,063	-	2,681,063
אגרות חוב קונצרניות סחירות	12,662	-	12,662
מניות סחירות ותעודות סל	852,102	-	852,102
אגרות חוב קונצרניות שאינן סחירות	-	158,248	158,248
נגזרים פיננסיים	-	22,272	22,272
נגזרים משובצים	-	59,343	59,343
התחייבויות			
אגרות חוב	-	(2,458,406)	(2,458,406)
נגזרים פיננסיים	-	(10,373)	(10,373)
סה"כ	3,545,831	(2,228,916)	1,316,915

נכסים ליום 31 בדצמבר 2017 באלפי ש"ח

	רמה 1	רמה 2	סה"כ
נכסים:			
נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר			
	4	-	4

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

			ביאור 23	מכשירים פיננסיים (המשך)
			ו	שווי הוגן (המשך)
סה"כ	רמה 2	רמה 1		
			אגרות חוב קונצרניות סחירות	
			נכסים פיננסיים המיועדים לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד	
2,590,098	-	2,590,098	אגרות חוב ממשלתיות	
5,732	-	5,732	אגרות חוב קונצרניות סחירות	
927,666	-	927,666	מניות סחירות ותעודות סל	
173,825	173,825	-	אגרות חוב קונצרניות שאינן סחירות	
119,848	119,848	-	נגזרים משובצים	
			התחייבויות	
(37,983)	(37,983)	-	נגזרים פיננסיים	
<u>3,779,190</u>	<u>255,690</u>	<u>3,523,500</u>	סה"כ	

ביאור 24 - התקשרויות והתחייבויות תלויות**א. תביעות משפטיות תלויות**

מס' תביעה	מועד הגשת התביעה	ביהמ"ש בו מתנהלת התביעה	הנתבע	מהות התביעה	סכום התביעה (אלפי ש"ח)
פנייה לבירור תביעה כספית	15.8.2016	פניה למנהל רשות החברות הממשלתיות / הועדה ליישוב סכסוכים	1. חנ"י 2. חברת נמל חיפה בע"מ	פיצוי, שיפוי והשבה של הוצאות חח"י, לטענתה, כתוצאה מדרישת הנתבעות לקבלת שטחים בתחומי תחנת הכח חיפה לטובת פרויקט שער כרמל א', לרבות פינוי והעתקת מבנים ומתקנים לאתר חלופי.	25,743
תביעות ודרישות נוספות					23,000
סה"כ סכום התביעות					48,743

סך החשיפה של החברה לתביעות משפטיות היא 48,743 אלפי ש"ח, מתוכה הופרש סכום של 436 אלפי ש"ח.

ב. תביעות משפטיות שההליכים בגין נסתיימו

בשנת הדוח לא היו תביעות מהותיות שהוגשו לבתי המשפט כנגד החברה, ואשר ההליכים המשפטיים בגין נסתיימו.

ג. תלויות נוספות**(1) העברת תביעות מהמדינה:**

צו רשות הספנות והנמלים (העברת תביעות מהמדינה), התשס"ה-2005 העביר לחנ"י ולחברות הנמל תביעות אשר הוגשו כנגד רשות הנמלים. התביעות שויכו לכל אחד מן הגופים כמפורט בתוספת לצו.

תביעות עובדים – על פי חוק הספנות תביעותיהם של העובדים העוברים שויכו לכל אחד מן התאגידים הנמליים אליו שויכו. סעיף 49 לחוק קובע כי בגין זכויותיו של עובד עובר כלפי רשות הנמלים מכוח יחסי

ביאור 24	התקשרויות והתחייבויות תלויות (המשך)
ג	תלויות נוספות (המשך)

עובד ומעביד שהיו ביניהם, בשל תקופת היותו עובד רשות הנמלים - לא יהיה העובד רשאי לתבוע את קיומן אלא מהמעביד שאליו עבר כאמור.

הצו קובע כי תביעות אחרות הנובעות מקיום יחסי עובד-מעביד בין רשות הנמלים ובין מי שאיננו עובד עובר כהגדרתו בסעיף 49(ב) לחוק, לרבות תביעה לזכויות בגין הפסקת יחסי עובד-מעביד, למעט תביעה שחל עליה סעיף 51(ה) לחוק, לגבי עובד אשר ביום סיום עבודתו ברשות הנמלים עבד בנמל - תבוא במקום המדינה חברת הנמל שהוסמכה לעניין נמל זה; לא עבד העובד בנמל ביום סיום עבודתו ברשות הנמלים, תבוא במקום המדינה חברת הפיתוח והנכסים.

הצו מוסיף וקובע כי חנ"י תבוא במקום המדינה לגבי כל תביעה שלא הועברה לתאגיד נמלי על פי הצו; אולם הצו מאפשר לממונה על התקציבים במשרד האוצר, למנהל הכללי של משרד התחבורה ולמנהל רשות החברות הממשלתיות, לקבוע כי תביעה מסוימת שהועברה לפי סעיף זה מתאימה מבחינת מהותה להיות מועברת לחברת נמל מסוימת או למדינה. במידה ותביעה זו אינה תואמת את תפקידיה של חברת הפיתוח והנכסים לפי חוק הספנות ותנאי הסמכתה או שאינה תואמת את כושר הפירעון שלה, וחברת הנכסים טרם נקטה הליכים לגבי אותה תביעה, רשאים הם להורות, כי המדינה או חברת נמל, לפי העניין, יבואו במקום חברת הפיתוח והנכסים.

(2) התקשרויות בדבר מתן הלוואות תלויות בהתניות פיננסיות של צד אחר:

אגב הרפורמה בענף הנמלים, נחתמה מסכת של הסכמים, בין היתר, בין החברה לבין חברות הנמל. בין השאר, נחתמו בפברואר 2005 הסכמים אשר במסגרתם התחייבה החברה כלפי חברות הנמל כי בהתקיימותם של אירועים מסוימים (כפי שנקבעו בהסכמים הנ"ל) תעמיד החברה לחברת הנמל הלוואה בהיקף שייקבע בהתאם לפרמטרים מסוימים שנקבעו בהסכמים הנ"ל (להלן: "רשת הביטחון הפנסיונית" ו-"רשת הביטחון התפעולית", בהתאמה; וביחד "רשתות הביטחון" או "הסכמי רשתות הביטחון").

רשת הביטחון התפעולית

במסגרת הסכם רשת הביטחון התפעולית התחייבה החברה להעמיד לחברות נמל אשדוד בע"מ ולחברת נמל חיפה בע"מ הלוואה במקרה בו יתקיימו שני התנאים המצטברים הבאים:

(1) ה-"AFFO" המצטבר של חברת הנמל הוא שלילי. ה-"AFFO" הוגדר בהסכם כרווח התפעולי של חברת הנמל בתוספת פחת חשבונאי והפחתות, בניכוי/תוספת הוצאות/הכנסות מיסים, בניכוי/תוספת הוצאות/הכנסות מימון, בניכוי דיבידנדים שחולקו ובניכוי ההשקעות המנוכות, והכל בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים של חברת הנמל, ובהתאם לסייגים שנקבעו בהסכם; (2) היחס בין ההון העצמי של חברת הנמל לסך הנכסים של חברת הנמל קטן מ-70% במועד המדידה (שהוא יום ה-31 בדצמבר של כל

ביאור 24

התקשרויות והתחייבויות תלויות (המשך)

ג

תלויות נוספות (המשך)

שנה). ההון העצמי וסך הנכסים ייקבעו בהתאם לאמור בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של חברת הנמל.

ככל שיתקיימו התנאים המצטברים למתן "רשת הביטחון" תתבצע בחינה, כפי שהוגדרה בהסכם, לקביעת היחס בין שיעור "ההפרש המצטבר" מסיבות משקיות לשיעור "ההפרש המצטבר" מסיבות מקומיות. ככל ששיעור "ההפרש המצטבר" מסיבות משקיות נמוך משיעור "ההפרש המצטבר" מסיבות מקומיות, לא יתבצע חישוב להלוואה. במידה ושיעור "ההפרש המצטבר" מסיבות משקיות גבוה יותר משיעור "ההפרש המצטבר" מסיבות מקומיות, יתבצע חישוב של סכום ההלוואה שתעמיד החברה לחברת הנמל.

סכום ההלוואה ייקבע בהתאם לתחשיב שנקבע במסגרת הסכם רשת הביטחון, ונכון למועד זה (ואילך) יהיה בגובה 72% מ"ההפרש המצטבר" (דהיינו, ההפרש המצטבר שבין הכנסה מינימאלית משקית לבין הכנסה מתוקננת משקית, כהגדרתן בהסכם, לגבי תקופה שתחילתה ביום 17.2.2005 וסיומה ביום 31 בדצמבר של כל שנה בה בודקים את התממשות התנאים להפעלת הרשתות) המשווים ל"סיבות משקיות" (כהגדרתן בהסכם), בניכוי סכומי הלוואות שהועמדו בשנים שקדמו למועד המדידה וטרם נפרעו. יצוין כי ההלוואה תישא ריבית פריים בתוספת 2% (ובתוספת מע"מ על הריבית).

חברת נמל שתהיה זכאית להלוואות כאמור תיפרע את ההלוואה - קרן וריבית - בכל שנה לאחר קבלתה בסכום המגיע למחצית מסכום התזרימי העודף של החברה הזכאית, כהגדרתו במסמך, זאת עד לפירעון מלא של הקרן והריבית שנצברה לקרן ההלוואה.

חברת נמל המקבלת הלוואה כאמור מוגבלת, על פי תנאי המסמך באישור עדכוני שכר לעובדיה והטבות שכר אחרות. ההכנסות המינימאליות ותנאים נוספים יעודכנו בכל שנה. תוקף מסמך זה לגבי חברת נמל מסוימת הינו כל עוד מחזיקה מדינת ישראל לפחות 50% מהון המניות המונפק או בזכויות ההצבעה של אותה חברת נמל. במידה ויתרחש אירוע של שביתה בלתי מוגנת של עובדי חברת נמל מסוימת, תופחת ההלוואה שאותה חברה זכאית לה על פי תנאים קבועים מראש.

נכון ליום 31 בדצמבר 2018, בחנה החברה, בסיוע של מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, את ההסתברות להעמדת ההלוואות למי מחברות הנמל. במסגרת בחינה זו כללה החברה הנחות שונות בקשר עם היקף ההכנסות, עלות ההכנסות והשקעות ברכוש קבוע של חברות הנמל. לאור תוצאות בחינה זו, אשר בוצעה תחת הנחות שמרניות, ההסתברות כי מי מחברות הנמל תהיה זכאית לקבל הלוואות מכוח רשת הביטחון עד שנת 2054 הינה קלושה.

רשת הביטחון הפנסיונית

כאמור בביאור 13'א' סעיף 2.5, החברה התחייבה להעמיד רשת ביטחון להתחייבויות הפנסיוניות של חברות הנמל בנסיבות כמתואר להלן: בשנה בה נוצר גירעון אקטוארי (כהגדרתו בהסכם הפנסיה) בשל

ביאור 24 התקשרויות והתחייבויות תלויות (המשך)

ג תלויות נוספות (המשך)

ההתחייבויות האקטואריות של חברת נמל בשל עובדים בפנסיה תקציבית של חברת הנמל, ולאחר שנקטה חברת הנמל בכל הצעדים הנדרשים להשלמת הגירעון האמור, ובשל קשיי נזילות אין ביכולתה של חברת הנמל לכסות את הגירעון האמור, תעביר החברה לקופה המרכזית לקצבה של חברת הנמל בשנה בה פורסם הדוח על המצב הכספי סכום עד לכיסוי יתרת הגירעון האמור. התגלעה מחלוקת בין חברת הנמל לבין החברה בדבר מצבה הפיננסי של חברת הנמל, תעביר החברה לקופה המרכזית של הנמל סכום עד לכיסוי יתרת הגירעון האמור מבלי לגרוע מטענותיה מול חברת הנמל. העבירה החברה סכום כאמור בגין עובדי חברת הנמל, תשיב חברת הנמל לחברה את הסכום האמור.

נכון ליום 31 בדצמבר 2018, ביצעה החברה, בחינה כלכלית והסתברותית, לגבי ההסתברות להפעלת רשת הביטחון הפנסיונית. בהתאם להערכה זו, ההסתברות להפעלת רשת הביטחון הפנסיונית במהלך שנת 2019 הינה נמוכה מ-50%.

הטיפול החשבונאי בקשר עם רשתות הביטחון תחת IFRS 9

על סמך הנתונים שיש בידי החברה ובשים לב לבחינה שבוצעה ליום 31 בדצמבר 2018 לעניין ההסתברויות להעמדת הלוואות לחברות הנמל בקשר לרשת הביטחון התפעולית (אשר כאמור לעיל הינה קלושה) ולעניין ההסתברויות להעמדת הלוואות לחברות הנמל בקשר לרשת הביטחון הפנסיונית (אשר כאמור לעיל הינה נמוכה מ-50%) החברה מעריכה כי סכום ההפרשה שתידרש, ככל שתידרש, בגין מחויבות כאמור הינו זניח.

(3) ערבויות

ערבויות שניתנו לצדדים שלישיים - החברה העמידה ערבויות בנקאיות בסך כ-123,374 אלפי ש"ח בעיקר לטובת משרד הפנים, עיריית אשדוד ורשות מקרקעי ישראל.

(4) היטלים

לעניין חשיפה להיטלי השבחה, ראה ביאור 16

ד. התקשרויות מהותיות

ד.1. לחברה חוזים חתומים להשקעות בנכסים בהקמה, מעבר לחשבונות חלקיים שאושרו ונרשמו בדוחות הכספיים. יתרת ההתחייבויות הצפויות בגין ההתקשרויות לפיתוח הנמלים מגיעה ליום 31 בדצמבר 2018 לסך של כ- 1,994 מיליון ש"ח.

הקמת הנמלים החדשים:

ממשלת ישראל החליטה ביום 27 במאי 2007, כי יש להשלים התכנון והפיתוח של רציף אחד לפחות בכל אחד מהנמלים, אשדוד וחיפה, ובכלל זה התשתיות הנדרשות להפעלתו, לא יאוחר מתחילת שנת 2015. שר התחבורה, הבטיחות בדרכים והתשתיות הלאומיות ושר האוצר הוסמכו בהחלטת הממשלה הנ"ל לאשר את שיטות מימון ההקמה וההפעלה, המיקום והעיתוי של פיתוח והפעלת הרציף (הנמלים החדשים).

בחודש ספטמבר 2014 חתמה החברה על הסכם עם חברת פאן מדיטריניאן חברה להנדסה בע"מ, חברה בת של חברת צ'ינה הרבור מסין, כזוכה במכרז להקמת נמל הדרום. עלות העבודות נשוא המכרז להקמת הנמל עומדת על כ- 3.34 מיליארד שקל. העבודות כוללות הקמת רציף עבודה, הארכת שובר גלים ראשי קיים ב-600 מטרים, הקמת שוברי גלים משניים באורך 1,500 מטרים, הקמת רציפים, בהם רציף ראשי באורך של 800 מטרים ובעומק מים של 17.3 מטרים, הקמת שטחי אחסון ותפעול וביצוע עבודות חפירה ימית.

בחודש אפריל 2018, נחתמה עם קבלן ההקמה של נמל הדרום תוספת להסכם שעניינה הקדמת מועדים, כך שמועד המסירה של החלק הראשון של עבודות המילוי (שעם מסירתן המפעיל יוכל להתחיל בהקמת התשתיות שבאחריותו) נקבע למרץ 2019 ומועד סיום כלל עבודות ההקמה נקבע ליוני 2021. בהתאם לתוספת, בגין השלמת אבני דרך מסוימות לפני המועד הקבוע בהסכם, יהיה הקבלן זכאי לבונוס בסכום שנקבע בהסכם, שאינו מהותי לחברה.

בחודש ינואר 2015 חתמה החברה על הסכם עם חברת אשטרום שפיר הקמת נמל חדש בע"מ להקמת נמל המפרץ. עלות העבודות נשוא המכרז להקמת נמל המפרץ עומדת על 3.98 מיליארד ש"ח. העבודות כוללות הארכת שובר גלים ראשי, הקמת שובר גלים משני, הקמת רציפים, הקמת שטחי אחסון ותפעול, בהם מסוף לרכבת מטענים, וביצוע עבודות חפירה ימית.

בהתאם להסכם, מועד המסירה של החלק הראשון של עבודות המילוי (שעם מסירתן המפעיל יוכל להתחיל בהקמת התשתיות שבאחריותו) נקבע ליולי 2018 ומועד סיום כלל עבודות ההקמה נקבע במסגרת תוספת שנחתמה בין הצדדים, לדצמבר 2020.

ביאור 24 התקשרויות והתחייבויות תלויות (המשך)

ד התקשרויות מהותיות (המשך)

הפעלת הנמלים החדשים:

בחודש מאי 2015 חתמה החברה חוזה עם חברת אס. אי. פי. ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ אשר זכתה במכרז להפעלת נמל המפרץ ועם חברת The Hadarom Container Terminal Ltd. אשר זכתה במכרז להפעלת נמל הדרום (להלן: "חברות ההפעלה" או "המפעילים"). תקופת ההפעלה, בשני החוזים, היא ל-24 שנים ואחד עשר חודשים. בהתאם להסכמי התפעול, הנמלים החדשים צפויים להתחיל בפעילות במהלך שנת 2021.

חברות ההפעלה ישלימו את בניית תשתית העל ברציפים כולל השלמת מערכות תשתית כגון: חשמל, מים, תקשורת והקמת מבנים תפעוליים שונים. כמו כן, אחראים המפעילים לרכש ולהתקנת הציוד התפעולי - מנופים, כלי רכב ייעודיים, מערכות ניהול ומידע וציוד אחר הנדרש להפעלת נמל.

על החברה למסור שטחים למפעילים לצורך השלמת הבנייה כאמור, במועדים הקבועים לכך בהסכם התפעול. מסירת השטחים של שלב א', בנמל המפרץ החלה ב-1.7.2018 ותסתיים ב-16.1.2021 ובנמל הדרום החלה ב-29.11.2018 ותסתיים ב-1.7.2021.

החברה החלה במסירת שטחים בנמל הדרום ובנמל המפרץ למפעילים, זאת בהתאם לאבני הדרך שנקבעו בהסכמים עמם.

המפעילים ישלמו תשלום שנתי קבוע בגין שטח ההרשאה וכן רכיב משתנה אשר ישולם לחברה בעד מטענים שישונו על ידם בנמל. בתום תקופת ההפעלה, הנמלים יחזרו לידי החברה.

למידע בדבר הפרדת נגזרים משובצים בהתקשרות מול קבלני הנמלים החדשים ראה ביאור 23, בדבר מכשירים פיננסיים.

בינואר 2019 הגישו עיריית חיפה והוועדה המקומית לתכנון ובניה, לוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית, ערר כנגד תכנית המתאר הארצית המפורטת לשימושים בנמל המפרץ, אשר אושרה בידי הוועדה המחוזית לתכנון ובניה (להלן: "התוכנית") ואשר כתוצאה ממנו לא ניתן לפרסם את התוכנית למתן תוקף. הערר מתייחס בעיקרו לרצונם של העוררות לקדם תכנית להפיכת שדה התעופה בחיפה לשדה תעופה בינלאומי ולהפרעה של התכנית להארכת מסלול הנחיתה וההמראה ולהתאמה של שדה התעופה בחיפה לטיסות בינלאומיות. לאחר מכן, הוגשו עררים נוספים על ידי גורמים נוספים.

התוכנית נדרשת לצורך הוצאת היתרי בנייה למפעיל בנמל המפרץ לצורך הקמת התשתית לה הוא מחויב. עיכוב במתן תוקף לתכנית מוביל לעיכוב בהוצאת היתרים וכתוצאה מכך עשוי להביא לעיכוב בתחילת פעילות נמל המפרץ. ככל שהערר יתקבל, העיכובים האמורים יתארכו, החברה תהיה חשופה לנזקים מהותיים. יחד עם זאת, החברה סבורה כי יש לה טענות טובות והיא פועלת ביחד עם המפעיל על מנת לצמצם עיכובים אלו ככל האפשר. לפיכך בשלב זה סבורה החברה כי ההשלכות של עיכובים כאמור אינן מהותיות.

ביאור 24	התקשרויות והתחייבויות תלויות (המשך)
ד	התקשרויות מהותיות (המשך)
2.ד	חזית ים עירונית
המועצה הארצית לתכנון ובנייה המליצה להעביר לאישור הממשלה את התוכנית לפיתוח חזית ים עירונית בחיפה, תכנית אשר משתרעת על מאות דונמים בחלק המערבי של נמל חיפה. המשמעויות וההשלכות המלאות של התוכנית, ככל שיש, אינן ידועות, ראה ביאור 22.	
3.ד	תכניות לשינוי ייעוד
1.	המדינה מקדמת במסגרת הותמ"ל תכנית שצפויה לשנות ייעוד בשטח של כ-260 דונם משטח חנ"י בתחום אשדוד. הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור (הותמ"ל), החליטה על שינוי ייעוד השטח האמור (בכפוף להשלמת הליכי תכנון) לייעוד מגורים וכן לייעודים שונים נוספים. ביום 15.7.2018 הגישה החברה עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בגין תוכנית הותמ"ל לשינוי הייעוד כאמור. ביום 31.7.2018, אושרה התוכנית לשינוי ייעוד השטח האמור לייעוד מגורים וכן לייעודים נוספים ומועד תחילתה של התוכנית נקבע ליום 18.8.2018. ביום 31.12.2018 התקבל פסק דין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע לבטל את החלטת הותמ"ל לאישור התוכנית לשינוי ייעוד השטח כאמור ולהחזיר אליה את הסוגיה התכנונית לדיון מחדש על מנת שתבחן עמידתה של התוכנית בקריטריונים הרלוונטיים, לעניין השלכת פעילות בתחום החומרים המסוכנים בנמל אשדוד בתחום התוכנית. לצד זאת, ביחס לשטח זה של החברה, התנהל משא ומתן בין החברה לבין רשות מקרקעי ישראל לחילופי שטחים.
בחודש דצמבר 2018, נחתם בין החברה לבין רשות מקרקעי ישראל הסכם להשבת שטחים מסויימים בתחום נמל אשדוד למדינה, אשר השטח הנ"ל נמנה עליהם, והקצאת שטחים אחרים שווי ערך לחברה תחתם, (ראו ביאור 22).	
2.	המדינה מקדמת תכנית באשדוד לטובת מערכי תחבורה בהיקף של כ-200 דונם עבור כבישים ומסילות רכבת. טרם גובש מנגנון פיצוי לחנ"י בהתייחס לפגיעה הצפויה בשטחיה.

ביאור 25 - חכירות תפעוליות

- א. כאמור בביאור 7(1), בהתאם לחוק ולצווים חנ"י מעמידה נכסים לשימוש חברות הנמל חיפה ואשדוד לתקופה של 49 שנה החל מיום התחילה (17 בפברואר 2005). כמו כן קבעו הצווים את הסכומים שתשלם חברת נמל לחנ"י בגין מתן זכות השימוש במקרקעין.
- ב. החברה מעמידה שטחים לתאגיד מורשה, מספנות ישראל בע"מ. ביום 11 בספטמבר 2011 נחתמה תוספת להסכמי הרשאה עם מספנות ישראל בע"מ מהשנים 1965 ו-1994, לפיה הוארכה תקופת ההרשאה לתקופה נוספת של 49 שנה עד ליום 23 בנובמבר 2058. תקופת ההסמכה של חנ"י מסתיימת ביום 16 בפברואר 2054. באם תקופת ההסמכה של חנ"י תוארך כך שתכלול את ההפרש בין התקופות (להלן – "התקופה העודפת"), אזי יחולו הוראות התוספת גם לגבי התקופה העודפת. ככל שתקופת ההסמכה של חנ"י לא תוארך, האחריות בגין התקופה העודפת תחול על הגורם שאליו יועברו זכויותיה וחובותיה של חנ"י על פי חוזה ההרשאה והתוספת. בהתאם לתוספת, מספנות ישראל ישלמו סכום בסיסי וכן תוספת אשר תחושב כאחוז מההכנסות השנתיות של מספנות ישראל מהשטח המוחכר בהתאם למדרגות ההכנסה.
- ג. העמדת נכסים לתאגידים שונים על קו המים ובעורף הנמל - הסכמי הרשאה אלה, הם לרוב לתקופה של עד 24 שנים ו-11 חודשים שאינה ניתנת לביטול, עם דמי הרשאה מינימליים בחלקם קבועים מראש וחלקם משתנים. חידוש החוזים בתום התקופה כפוף להסכמת החברה ובעלי ההרשאה.
- ד. החברה מעמידה משרדים ושטחי אחסנה לתקופות קצרות.
- במהלך השנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, הכירה החברה בסך של 442,979 אלפי ש"ח כהכנסה בדוח רווח או הפסד בגין דמי שימוש ומתן זכויות במקרקעין (בשנים 2017 ו-2016 - 413,103 אלפי ש"ח ו-393,608 אלפי ש"ח, בהתאמה), מתוכם סך של 263,772 אלפי ש"ח בגין דמי שכירות קבועים, לרבות הצמדה למדד המחירים לצרכן (בשנים 2017 ו-2016 - 238,996 אלפי ש"ח ו-230,327 אלפי ש"ח, בהתאמה).
- לאור העובדה שחוזי ההרשאה בעיקרם הינם חוזים ארוכי טווח, החברה מעריכה כי סכומים דומים בקשר לדמי ההרשאה הקבועים, יתקבלו בשנים הקרובות.

ביאור 26 - אירועים לאחר מועד הדיווח**א. הנפקה מהותית של ניירות ערך מסחריים**

ביום 25 בפברואר 2019 הנפיקה החברה לציבור באמצעות דוח הצעת מדף 400,000,000 ש"ח ערך נקוב ניירות ערך מסחריים (סדרה 1).

שם הנייר	נמלי ישר מסחרי 1
ערך נקוב שהוקצה באלפי ש"ח	400,000
ריבית אפקטיבית שנתית	0.7%
ריבית נקובה שנתית	ריבית שנתית המחושבת כממוצע משוקלל של שיעורי ריבית בנק ישראל אשר היו בתחולה בתקופת הריבית, בתוספת מרווח שנתי קבוע של 0.28%
מועדי תשלום הריבית והקרן	קרן ניירות הערך המסחריים והריבית בגינה יעמדו לפירעון בתשלום יחיד אשר ישולם ביום 23 בפברואר 2020
תמורת ההנפקה ברוטו במיליוני ש"ח	400
תמורת ההנפקה נטו במיליוני ש"ח	כ-399

ב. מסגרות אשראי

בהמשך לביאור 11, במהלך החודשים ינואר עד מרץ 2019, התקשרה החברה עם מספר תאגידיים בנקאיים בדבר העמדת מסגרות אשראי נוספות והארכת מועד הפירעון של מסגרות האשראי הקיימות. בעקבות הנפקת הניירות ערך המסחריים כאמור בסעיף א' לעיל, פרעה החברה את כל ההלוואות שנטלה מתאגידיים בנקאיים לזמן קצר ונכון לתאריך החתימה על הדוחות הכספיים, אין לחברה אשראי שנוצל.

נכון ליום חתימת הדוחות הכספיים לחברה מסגרות אשראי לא מנוצלות בהיקף של 2,500 מיליוני ש"ח המורכב מסכום של כ-500 מיליוני ש"ח שהועמדה לחברה עד ליום 2 באפריל 2019 ואשר החברה צופה להאריכה וכן מסכום של 2,000 מיליוני ש"ח שהועמדו לחברה לתקופות שמסתיימות בין 30 בנובמבר 2019 ועד ליום 31 בדצמבר 2020. בהתאם לתנאי ההסכמים, החברה תידרש לשלם ריבית שנתית לא צמודה בשיעור פריים מינוס 0.675% - 0.5% בגין מסגרות מנוצלות, ככל שינוצלו. בנוסף, משלמת החברה מדי שנה עמלה קבועה בשיעור של עד 0.2% בגין המסגרות שטרם נוצלו.